

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2022-2023**

DREPT CIVIL

TEMATICĂ

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:

- art. 30 – libertatea de exprimare;
- art. 44 – dreptul de proprietate privată;
- art. 46 – dreptul la moștenire;
- art. 48 – familia;
- art. 136 – proprietatea.

II. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Titlul preliminar. Despre legea civilă:

- dispoziții generale;
- aplicarea legii civile;
- interpretarea și efectele legii civile;
- publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice.

2. Căsătoria:

- regimul comunității legale;
- desfacerea căsătoriei (cazurile de divorț; efectele divorțului).

3. Rudenia:

- dispoziții generale;
- filiația (stabilirea filiației; situația legală a copilului).

4. Autoritatea părintească:

- dispoziții generale;
- drepturile și îndatoririle părintești;
- exercitarea autorității părintești;
- decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

5. Obligația de întreținere:

- dispoziții generale;
- persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;
- condițiile obligației de întreținere;
- stabilirea și executarea obligației de întreținere.

6. Bunurile și drepturile reale în general:

- despre bunuri în general (despre distincția bunurilor, produsele bunurilor);
- drepturile reale în general.

7. Proprietatea privată:

- dispoziții generale (conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată; apărarea dreptului de proprietate privată);
- accesiunea (dispoziții generale; accesiunea imobiliară artificială);
- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale; limite convenționale; limite judiciare);
- proprietatea comună (dispoziții generale; coproprietatea obișnuită; coproprietatea forțată, proprietatea comună în devălmășie; partajul);
- proprietatea periodică.

8. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată:

- superficia;
- uzufructul (dispoziții generale; drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar; stingerea uzufructului);
- uzul și abitația;
- servituțile (dispoziții generale; drepturile și obligațiile proprietarilor; stingerea servituților).

9. Proprietatea publică:

- dispoziții generale;
- drepturile reale corespunzătoare proprietății publice (dispoziții generale; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință cu titlu gratuit).

10. Cartea funciară:

- dispoziții generale;
- înscrierea drepturilor tabulare;
- notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice;
- rectificarea înscrierilor de carte funciară.

11. Posesia:

- dispoziții generale;
- viciile posesiei;
- efectele posesiei (dispoziții generale; dobândirea proprietății mobiliare prin posesie de bună-credință; ocupațiunea; dobândirea fructelor prin posesie de bună-credință);
- acțiunile posesorii.

12. Dispoziții referitoare la moștenire în general:

- dispoziții generale;
- condițiile generale ale dreptului de a moșteni;

13. Moștenirea legală:

- dispoziții generale;
- reprezentarea succesorală;
- moștenitorii legali (soțul supraviețuitor; descendenții defunctului; ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați; ascendenții ordinari; colateralii ordinari).

14. Liberalitățile:

- dispoziții comune (dispoziții preliminare; capacitatea în materie de liberalități; substituțiile fideicomisare; liberalitățile reziduale; revizuirea condițiilor și a sarcinilor; dispoziții speciale);
- donația (încheierea contractului; efectele donației; revocarea donației; donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți).

15. Transmisiunea și partajul moștenirii:

- trasmisiunea moștenirii (dispoziții generale; acceptarea moștenirii; renunțarea la moștenire; seziua; petiția de ereditate; certificatul de moștenitor);
- partajul succesoral și raportul (dispoziții generale referitoare la partajul succesoral).

16. Izvoarele obligațiilor:

- contractul (dispoziții generale; diferite categorii de contracte; încheierea contractului; nulitatea contractului; interpretarea contractului; efectele contractului; reprezentarea; cesiunea contractului, încetarea contractului);
- actul juridic unilateral (dispoziții generale, actul unilateral ca izvor de obligații);
- răspunderea civilă (dispoziții generale; cauze exoneratoare de răspundere; răspunderea pentru fapta proprie; răspunderea pentru fapta altuia; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri; repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale).

17. Modalitățile obligațiilor:

- dispoziții generale;
- condiția;
- termenul.

18. Obligațiile complexe:

- obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile;
- obligațiile solidare (obligațiile solidare între creditori; obligațiile solidare între debitori);

19. Executarea obligațiilor:

- plata (dispoziții generale; subiectele plății; condițiile plății; dovada plății; imputația plății; punerea în întârziere a creditorului);
- executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale; punerea în întârziere a debitorului; executarea silită în natură; executarea prin echivalent; rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor; cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);
- mijloacele de protecție a drepturilor creditorului (măsurile conservatorii; acțiunea oblică; acțiunea revocatorie).

20. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

- cesiunea de creanță (cesiunea de creanță în general; cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător);
- subrogația;
- preluarea datoriei (dispoziții generale; preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul);
- novația.

21. Stingerea obligațiilor:

- dispoziții generale;
- compensația;
- confuziunea;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

22. Restituirea prestațiilor:

- dispoziții generale;
- modalitățile de restituire;
- efectele restituirii față de terți.

23. Diferite contracte speciale:

- contractul de vânzare (dispoziții generale; vânzarea bunurilor imobile; vânzarea moștenirii; alte varietăți de vânzare);
- contractul de locațiune (dispoziții generale; reguli particulare în materia închirierii locuințelor; reguli particulare în materia arendării);
- contractul de mandat [dispoziții comune; mandatul cu reprezentare; mandatul fără reprezentare (dispoziții generale)];
- contractul de împrumut (dispoziții generale, împrumutul de folosință, împrumutul de consumație);
- contractul de întreținere.

24. Prescripția extinctivă:

- dispoziții generale;
- termenul prescripției extinctive;
- cursul prescripției extinctive (începutul prescripției extinctive; suspendarea prescripției extinctive; întreruperea prescripției extinctive);
- împlinirea prescripției.

25. Regimul general al termenelor de decădere

26. Calculul termenelor

III. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I - Dispoziții generale;
- Capitolul II - Dispoziții cu privire la titlul preliminar al Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1);
- Capitolul IV - Dispoziții cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 33 -36; art. 39-47 și art. 50 - 51);
- Capitolul V - Dispoziții cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 55 - 81);
- Capitolul VI - Dispoziții cu privire la cartea a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 91 - 96);
- Capitolul VII - Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 102 - 103, art. 105 - 109, art. 110 indice 1 - 125, art. 128 - 136, art. 142);
- Capitolul VIII - Dispoziții cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil (Secțiunea 1).

IV. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul II: art. 21 - 37.

V. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul 1 și Capitolul II (art. 1 – 53).

VI. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;

- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMATICĂ

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003:

- art. 21 - accesul liber la justiție;
- art. 24 - dreptul la apărare;
- art. 127 - caracterul public al dezbaterilor;
- art. 128 - folosirea limbii materne și a interpretului în justiție.

II. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea legii de procedură civilă:

- legea aplicabilă proceselor noi;
- legea aplicabilă proceselor în curs;
- legea aplicabilă mijloacelor de probă;
- legea aplicabilă hotărârilor.

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

- judecătorul; incompatibilitatea;
- părțile (folosința și exercițiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată, reprezentarea părților în judecată; asistența judiciară);
- participarea Ministerului Public în procesul civil.

5. Competența:

- competența materială (competența după materie și valoare; determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță);
- competența teritorială;
- dispoziții speciale;
- incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea, strămutarea proceselor și delegarea instanței).

6. Actele de procedură:

- forma cererilor;
- citarea și comunicarea actelor de procedură;
- nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele procedurale

8. Procedura în fața primei instanțe:

- sesizarea instanței de judecată (dispoziții generale; cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională;

- judecata [dispoziții generale; cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale și probele, cu excepția subsecțiunii a 4-a "Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici"); dezbateră în fond a procesului; deliberarea și pronunțarea hotărârii];
- unele incidente procedurale (renunțarea la judecată; renunțarea la dreptul pretins; suspendarea procesului; perimarea cererii);
- hotărârile judecătorești (dispoziții generale; hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor; hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților; , îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor, executarea provizorie, cheltuielile de judecată).

9. Căile de atac:

- dispoziții generale;
- apelul (obiectul apelului principal; situațiile în care partea nu poate face apel principal; termenul de apel; întreruperea termenului de apel; rejudecarea după anularea cu trimitere; neînfrățirea situației în propria cale de atac);
- căile extraordinare de atac: recursul (obiectul recursului; termenul de recurs; judecata în fond după casarea cu trimitere; neînfrățirea situației în propria cale de atac); contestația în anulare; revizuirea.

10. Procedura necontencioasă judiciară:

- dispoziții generale;
- dispoziții speciale.

11. Executarea silită:

- titlul executoriu;
- participanții la executarea silită;
- efectuarea executării silite [sesizarea organului de executare (creanța certă, lichidă și exigibilă; cererea de executare silită; înregistrarea cererii de executare; încuviințarea executării silite; înștiințarea debitorului; somația; excepții de la comunicare; cheltuielile de executare); perimarea executării silite];
- prescripția dreptului de a obține executarea silită;
- contestația la executare;
- întoarcerea executării;
- urmărirea mobilă (poprirea).

12. Procedurile speciale:

- procedura divorțului [dispoziții comune; divorțul remediu (divorțul prin acordul părților; divorțul din motive de sănătate); divorțul din culpa soților];
- măsuri asigurătorii și provizorii [sechestrul asigurător (dispoziții generale); poprirea asigurătorie; sechestrul judiciar];
- procedura partajului judiciar;
- procedura ordonanței președințiale;
- procedura ordonanței de plată;
- procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

III. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul I;
- Titlul II;
- Titlul III: art. 14 alin. (2);
- Titlul V: art. 76; art. 83 lit. k).

IV. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare:

- Capitolul II, secțiunea a 2-a: art. XII, art. XIII, art. XIV și art. XVIII.

V. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative:

- art. III și art. IV.

VI. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare

VII. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

VIII. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
6. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

II JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2022-2023**

DREPT PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

- 1.1 Principii generale
- 1.2 Aplicarea legii penale în timp

2. Infrațiunea

- 2.1 Dispoziții generale
- 2.2 Cauzele justificative
- 2.3 Cauzele de neimputabilitate
- 2.4 Tentativa
- 2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
- 2.6 Autorul și participanții

3. Pedepsele

- 3.1 Categoriile pedepselor
- 3.2 Pedepsele principale
- 3.3 Pedepsa accesorie și pedepsele complementare
- 3.4 Calculul duratei pedepselor
- 3.5 Individualizarea pedepselor:
 - dispoziții generale
 - circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
 - renunțarea la aplicarea pedepsei
 - amânarea aplicării pedepsei
 - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 - liberarea condiționată

4. Măsurile de siguranță

- 4.1 Dispoziții generale
- 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

5. Minoritatea

- 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului
- 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
- 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate
- 5.4 Dispoziții comune

6. Răspunderea penală a persoanei juridice

- 6.1 Dispoziții generale
- 6.2 Dispoziții comune

- 7. Cauzele care înlătură răspunderea penală**
- 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei**
- 9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării**
- 10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172- art.187)**

PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra persoanei

- 1.1 Infracțiuni contra vieții - art.188-192
- 1.2 Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art.193- art.198
- 1.3 Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art.199- art.200
- 1.4 Infracțiuni contra libertății persoanei – art.205- art.208
- 1.5 Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art.218- art.223
- 1.6 Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art.224- art.225

2. Infracțiuni contra patrimoniului

- 2.1 Furtul – art.228- art.232
- 2.2 Tâlhăria și pirateria -art.233- art.234, art.236- art.237
- 2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art.238, art.242- art.244, art.248
- 2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art.253- art.256
- 2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art.256¹

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

- 3.1 Infracțiuni contra autorității - art.257- art.258

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art.266 - art 273, art.279 - art 281, art. 283, art.285 - art.288

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu

- 5.1 Infracțiuni de corupție – art.289- art.292
- 5.2 Infracțiuni de serviciu – art.295- art.298, art.308- art.309

6. Infracțiuni de fals

- 6.1 Falsuri în înscrisuri – art.320-323, art.326-327

7. Infracțiuni contra siguranței publice

- 7.1 Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice – art.334- art.338

8. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

- 8.1 Infracțiuni contra familiei – art.377- art.379

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

DREPT PROCESUAL PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

1. Acțiunea penală
2. Acțiunea civilă

III. Participanții în procesul penal

1. Dispoziții generale
2. Competența organelor judiciare
 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești
 - Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
 - Organele de urmărire penală și competența acestora
 - Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare)
3. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
4. Inculpatul și drepturile acestuia
5. Partea civilă și drepturile acesteia
6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
7. Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale
2. Audierea persoanelor
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor
4. Metode speciale de supraveghere și cercetare
5. Conservarea datelor informatice
6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
7. Expertiza și constatarea
8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea
9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
10. Mijloacele materiale de probă
11. Înscrisurile

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive
 - Dispoziții generale

- Reținerea
 - Controlul judiciar
 - Controlul judiciar pe cauțiune
 - Arestul la domiciliu
 - Arestarea preventivă
 - Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
 - Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art.249-252, art.253-256)

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere
2. Termenele
3. Cheltuielile judiciare
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Nulitățile
6. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală

1. Dispoziții generale
2. Sesizarea organelor de urmărire penală
3. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror
4. Efectuarea urmăririi penale
5. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
6. Reluarea urmăririi penale
7. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

II. Camera preliminară

III. Judecata

1. Dispoziții generale
2. Judecata în primă instanță
3. Contestația
4. Apelul (art. 408-421)
5. Căi extraordinare de atac
 - Contestația în anulare
 - Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)
 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției
2. Procedura în cauzele cu infractori minori
3. Procedura reabilitării

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale (art.550-554)
2. Dispoziții comune (art.597-601¹)

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II. JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

1 Dreptul de concesiune corespunzător dreptului de proprietate publică:

- A. permite concesionarului să înstrăineze bunurile rezultate din realizarea concesiunii pentru a asigura exploatarea bunului;
- B. permite concesionarului să păstreze fructele bunului concesionat;
- C. este apărat, de către concedent, pe calea acțiunii confesorii.

Răspuns: B

2 În cazul condiției suspensive:

- A. atunci când aceasta produce efecte retroactive, actele încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile și, în cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data îndeplinirii acesteia;
- B. partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția poate renunța unilateral la aceasta, anterior îndeplinirii ei;
- C. preluarea datoriei care este afectată de condiție și care a fost convenită cu debitorul își va produce efectele numai în cazul în care creditorul își dă acordul.

Răspuns: BC

3 Este lovit de nulitate absolută:

- A. legatul prin care o persoană cu capacitate deplină de exercițiu dispune cu titlu gratuit de toate bunurile sale în favoarea unei persoane care urmează să fie determinată după anumite criterii care vor fi stabilite ulterior datei decesului dispunătorului;
- B. actul sub semnătură privată prin care au fost enumerate și evaluate bunurile mobile ce fac obiectul unui contract de donație;
- C. contractul de împrumut de consumație încheiat printr-un înscris sub semnătură privată.

Răspuns: A

4 În materia răspunderii civile delictuale:

- A. lipsa discernământului nu îl scutește pe autorul prejudiciului de plata unei indemnizații către victimă, ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanei care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l supraveghea;
- B. răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condițiile legii;
- C. proprietarul unui câine nu răspunde de prejudiciul cauzat de acesta dacă dovedește că animalul a scăpat de sub paza sa datorită unui defect de fabricație al lesei.

Răspuns: AB

5 Este indivizibilă:

- A. obligația persoanelor care răspund împreună pentru comiterea unei fapte prejudiciabile în temeiul răspunderii civile delictuale;
- B. obligația de a executa prin echivalent o obligație indivizibilă;
- C. obligația de garanție contra evicțiunii între debitori.

Răspuns: C

6 În materia reparării prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:

- A. în toate cazurile, instanța va putea acorda celui care și-a pierdut parțial mobilitatea o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente;
- B. dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept, dedus judecății, poate face obiectul unui contract de cesiune de creanță în cursul judecății privind stabilirea respectivului drept;
- C. instanța, în caz de deces al victimei, ținând cont de împrejurări, poate acorda despăgubiri pentru repararea prejudiciului nepatrimonial și celui căruia victima îi presta întreținere în mod curent, fără a avea o obligație legală în acest sens, numai dacă dovedește existența unui asemenea prejudiciu.

Răspuns: AC

7 Contractul de vânzare:

- A. este nul absolut dacă prețul este fictiv;
- B. când are ca obiect o moștenire poate conține o clauză prin care este înlăturată obligația vânzătorului de a garanta calitatea sa de moștenitor;
- C. care conține stipulația prin care obligația de garanție contra evicțiunii a vânzătorului este înlăturată, presupune ca, totuși, în cazul în care cumpărătorul a fost evins de întregul bun sau de o parte îndeajuns de însemnată, acesta să poată obține de la vânzător restituirea prețului, chiar dacă cumpărătorul și-a asumat riscul producerii evicțiunii.

Răspuns: B**8 În materia dreptului de uzufruct:**

- A. dacă bunul care face obiectul acestuia a fost distrus în întregime, din culpa exclusivă a unui terț, dreptul de uzufruct va continua asupra sumei de bani plătite de terț cu titlu de despăgubire;
- B. indiferent de împrejurări, uzufructuarul nu are drept de dispoziție asupra bunului care face obiectul uzufructului;
- C. dreptul de uzufruct constituit până la data la care un terț va ajunge la o anumită vârstă se stinge dacă uzufructuarul decedează înainte de această dată.

Răspuns: AC**9 Acțiunea posesorie:**

- A. nu poate fi introdusă în termenul legal de prescripție de un an de la depozedare de cel care exercită o posesie viciată, chiar dacă depozedarea sa a fost violentă;
- B. nu poate fi introdusă împotriva unui terț de titularul unui drept de uzufruct viager asupra unei locuințe, întrucât acesta are la dispoziție acțiunea confesorie;
- C. poate fi introdusă dacă există motive temeinice să se considere că bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat ca urmare a unor lucrări, precum efectuarea unor săpături pe fondul învecinat.

Răspuns: C**10 Poate veni la moștenire descendentul condamnat penal definitiv:**

- A. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, dar care a fost iertat ulterior de acesta printr-o mențiune expresă, cuprinsă în contractul de donație, valabil încheiat, prin care de cujus i-a donat o locuință, împreună cu terenul aferent;
- B. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, faptă pentru care a intervenit reabilitarea judecătorească anterior decesului lui de cujus;
- C. pentru săvârșirea unor fapte grave de violență fizică, cu intenție, asupra celui care lasă moștenirea, în condițiile în care acțiunea în declararea nedemnității judiciare, formulată de către celălalt descendent, a fost respinsă ca tardiv introdusă.

Răspuns: AC**11 În materia contractului de donație:**

- A. revocarea operează de drept dacă donatarul nu execută, fără justificare, sarcinile la care s-a obligat;
- B. revocarea promisiunii de donație operează de drept când, anterior executării sale, promitentul a devenit insolubil;
- C. se încalcă principiul irevocabilității donațiilor atunci când contractul conține o clauză care prevede întoarcerea bunului donat în cazul când donatarul ar precedea donatorului.

Răspuns: B**12 În cazul aplicării în timp a legii civile:**

- A. actul juridic afectat de o cauză de ineficacitate sub imperiul legii vechi, alta decât una care atrage nulitatea, este considerat eficace dacă legea nouă înlătură cauza de ineficacitate;
- B. dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din obligația legală a moștenitorului persoanei care a fost obligată la întreținerea unui minor de a continua întreținerea pe perioada cât cel întreținut este minor, dacă părinții acestuia au murit, în limita valorii bunurilor moștenite, dacă această situație juridică subzistă după intrarea în vigoare a legii noi;
- C. prescripția începută sub imperiul legii vechi, neîmplinită la momentul intrării în vigoare a legii noi, este supusă dispozițiilor legale ale legii noi, dacă acestea permit împlinirea prescripției în condiții mai favorabile.

Răspuns: B

13 În cazul regimului comunității legale:

- A. sunt bunuri proprii bunurile dobândite prin donație, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- B. în toate cazurile, actele de înstrăinare având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți;
- C. sunt datorii comune ale soților obligațiile pe care aceștia le-au contractat împreună.

Răspuns: C**14 În materia autorității părintești:**

- A. se prezumă că un părinte are consimțământul celuilalt părinte, atunci când îndeplinește singur un act curent, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, în raport cu terții de bună-credință;
- B. părintele nu este obligat să acorde întreținere copilului său în cazul în care instanța de tutelă a pronunțat decăderea din drepturile părintești;
- C. decăderea din exercițiul drepturilor părintești pronunțată față de unul dintre copii se întinde asupra tuturor copiilor, născuți sau nenăscuți la data pronunțării hotărârii.

Răspuns: A**15 În materia viciilor de consimțământ:**

- A. eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea contractului;
- B. violența exercitată de un terț poate atrage anularea contractului dacă partea al cărei consimțământ nu a fost viciat cunoștea sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască violența săvârșită de către terț;
- C. contractul de întreținere cu titlu oneros poate fi anulat pentru leziune.

Răspuns: AB**16 Simulația:**

- A. nu permite succesorilor cu titlu universal ai părților să invoce contractul secret împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent;
- B. se aplică atât actelor juridice patrimoniale, cât și celor nepatrimoniale;
- C. poate fi dovedită de părți cu orice mijloc de probă, atunci când pretind că aceasta are caracter ilicit.

Răspuns: AC**17 În materia prescripției extinctive:**

- A. renunțarea la beneficiul prescripției, făcută de unul dintre debitori, produce efecte și în privința codebitorilor, în cazul obligațiilor solidare;
- B. părțile care au capacitatea deplină de exercițiu pot, prin acord expres, să convină asupra unei clauze contractuale prin care declară drept imprescriptibilă acțiunea în anularea actului juridic în caz de violență;
- C. când este vorba de prestații succesive, prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data la care fiecare prestație devine exigibilă, iar dacă prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestație devine exigibilă.

Răspuns: C**18 În materia contractului de vânzare, în lipsa unei stipulații legale sau convenționale contrare:**

- A. proprietatea se transmite de drept cumpărătorului, la momentul încheierii contractului, numai atunci când bunul a fost predat anterior, indiferent dacă prețul a fost sau nu plătit;
- B. vânzătorul datorează cumpărătorului garanție împotriva evicțiunii ce rezultă din pretențiile unui terț, indiferent de data nașterii dreptului terțului;
- C. indiferent dacă le-a cunoscut sau nu, vânzătorul garantează contra acelor vicii ale bunului vândut care, la data predării, nu puteau fi descoperite fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent și care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic;

Răspuns: C

19 În cazul contractului de locațiune:

- A. dacă acesta este încheiat prin înscris sub semnătură privată care a fost înregistrat la organele fiscale sau dacă a fost încheiat în formă autentică constituie titlu executoriu pentru toate obligațiile părților, care decurg din acesta;
- B. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință și este încheiat fără determinarea duratei, în lipsa unei convenții contrare, chiriașul poate denunța contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei;
- C. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință, este considerată nescrisă orice clauză în temeiul căreia chiriașul se obligă să recunoască sau să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator.

Răspuns: BC**20 În cazul contractului de mandat:**

- A. fără reprezentare, o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părți, numită mandant, și își asumă față de terți obligațiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștință despre mandat;
- B. creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului, dacă mandatul fără reprezentare are dată certă și aceasta este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare;
- C. cu reprezentare, mandantul va restitui mandatarului toate cheltuielile avansate de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile legale aferente, calculate de la data efectuării cheltuielilor.

Răspuns: AB**21 În cazul contractului de întreținere:**

- A. acesta se poate încheia prin înscris sub semnătură privată, dacă a fost înregistrat ulterior la organele fiscale;
- B. întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă;
- C. părțile pot stabili că rezoluțiunea poate fi declarată unilateral, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când comportamentul acestuia face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri.

Răspuns: B**22 Compensația:**

- A. nu poate fi opusă împotriva creditorului popritor (Primus) de către debitorul (Secundus) care, fiind terț poprit, dobândește o creanță asupra creditorului popritor (Primus).
- B. nu operează dacă una dintre cele două datorii compensabile este afectată de un termen de grație neîmplinit încă;
- C. care operează între creditor și unul dintre debitorii ținuți de o obligație indivizibilă, stinge obligația și îi liberează pe ceilalți codebitori, aceștia rămânând însă ținuți să plătească celui dintâi echivalentul părților lor din obligație.

Răspuns: AC**23 Creditorii personali:**

- A. ai unuia dintre soți nu pot urmări bunurile comune ale acestora;
- B. ai succesibilului pot accepta moștenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanței lor;
- C. ai unui coproprietar nu pot să intervină în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.

Răspuns: AB**24 Este de drept în întârziere:**

- A. debitorul, atunci când creditorul a depus împotriva sa o cerere de chemare în judecată la instanța competentă;
- B. debitorul, atunci când a refuzat să își execute obligația cu executare succesivă în mod repetat;
- C. în privința obligației sale de preluare a bunurilor, cumpărătorul care a plătit prețul pentru bunuri mobile supuse deteriorării rapide, însă nu le-a preluat în termenul convenit.

Răspuns: BC

25 Servituțiile:

- A. se sting prin neuz timp de 10 ani, termenul începând să curgă de la data ultimului act contrar în cazul servituților continue;
- B. de trecere se pot stinge prin răscumpărare, atunci când există o disproporție vădită între utilitatea care o procură fondului dominant și inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit;
- C. de a nu construi peste o anumită înălțime sunt servituți aparente.

Răspuns: B

26 În legătură cu modul în care se consemnează depoziția martorului se aplică legea de la data:

- A. nașterii raportului juridic dedus judecății;
- B. administrării probei;
- C. începerii procesului.

Răspuns: B

27 Este incompatibil absolut:

- A. judecătorul care, pronunțând o hotărâre asupra fondului în primă instanță, este chemat să rejudece aceeași cauză ca urmare a trimiterii spre rejudecare, în urma admiterii căii de atac, pe motiv că judecata la prima instanță a avut loc fără legala citare a părților;
- B. procurorul care, participând la judecata cauzei în primă instanță, pune concluzii în apelul formulat în respectiva cauză;
- C. judecătorul care este investit să judece apelul împotriva hotărârii prin care a respins cererea de chemare în judecată având ca obiect o cerere de partaj, fără a se pronunța pe fond, deoarece părțile nu au solicitat introducerea în cauză a terțului care avea calitatea de coproprietar al bunurilor supuse împărțelii.

Răspuns: AC

28 Cererea de intervenție voluntară principală formulată în primă instanță prin care un terț solicită să i se lase în deplină proprietate un bun ce face obiectul procesului de partaj:

- A. nu poate fi formulată după pronunțarea încheierii de admitere în principiu a cererii de partaj judiciar;
- B. după ce a fost admisă în principiu, ar putea fi disjunsă, dacă judecata acesteia ar întârzia judecata în cererea principală;
- C. dacă este respinsă ca inadmisibilă, încheierea de respingere poate fi atacată de cel care a formulat cerere de intervenție odată cu fondul.

Răspuns: C

29 Reprezentarea convențională:

- A. poate înceta prin revocarea mandatului în cursul termenului pentru exercitarea căilor de atac;
- B. a persoanei juridice se poate realiza numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii;
- C. poate conferi mandatarului dreptul de a răspunde la interogatoriu în locul părții, dacă procura autentică cuprinde o mențiune expresă în acest sens, iar partea, persoana fizică, se află în străinătate.

Răspuns: AB

30 Cererea prin care se solicită constatarea cotelor părți ce revin reclamantului și părților din dreptul de proprietate asupra unui bun:

- A. este de competența judecătoriei indiferent de valoarea bunului;
- B. este inadmisibilă, deoarece reclamantul are la dispoziție o acțiune în realizare;
- C. este de competența teritorială a locului situării imobilului, în toate cazurile.

Răspuns: A

31 Excepția de necompetență:

- A. odată admisă are ca efect anularea necondiționată de vătămare a actelor de procedură efectuate, inclusiv a procedurii de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, care se va relua la instanța în favoarea căreia a operat declinarea de competență;
- B. teritorială, atunci când unul dintre părți a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, poate fi invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, de oricare dintre părți sau de instanță din oficiu;
- C. teritorială, în cazul unei cereri formulate de un profesionist împotriva unui consumator, la o altă instanță decât cea a domiciliului consumatorului, poate fi invocată chiar și de instanță, din oficiu.

Răspuns: C

32 Cererea de strămutare pentru motiv de bănuială legitimă:

- A. nu poate fi formulată direct în căile de atac, dacă motivul exista și era cunoscut încă de la momentul judecării în primă instanță;
- B. dacă se întemeiază pe calitatea de parte a tribunalului, revine în competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se va pronunța printr-o încheiere definitivă;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă atunci când se întemeiază pe calitatea de judecător a reclamantului, dacă pârâtul nu a invocat mai întâi încălcarea normelor de competență facultativă.

Răspuns: B

33 Nulitatea actelor de procedură este necondiționată de vătămare:

- A. atunci când o cerere de asigurare a probelor s-a judecat în ședință publică;
- B. în cazul lipsei dovezii calității de reprezentant;
- C. în cazul nerespectării normelor de competență teritorială de drept comun.

Răspuns: BC

34 Decăderea:

- A. reclamantului din dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată poate fi invocată și de instanță, din oficiu;
- B. nu intervine atunci când partea nu îndeplinește obligațiile stabilite de instanță privind avansarea cheltuielilor referitoare la administrarea probelor, dacă prin aceasta nu se amână judecata;
- C. din dreptul de a invoca nerespectarea normelor privind competența teritorială de drept comun într-o cerere privind ordonanța președințială intervine dacă pârâtul nu a invocat excepția necompetenței prin întâmpinare.

Răspuns: AB

35 Introducerea cererii de chemare în judecată:

- A. întrerupe prescripția dreptului la acțiune, chiar dacă a fost introdusă la o instanță necompetentă absolut;
- B. fără parcurgerea unei proceduri prealabile, atunci când aceasta este obligatorie potrivit legii, determină anularea cererii de chemare în judecată, excepția putând fi invocată și de instanță din oficiu;
- C. în cazul competenței teritoriale alternative exprimă alegerea reclamantului, acesta nemaiputând reveni ulterior pentru a solicita judecarea de o altă instanță deopotrivă competentă.

Răspuns: AC

36 Cererea reconvențională:

- A. este inadmisibilă într-o cerere privind evacuarea, formulată în procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
- B. în legătură cu pretențiile din cererea de intervenție principală se va formula până la primul termen de judecată după admiterea în principiu a cererii de intervenție;
- C. nu este supusă procedurii de verificare și regularizare, în afară de situația în care prin aceasta sunt chemate în judecată în calitate de pârâți și alte persoane decât reclamantul.

Răspuns: A

37 Are termen în cunoștință:

- A. partea care a depus cererea prin mandatar și a luat termenul în cunoștință;
- B. partea care a fost citată pentru un termen la domiciliul ales, la cabinetul avocatului său, iar citația pentru acel termen a fost primită de persoana însărcinată cu primirea corespondenței;
- C. deținutul care a fost prezent personal la un termen de judecată.

Răspuns: AB

38 În ceea ce privește încheierea de ședință:

- A. redactarea acesteia de greșier cu depășirea termenului de 3 zile de la data ședinței de judecată atrage nulitatea acesteia;
- B. aceasta va cuprinde întotdeauna calea de atac;
- C. prin care instanța a respins excepția lipsei calității procesual active, ca neîntemeiată, aceasta are caracter interlocutoriu.

Răspuns: C

39 Instanța poate încuviința proba cu interogatoriul, în situația în care:

- A. intervenientul principal solicită încuviințarea acestei probe la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu a cererii de intervenție;
- B. reclamantul solicită încuviințarea acestei probe la ultimul termen de judecată, anterior deschiderii dezbaterilor în fond, existând acordul expres al celorlalte părți;
- C. se solicită această probă pentru dovedirea motivelor de recuzare.

Răspuns: AB

40 Instanța poate reveni asupra probei testimoniale încuviințate:

- A. în situația în care, după administrarea probei cu interogatoriu, apreciază că aceasta nu mai este necesară;
- B. în situația în care martorul nu s-a putut prezenta la termenul la care a fost citat și a dovedit cu acte medicale imposibilitatea prezentării la acel termen de judecată;
- C. în situația în care partea se obligă să aducă martorul la termen și, în mod imputabil, nu își îndeplinește această obligație.

Răspuns: A

41 Este executorie provizoriu de drept:

- A. încheierea de admitere a cererii de asigurare a probelor;
- B. orice hotărâre de primă instanță prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de un minor;
- C. hotărârea de admitere a cererii pronunțată în primă instanță în procedura ordonanței președințiale.

Răspuns: AC

42 Instanța va dispune repunerea pe rol a cauzei:

- A. în situația în care, după închiderea dezbaterilor, unul din judecătorii care a luat parte la judecată a promovat la instanța superioară până la momentul pronunțării hotărârii;
- B. dacă, în timpul deliberării, constată că are nevoie de lămuriri noi;
- C. dacă, în termenul de amânare a pronunțării, partea care a pretins cheltuieli de judecată depune dovada existenței și întinderii acestora.

Răspuns: B

43 Se poate formula recurs:

- A. împotriva unei hotărâri date în apel ce privește o cerere care are ca obiect grănițuire;
- B. împotriva unei hotărâri date ca urmare a renunțării la dreptul pretins, chiar dacă hotărârea este pronunțată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, chiar dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de instanță într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este definitivă, cu excepția situației în care încheierea a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Răspuns: BC

44 Perimarea cererii de chemare în judecată:

- A. la fel ca perimarea executării silite, lipsește de efecte toate actele efectuate anterior constatării perimării, indiferent de efectele produse de acestea;
- B. nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanța de apel;
- C. la fel ca perimarea instanței, presupune lăsarea în nelucrare a cererii din motive imputabile părții.

Răspuns: B

45 Autoritatea de lucru judecat:

- A. nu se manifestă în privința hotărârii prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată dată în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă;
- B. sub aspectul efectului negativ se invocă pe cale de excepție, care se analizează înaintea excepției prescripției extinctive a dreptului la acțiune;
- C. încetează odată cu forța executorie a hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectului pozitiv, cât și al celui negativ.

Răspuns: B

46 Poate declara apel principal:

- A. reclamantul, în situația în care prima instanță a omis să se pronunțe asupra cererii sale de acordare a cheltuielilor de judecată;
- B. procurorul care a participat la judecată în procesul civil, deși participarea acestuia nu era obligatorie potrivit legii;
- C. pârâtul care a executat în tot hotărârea de primă instanță prin care s-a dispus obligarea sa la strămutarea hotărârii.

Răspuns: B

47 Este admisibilă proba cu martori:

- A. în cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, dacă partea dovedește că s-a aflat în imposibilitate morală de întocmire a unui înscris;
- B. pentru dovedirea faptului că starea sănătății unui soț face imposibilă continuarea căsătoriei;
- C. pentru dovedirea unor fapte contrare celor constatate personal de agentul procedural care a întocmit procesul-verbal de înmânare a citației.

Răspuns: B

48 La încuviințarea de executare silită, instanța verifică:

- A. dacă au fost respectate dispozițiile legale privind competența organului de executare sesizat;
- B. dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul prezentat, constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
- C. prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Răspuns: AB

49 Pentru înființarea sechestrului asigurator:

- A. este obligatorie deținerea de creditor a unei creanțe constatate prin act scris;
- B. este obligatorie individualizarea de creditor a bunurilor asupra cărora solicită să se înființeze sechestrul;
- C. instanța decide de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere executorie.

Răspuns: C

50 Cererea de revizuire:

- A. este inadmisibilă, dacă se invocă faptul că prima instanță a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, atunci când partea nu a formulat cerere de completare a hotărârii;
- B. se soluționează printr-o hotărâre care este în toate cazurile supusă căilor de atac prevăzute pentru hotărârea atacată;
- C. pe motiv că obiectul pricinii nu se află în ființă se poate exercita în termen de o lună de la cel din urmă act de executare.

Răspuns: C

51 Împăcarea:

- A. împiedică luarea măsurii de siguranță a confiscării extinse în raport de infracțiunea în privința căreia a intervenit;
- B. nu mai poate interveni în cursul urmăririi penale dacă anterior a intrat în vigoare o lege care grațiază total și necondiționat pedepsele cel mult egale cu maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă de inculpat;
- C. în cazul în care persoana vătămată este un minor, produce efecte doar dacă este însușită de procuror.

Răspuns: A**52 Constituie infracțiunea de omor calificat omorul comis în situația în care:**

- A. X s-a gândit să o ucidă pe Y, colega sa de serviciu, din răzbunare pentru că aceasta fusese promovată înaintea lui, motiv pentru care X s-a documentat timp de câteva zile cu privire la diverse substanțe letale, iar apoi a cumpărat o astfel de substanță pe care a administrat-o timp de o săptămână în cafeaua lui Y, până ce substanța și-a făcut efectul, Y decedând, raportul de expertiză medico-legală arătând că Y era însărcinată în 10 săptămâni, aspect necunoscut de X;
- B. T, care executase anterior o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru infracțiunea de ucidere la cererea victimei, a ucis-o pe W, persoană minoră de sex feminin, iar ulterior, pentru ca fapta să nu fie descoperită, a secționat cadavrul și a incendiat părțile astfel rezultate, cenușa fiind ascunsă într-un recipient amplasat într-o groapă din pădure;
- C. la ora 20.30, Z a aflat că vecinul său V a retras de la bancomat o sumă importantă de bani, astfel încât a luat un cuțit din casă și a mers să-l aștepte pe V la un colț de stradă, pentru a-i lua banii, iar la ora 20.40, văzând că se apropie o persoană despre care a crezut că este V, a înjunghiat-o cu putere, de mai multe ori, în zona inimii, cu consecința decesului acesteia, luându-i portofelul, ulterior descoperindu-se că persoana înjunghiată nu era, în realitate, V.

Răspuns: AC**53 Vom fi în prezența unei pluralități intermediare dacă autorul comite o infracțiune din culpă:**

- A. în termenul de reabilitare judecătorească aferent condamnării pentru o infracțiune intenționată comisă anterior;
- B. în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei dispuse pentru o infracțiune intenționată;
- C. în timpul executării pedepsei închisorii care a înlocuit o pedeapsă cu amenda aplicată pentru o infracțiune intenționată.

Răspuns: C**54 În cazul infracțiunii de șantaj:**

- A. constituie variantă agravată amenințarea cu darea în vileag a unei fapte imaginare, compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, comisă în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial;
- B. împăcarea înlătură răspunderea penală;
- C. mobilul nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii.

Răspuns: C**55 Măsura educativă a internării într-un centru educativ:**

- A. se aplică în limite reduse la jumătate, dacă infracțiunea a rămas în forma tentativei pedepsibile;
- B. atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse aplicate pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană după majorat, dacă infracțiunea care a atras luarea măsurii educative a fost descoperită în termenul de supraveghere al suspendării;
- C. luată de instanță pe o perioadă de un an și 6 luni, se prescrie într-un termen de 2 ani.

Răspuns: C**56 Atât infracțiunea de violare de domiciliu, cât și cea de violare a sediului profesional:**

- A. se rețin în variantă agravată dacă sunt comise prin folosire de calități mincinoase;
- B. se absorb în mod natural în infracțiunea de tâlhărie calificată comisă în aceste modalități;
- C. pot fi comise și prin refuzul de părăsire a spațiului în care a avut loc, cu drept, pătrunderea, manifestat ca urmare a cererii adresate în acest sens de către orice persoană.

Răspuns: A

57 Reabilitarea de drept nu poate interveni dacă o persoană a executat o pedeapsă cu închisoarea:

- A. din care a fost liberată condiționat și s-a împlinit termenul de supraveghere de doi ani al liberării condiționate precum și termenul de reabilitare de drept;
- B. dacă pentru aceeași faptă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării extinse;
- C. care a înlocuit o pedeapsă de 200 zile-amendă ca urmare a neplății cu rea-credință a acestei amenzi.

Răspuns: A**58 În cazul infracțiunilor de abuz de încredere și gestiune frauduloasă:**

- A. obiectul material constă doar în bunuri mobile corporale;
- B. persoana juridică nu poate fi subiect activ;
- C. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Răspuns: C**59 În cazul infracțiunii comise prin omisiune, obligația de a acționa:**

- A. nu poate reveni unei persoane care nu are capacitate deplină de exercițiu;
- B. poate fi doar o obligație legală în cazul în care subiectul activ este un minor care răspunde penal;
- C. poate privi și protecția unei valori sociale ce nu aparține unei persoane fizice.

Răspuns: C**60 Infracțiunea de distrugere:**

- A. poate avea ca obiect material un înscris sub semnătură privată care aparține altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, chiar dacă prin distrugerea respectivului înscris nu s-a produs o pagubă;
- B. se va reține în variantă agravată dacă are ca obiect material un dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale;
- C. nu poate fi reținută dacă are ca obiect material un bun al făptuitorului, chiar dacă bunul face parte din patrimoniul cultural.

Răspuns: B**61 Obiectul material al infracțiunii:**

- A. este întotdeauna supus confiscării speciale;
- B. poate exista și în cazul tentativei;
- C. nu poate exista în cazul infracțiunilor comise prin omisiune.

Răspuns: B**62 Infracțiunile de viol și agresiune sexuală:**

- A. au același element material;
- B. pot fi reținute în concurs real, chiar dacă sunt comise împotriva aceluiași subiect pasiv;
- C. se rețin în variantă agravată atunci când au fost comise față de un minor, chiar dacă autorul nu are antecedente penale.

Răspuns: BC**63 Vom fi în prezența unei legi de dezincriminare atunci când în cursul procesului penal intră în vigoare o lege nouă care:**

- A. prevede că fapta pentru care inculpatul minor a fost trimis în judecată este tipică doar dacă a fost comisă de un major;
- B. prevede o cauză de nepedepsire incidentă în speță, care nu era reglementată de legea veche;
- C. extinde sfera de aplicare a unei cauze justificative generale, astfel încât aceasta devine incidentă cu privire la fapta comisă de inculpat.

Răspuns: A

64 Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale se va reține:

- A. în concurs real cu infracțiunea de înșelăciune în variantă agravată dacă autorul, pretinzând că este funcționar la Primărie, îi solicită unei persoane suma de 500 de lei pentru a nu o amenda pentru încălcarea autorizației de construire a unei case;
- B. în variantă agravată dacă un funcționar public continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii;
- C. în variantă agravată în cazul în care X, șomer, de plictiseală, îmbracă o uniformă de polițist de la Brigada Rutieră și dirijează circulația într-o intersecție din oraș.

Răspuns: C**65 Instigarea:**

- A. se reține în cazul lui X care, aflând că Y a decis să comită un furt simplu, îl sfătuiește că ar fi mai bine să comită fapta în timpul nopții și, în consecință, Y comite un furt calificat;
- B. se poate comite cu intenție spontană (repentină);
- C. atrage reținerea în sarcina instigatorului a unei tentative de omor atunci când, deși el instigase la uciderea victimei, a fost informat de către autor că victima a supraviețuit tentativei, cu toate că, în realitate, victima decedase pe loc.

Răspuns: B**66 În materia influențării declarațiilor:**

- A. nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre persoana vătămată și autorul unei tentative la infracțiunea de omor;
- B. se va reține infracțiunea și dacă B îi oferă o sumă de bani lui C, pârât într-o cauză civilă în care fratele lui B era reclamant, pentru ca C să nu prezinte probe, chiar dacă acesta refuză respectiva sumă și nu dă curs rugămintii lui B;
- C. infracțiunea se va reține în concurs cu cea de hărțuire, dacă autorul, pentru a determina victima să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, o urmărește în mod repetat, fără drept sau interes legitim, cauzându-i astfel o stare de temere.

Răspuns: BC**67 În cazul în care o infracțiune sancționată de lege cu închisoarea de la unu la 5 ani este comisă în condițiile unei circumstanțe agravante legale generale și rămâne în forma tentativei (incriminate), este legal aplicată o pedeapsă cu închisoarea de:**

- A. 6 luni;
- B. 4 ani;
- C. 4 ani și 6 luni.

Răspuns: A**68 În cazul infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență:**

- A. elementul material poate consta și în acceptarea promisiunii unor foloase materiale, indirect, pentru o altă persoană decât autorul;
- B. subiectul activ este necircumstanțiat (general);
- C. nu se poate dispune confiscarea bunurilor pretinse de autor, dacă ulterior acestea nu au fost primite.

Răspuns: AC**69 Termenul de prescripție a executării unei pedepse principale aplicate persoanei fizice începe să curgă concomitent cu:**

- A. termenul de supraveghere în cazul în care s-a dispus condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere;
- B. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, atunci când pedeapsa principală este amenda;
- C. termenul de încercare (definitivare) al grațierii totale și condiționate a pedepsei principale.

Răspuns: B

70 În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu:

- A. paguba cauzată prin comiterea faptei se poate produce și în patrimoniul unei persoane juridice;
- B. se va aplica, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică;
- C. subiect activ poate fi și persoana care exercită, temporar, fără remunerație, o însărcinare în cadrul unei persoane juridice de drept privat.

Răspuns: AC**71 În cazul revocării liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață ca urmare a comiterii, de către condamnatul în vârstă de 50 de ani, a unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, infracțiune pentru care instanța aplică pedeapsa închisorii:**

- A. revocarea este facultativă dacă noua infracțiune este din culpă;
- B. pedeapsa rezultantă se determină prin cumul juridic între noua pedeapsă și termenul de supraveghere al liberării condiționate (10 ani);
- C. pedeapsa principală rezultantă nu se stabilește potrivit sistemului cumulului aritmetic.

Răspuns: C**72 Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:**

- A. se pedepsește și în forma tentativei;
- B. se reține în concurs real cu infracțiunea de uz de fals dacă, ulterior falsificării unei diplome de bacalaureat, autorul o arată unui prieten pentru a se lăuda;
- C. se reține în variantă agravată dacă este săvârșită de un funcționar public, chiar dacă acesta nu se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu la momentul comiterii faptei.

Răspuns: A**73 Suntem în prezența unei participații impropriei reglementate de Codul penal:**

- A. dacă autorul acționează din culpă, iar complicele se află într-o eroare culpabilă cu privire la caracterul ilicit al faptei;
- B. dacă instigatorul acționează cu intenție, iar instigatul este un minor în vârstă de 17 ani care comite o infracțiune intenționată;
- C. dacă autorul comite infracțiunea cu intenție, iar cel care înlesnește săvârșirea acesteia acționează sub imperiul unei erori culpabile (vincibile) asupra unui element constitutiv al infracțiunii.

Răspuns: A**74 Infracțiunea de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat:**

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de vătămare corporală din culpă dacă H, conducând neatent pe drumul public un autoturism neînmatriculat, lovește un pieton, cauzându-i leziuni ușoare, care nu necesită zile de îngrijiri medicale;
- B. poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere;
- C. poate viza și o remorcă.

Răspuns: BC**75 Infracțiunea de abandon de familie:**

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești în cazul neexecutării, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni de ucidere din culpă;
- B. săvârșită prin neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea celor 3 copii ai inculpatului, constituie o infracțiune unică;
- C. poate fi comisă și prin alungarea, de către persoana care are obligația legală de întreținere, a celui îndreptățit la întreținere, expunându-l pe acesta din urmă la suferințe morale.

Răspuns: BC

76 În cazul acordului de recunoaștere a vinovăției:

- A. inculpatul nu poate reveni niciodată asupra consimțământului său valabil exprimat;
- B. hotărârea definitivă prin care a fost admis acordul este supusă revizuirii atunci când față de același inculpat se pronunțase anterior o altă hotărâre definitivă pentru aceeași faptă;
- C. ședința de judecată este nepublică, dacă unicul inculpat din cauză este minor la data sesizării instanței.

Răspuns: C

77 Nerespectarea dispozițiilor legale privind asistența juridică:

- A. a inculpatului persoană juridică, în cursul judecății, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, poate atrage incidența nulității relative;
- B. a inculpatului, la momentul încheierii cu acesta a acordului de recunoaștere a vinovăției, este sancționată cu nulitatea absolută;
- C. a persoanei vătămate minore care este constituită parte civilă în procesul penal atrage incidența nulității absolute.

Răspuns: BC

78 În cursul judecății în primă instanță s-a luat măsura arestării preventive a inculpatului, muncitor necalificat, trimis în judecată pentru comiterea unei tentative la infracțiunea de omor. Instanța, ulterior dispunerii arestării, dar anterior soluționării căii de atac împotriva acesteia, a schimbat încadrarea juridică din tentativă la infracțiunea de omor în infracțiunea de lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 alin. (1) C.pen. În acest caz, calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă:

- A. se soluționează de tribunal;
- B. se soluționează de curtea de apel;
- C. poate fi admisă chiar dacă soluționarea ei are loc după ce prima instanță a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a dispus menținerea acesteia.

Răspuns: BC

79 Poate avea calitatea de martor:

- A. o persoană lipsită de capacitate de exercițiu;
- B. colaboratorul căruia i-a fost atribuită o altă identitate decât cea reală;
- C. sora unuia dintre inculpați, doar cu privire la faptele celorlalți coinculpați.

Răspuns: AB

80 Reprezintă un act procesual:

- A. citația;
- B. predarea și percheziționarea trimiterilor poștale;
- C. încuviințarea audierii investigatorului sub acoperire.

Răspuns: C

81 Este necesară punerea în mișcare a acțiunii penale anterior:

- A. audierii anticipate a unui martor;
- B. dispunerii măsurii supravegherii tehnice;
- C. luării măsurii controlului judiciar pe cauțiune.

Răspuns: C

82 Cheltuielile judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal:

- A. sunt suportate de inculpat, atunci când acesta a împiedicat producerea rezultatului infracțiunii și nu a solicitat continuarea procesului penal;
- B. în caz de împăcare sunt suportate în totalitate de persoana vătămată căreia i s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de furt în infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
- C. pot fi reduse în apel doar atunci când privesc cheltuielile efectuate în faza de judecată.

Răspuns: A

83 Contestația formulată împotriva:

- A. măsurii asigurătorii luate de procuror este suspensivă de executare;
- B. sentinței prin care instanța respinge cererea de reabilitare se judecă în ședință nepublică;
- C. încheierii judecătorului de cameră preliminară, prin care se constată că instanța sesizată nu are competența de a judeca în primă instanță respectiva cauză, se poate formula în termen de 3 zile de la comunicare.

Răspuns: B

84 Este admisibilă contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță prin care:

- A. se admite în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, chiar dacă contestația vizează exclusiv valoarea cauțiunii;
- B. se dispune revocarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice, înainte de expirarea duratei acesteia, pe motiv că internarea nu mai este necesară;
- C. se respinge cererea formulată de procuror de efectuare a examinării fizice.

Răspuns: A

85 Contestația formulată de către inculpat împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 15 de zile:

- A. poate fi admisă, situație în care se poate dispune respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive;
- B. este suspensivă de executare, dacă este formulată de procuror;
- C. se poate soluționa în lipsa inculpatului minor care lipsește nejustificat, doar dacă este prezent unul dintre părinți sau reprezentantul legal, precum și apărătorul ales sau desemnat din oficiu.

Răspuns: A

86 Reluarea urmăririi penale:

- A. după suspendare este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității;
- B. intervine și în cazul în care suspectul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligația de a cere public scuze persoanei vătămate, obligație impusă prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală;
- C. se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției de clasare și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Răspuns: B

87 Plângerea prealabilă:

- A. formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul judiciar care o primește;
- B. nu este necesar a fi formulată pentru ca organul de cercetare penală să constate săvârșirea infracțiunii flagrante pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă;
- C. va fi respinsă prin ordonanță de către organul de cercetare penală atunci când acesta constată tardivitatea ei.

Răspuns: AB

88 Constituie măsuri de supraveghere tehnică:

- A. localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
- B. accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
- C. livrarea supravegheată, utilizarea investigatorilor sub acoperire, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.

Răspuns: B

89 Redeschiderea urmăririi penale:

- A. se dispune și dacă procurorul care a dispus soluția de clasare constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea și infirmă ordonanța;
- B. se dispune și dacă procurorul constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea și revocă ordonanța;
- C. nu este supusă întotdeauna confirmării judecătorului de cameră preliminară.

Răspuns: BC

90 Partea civilă:

- A. poate renunța, în tot sau în parte, la pretențiile civile formulate, doar până la începerea dezbaterilor în apel;
- B. este întotdeauna subiectul pasiv principal al infracțiunii;
- C. poate face apel în ceea ce privește latura penală a cauzei.

Răspuns: C

91 Atunci când se dispune încetarea procesului penal ca urmare a:

- A. intervenirii amnistiei, instanța nu poate dispune confiscarea cauțiunii;
- B. împăcării, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă;
- C. decesului inculpatului, se mențin măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor acestuia în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Răspuns: C

92 Atrage incidența nulității absolute:

- A. neîntocmirea referatului de evaluare a inculpatului minor în cursul judecății, atunci când acesta nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- B. judecarea de către curtea de apel, în primă instanță, a cererii de revizuire având ca obiect o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracțiunea de abuz în serviciu comisă de un funcționar bancar, pronunțată într-o cauză în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție, cerere întemeiată pe motivul că procurorul a comis o infracțiune în legătură cu acea cauză, împrejurare care a influențat soluția pronunțată;
- C. menținerea arestării preventive a inculpatului la data de 12.02.2021 de către judecătorul de cameră preliminară, în condițiile în care la data de 11.01.2021 judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a dispus începerea judecății în aceeași cauză.

Răspuns: C

93 Renunțarea la audierea unui martor:

- A. nu poate fi pusă în dezbateri, din oficiu, de instanța de judecată;
- B. este urmată de citirea, în cursul cercetării judecătorești, a depoziției date de martor în cursul urmăririi penale;
- C. intervine și dacă audierea martorului nu mai este posibilă deoarece acesta nu își mai amintește faptele cu privire la care este întrebat.

Răspuns: A

94 Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației, a avut calitatea de inculpat:

- A. poate fi folosită împotriva sa în altă cauză penală;
- B. nu poate fi luată în considerare pentru pronunțarea unei soluții de condamnare în cazul celorlalți inculpați;
- C. poate fi folosită în favoarea sa, în cazul în care redobândește calitatea de inculpat.

Răspuns: C

95 În cursul procedurii de cameră preliminară:

- A. se poate dispune excluderea procesului-verbal întocmit ca urmare a identificării de persoane după fotografii, identificare efectuată de către persoana vătămată, ce s-a desfășurat în lipsa și fără încunoștințarea avocatului din oficiu al inculpatului, care a solicitat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală;
- B. nu pot fi administrate alte mijloace de probă, în afară de proba cu înscrisuri;
- C. judecătorul de cameră preliminară nu poate invoca, din oficiu, nulitatea relativă.

Răspuns: A

96 Cererea de revizuire:

- A. formulată după expirarea termenului legal se respinge, prin sentință, ca inadmisibilă;
- B. formulată de procuror nu poate fi întemeiată pe motivul că s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii definitive de achitare pronunțate în cauză;
- C. nu poate privi latura civilă a cauzei.

Răspuns: A

97 Instanța de judecată:

- A. poate schimba prin sentință încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare, inclusiv în situația în care inculpatul este judecat în procedura recunoașterii învinuirii;
- B. poate dispune reunirea cauzelor în cazul în care constată că pe rolul altei instanțe se află o cauză având ca obiect o infracțiune săvârșită de notarul public X, în calitate de instigator la infracțiunea de uz de fals comisă de Y, minor în vârstă de 17 ani, ce face obiectul cauzei aflate pe rolul său, ambele cauze aflându-se în faza apelului;
- C. constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță, dacă durata totală a acesteia (4 ani) a depășit jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării prin acordul de recunoaștere a vinovăției, chiar dacă inculpatul este minor.

Răspuns: C

98 Suspendarea judecății:

- A. se dispune întotdeauna când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată;
- B. în fața primei instanțe, atunci când s-a cerut extrădarea activă a inculpatului, se dispune prin încheiere care este supusă contestației;
- C. se dispune în situația în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană.

Răspuns: B

99 Termenul de 5 zile în care procurorul trebuie să depună propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei la judecătorul de drepturi și libertăți:

- A. este un termen regresiv și peremptoriu;
- B. este un termen procedural și dilatoriu;
- C. expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare.

Răspuns: AC

100 Contestația:

- A. poate avea ca obiect hotărârea prin care s-a respins cererea condamnatului de a se constata că a intervenit prescripția executării pedepsei;
- B. declarată după expirarea termenului legal este considerată ca fiind făcută în termen doar dacă a fost formulată în cel mult 48 de ore de la încetarea cauzei temeinice de împiedicare, atunci când are ca obiect ordonanța prin care procurorul a dispus luarea măsurii asigurătorii;
- C. declarată personal de inculpatul minor poate fi retrasă de acesta, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Răspuns: A

Drept civil - -

Admitere la INM și admitere în magistratură - 25 septembrie 2022 Grila nr.2

1 În materia contractului de donație:

- A. revocarea operează de drept dacă donatarul nu execută, fără justificare, sarcinile la care s-a obligat;
- B. revocarea promisiunii de donație operează de drept când, anterior executării sale, promitentul a devenit insolubil;
- C. se încalcă principiul irevocabilității donațiilor atunci când contractul conține o clauză care prevede întoarcerea bunului donat în cazul când donatarul ar precedea donatorului.

Răspuns: B

2 Este lovit de nulitate absolută:

- A. legatul prin care o persoană cu capacitate deplină de exercițiu dispune cu titlu gratuit de toate bunurile sale în favoarea unei persoane care urmează să fie determinată după anumite criterii care vor fi stabilite ulterior datei decesului dispunătorului;
- B. actul sub semnătură privată prin care au fost enumerate și evaluate bunurile mobile ce fac obiectul unui contract de donație;
- C. contractul de împrumut de consumație încheiat printr-un înscris sub semnătură privată.

Răspuns: A

3 În materia reparării prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:

- A. în toate cazurile, instanța va putea acorda celui care și-a pierdut parțial mobilitatea o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente;
- B. dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept, dedus judecății, poate face obiectul unui contract de cesiune de creanță în cursul judecății privind stabilirea respectivului drept;
- C. instanța, în caz de deces al victimei, ținând cont de împrejurări, poate acorda despăgubiri pentru repararea prejudiciului nepatrimonial și celui căruia victima îi presta întreținere în mod curent, fără a avea o obligație legală în acest sens, numai dacă dovedește existența unui asemenea prejudiciu.

Răspuns: AC

4 În cazul contractului de întreținere:

- A. acesta se poate încheia prin înscris sub semnătură privată, dacă a fost înregistrat ulterior la organele fiscale;
- B. întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă;
- C. părțile pot stabili că rezoluțiunea poate fi declarată unilateral, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când comportamentul acestuia face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri.

Răspuns: B

5 În materia contractului de vânzare, în lipsa unei stipulații legale sau convenționale contrare:

- A. proprietatea se transmite de drept cumpărătorului, la momentul încheierii contractului, numai atunci când bunul a fost predat anterior, indiferent dacă prețul a fost sau nu plătit;
- B. vânzătorul datorează cumpărătorului garanție împotriva evicțiunii ce rezultă din pretențiile unui terț, indiferent de data nașterii dreptului terțului;
- C. indiferent dacă le-a cunoscut sau nu, vânzătorul garantează contra acelor vicii ale bunului vândut care, la data predării, nu puteau fi descoperite fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent și care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic;

Răspuns: C

6 Este indivizibilă:

- A. obligația persoanelor care răspund împreună pentru comiterea unei fapte prejudiciabile în temeiul răspunderii civile delictuale;
- B. obligația de a executa prin echivalent o obligație indivizibilă;
- C. obligația de garanție contra evicțiunii între debitori.

Răspuns: C**7 În cazul contractului de locațiune:**

- A. dacă acesta este încheiat prin înscris sub semnătură privată care a fost înregistrat la organele fiscale sau dacă a fost încheiat în formă autentică constituie titlu executoriu pentru toate obligațiile părților, care decurg din acesta;
- B. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință și este încheiat fără determinarea duratei, în lipsa unei convenții contrare, chiriașul poate denunța contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei;
- C. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință, este considerată nescrisă orice clauză în temeiul căreia chiriașul se obligă să recunoască sau să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator.

Răspuns: BC**8 Servituțiile:**

- A. se sting prin neuz timp de 10 ani, termenul începând să curgă de la data ultimului act contrar în cazul servituțiilor continue;
- B. de trecere se pot stinge prin răscumpărare, atunci când există o disproporție vădită între utilitatea care o procură fondului dominant și inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit;
- C. de a nu construi peste o anumită înălțime sunt servituți aparente.

Răspuns: B**9 Este de drept în întârziere:**

- A. debitorul, atunci când creditorul a depus împotriva sa o cerere de chemare în judecată la instanța competentă;
- B. debitorul, atunci când a refuzat să își execute obligația cu executare succesivă în mod repetat;
- C. în privința obligației sale de preluare a bunurilor, cumpărătorul care a plătit prețul pentru bunuri mobile supuse deteriorării rapide, însă nu le-a preluat în termenul convenit.

Răspuns: BC**10 Poate veni la moștenire descendentul condamnat penal definitiv:**

- A. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, dar care a fost iertat ulterior de acesta printr-o mențiune expresă, cuprinsă în contractul de donație, valabil încheiat, prin care de cujus i-a donat o locuință, împreună cu terenul aferent;
- B. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, faptă pentru care a intervenit reabilitarea judecătorească anterior decesului lui de cujus;
- C. pentru săvârșirea unor fapte grave de violență fizică, cu intenție, asupra celui care lasă moștenirea, în condițiile în care acțiunea în declararea nedemnității judiciare, formulată de către celălalt descendent, a fost respinsă ca tardiv introdusă.

Răspuns: AC**11 Creditorii personali:**

- A. ai unuia dintre soți nu pot urmări bunurile comune ale acestora;
- B. ai succesibilului pot accepta moștenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanței lor;
- C. ai unui coproprietar nu pot să intervină în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.

Răspuns: AB**12 În cazul regimului comunității legale:**

- A. sunt bunuri proprii bunurile dobândite prin donație, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- B. în toate cazurile, actele de înstrăinare având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți;
- C. sunt datorii comune ale soților obligațiile pe care aceștia le-au contractat împreună.

Răspuns: C

13 În cazul contractului de mandat:

- A. fără reprezentare, o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părți, numită mandant, și își asumă față de terți obligațiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștință despre mandat;
- B. creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului, dacă mandatul fără reprezentare are dată certă și aceasta este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare;
- C. cu reprezentare, mandantul va restitui mandatarului toate cheltuielile avansate de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile legale aferente, calculate de la data efectuării cheltuielilor.

Răspuns: AB**14 Compensația:**

- A. nu poate fi opusă împotriva creditorului popritor (Primus) de către debitorul (Secundus) care, fiind terț poprit, dobândește o creanță asupra creditorului popritor (Primus).
- B. nu operează dacă una dintre cele două datorii compensabile este afectată de un termen de grație neîmplinit încă;
- C. care operează între creditor și unul dintre debitorii ținuți de o obligație indivizibilă, stinge obligația și îi liberează pe ceilalți codebitori, aceștia rămânând însă ținuți să plătească celui dintâi echivalentul părților lor din obligație.

Răspuns: AC**15 În materia răspunderii civile delictuale:**

- A. lipsa discernământului nu îl scutește pe autorul prejudiciului de plata unei indemnizații către victimă, ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanei care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l supraveghea;
- B. răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condițiile legii;
- C. proprietarul unui câine nu răspunde de prejudiciul cauzat de acesta dacă dovedește că animalul a scăpat de sub paza sa datorită unui defect de fabricație al lesei.

Răspuns: AB**16 În materia dreptului de uzufruct:**

- A. dacă bunul care face obiectul acestuia a fost distrus în întregime, din culpa exclusivă a unui terț, dreptul de uzufruct va continua asupra sumei de bani plătite de terț cu titlu de despăgubire;
- B. indiferent de împrejurări, uzufructuarul nu are drept de dispoziție asupra bunului care face obiectul uzufructului;
- C. dreptul de uzufruct constituit până la data la care un terț va ajunge la o anumită vârstă se stinge dacă uzufructuarul decedează înainte de această dată.

Răspuns: AC**17 În materia viciilor de consimțământ:**

- A. eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea contractului;
- B. violența exercitată de un terț poate atrage anularea contractului dacă partea al cărei consimțământ nu a fost viciat cunoștea sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască violența săvârșită de către terț;
- C. contractul de întreținere cu titlu oneros poate fi anulat pentru leziune.

Răspuns: AB**18 În materia autorității părintești:**

- A. se prezumă că un părinte are consimțământul celuilalt părinte, atunci când îndeplinește singur un act curent, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, în raport cu terții de bună-credință;
- B. părintele nu este obligat să acorde întreținere copilului său în cazul în care instanța de tutelă a pronunțat decăderea din drepturile părintești;
- C. decăderea din exercițiul drepturilor părintești pronunțată față de unul dintre copii se întinde asupra tuturor copiilor, născuți sau nenăscuți la data pronunțării hotărârii.

Răspuns: A

19 Simulația:

- A. nu permite succesorilor cu titlu universal ai părților să invoce contractul secret împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent;
- B. se aplică atât actelor juridice patrimoniale, cât și celor nepatrimoniale;
- C. poate fi dovedită de părți cu orice mijloc de probă, atunci când pretind că aceasta are caracter ilicit.

Răspuns: AC**20 Dreptul de concesiune corespunzător dreptului de proprietate publică:**

- A. permite concesionarului să înstrăineze bunurile rezultate din realizarea concesiunii pentru a asigura exploatarea bunului;
- B. permite concesionarului să păstreze fructele bunului concesionat;
- C. este apărat, de către concedent, pe calea acțiunii confesorii.

Răspuns: B**21 În cazul aplicării în timp a legii civile:**

- A. actul juridic afectat de o cauză de ineficacitate sub imperiul legii vechi, alta decât una care atrage nulitatea, este considerat eficace dacă legea nouă înlătură cauza de ineficacitate;
- B. dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din obligația legală a moștenitorului persoanei care a fost obligată la întreținerea unui minor de a continua întreținerea pe perioada cât cel întreținut este minor, dacă părinții acestuia au murit, în limita valorii bunurilor moștenite, dacă această situație juridică subzistă după intrarea în vigoare a legii noi;
- C. prescripția începută sub imperiul legii vechi, neîmplinită la momentul intrării în vigoare a legii noi, este supusă dispozițiilor legale ale legii noi, dacă acestea permit împlinirea prescripției în condiții mai favorabile.

Răspuns: B**22 În materia prescripției extinctive:**

- A. renunțarea la beneficiul prescripției, făcută de unul dintre debitori, produce efecte și în privința codebitorilor, în cazul obligațiilor solidare;
- B. părțile care au capacitatea deplină de exercițiu pot, prin acord expres, să convină asupra unei clauze contractuale prin care declară drept imprescriptibilă acțiunea în anularea actului juridic în caz de violență;
- C. când este vorba de prestații succesive, prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data la care fiecare prestație devine exigibilă, iar dacă prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestație devine exigibilă.

Răspuns: C**23 Contractul de vânzare:**

- A. este nul absolut dacă prețul este fictiv;
- B. când are ca obiect o moștenire poate conține o clauză prin care este înlăturată obligația vânzătorului de a garanta calitatea sa de moștenitor;
- C. care conține stipulația prin care obligația de garanție contra evicțiunii a vânzătorului este înlăturată, presupune ca, totuși, în cazul în care cumpărătorul a fost evins de întregul bun sau de o parte îndeajuns de însemnată, acesta să poată obține de la vânzător restituirea prețului, chiar dacă cumpărătorul și-a asumat riscul producerii evicțiunii.

Răspuns: B**24 Acțiunea posesorie:**

- A. nu poate fi introdusă în termenul legal de prescripție de un an de la deposdare de cel care exercită o posesie viciată, chiar dacă deposdarea sa a fost violentă;
- B. nu poate fi introdusă împotriva unui terț de titularul unui drept de uzufruct viager asupra unei locuințe, întrucât acesta are la dispoziție acțiunea confesorie;
- C. poate fi introdusă dacă există motive temeinice să se considere că bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat ca urmare a unor lucrări, precum efectuarea unor săpături pe fondul învecinat.

Răspuns: C

25 În cazul condiției suspensive:

- A. atunci când aceasta produce efecte retroactive, actele încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile și, în cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data îndeplinirii acesteia;
- B. partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția poate renunța unilateral la aceasta, anterior îndeplinirii ei;
- C. preluarea datoriei care este afectată de condiție și care a fost convenită cu debitorul își va produce efectele numai în cazul în care creditorul își dă acordul.

Răspuns: BC

26 În legătură cu modul în care se consemnează depoziția martorului se aplică legea de la data:

- A. nașterii raportului juridic dedus judecății;
- B. administrării probei;
- C. începerii procesului.

Răspuns: B

27 Cererea prin care se solicită constatarea cotelor părți ce revin reclamantului și părților din dreptul de proprietate asupra unui bun:

- A. este de competența judecătorei indiferent de valoarea bunului;
- B. este inadmisibilă, deoarece reclamantul are la dispoziție o acțiune în realizare;
- C. este de competența teritorială a locului situării imobilului, în toate cazurile.

Răspuns: A

28 Autoritatea de lucru judecat:

- A. nu se manifestă în privința hotărârii prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată dată în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă;
- B. sub aspectul efectului negativ se invocă pe cale de excepție, care se analizează înaintea excepției prescripției extinctive a dreptului la acțiune;
- C. încetează odată cu forța executorie a hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectului pozitiv, cât și al celui negativ.

Răspuns: B

29 Instanța poate încuviința proba cu interogatoriul, în situația în care:

- A. intervenientul principal solicită încuviințarea acestei probe la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu a cererii de intervenție;
- B. reclamantul solicită încuviințarea acestei probe la ultimul termen de judecată, anterior deschiderii dezbaterilor în fond, existând acordul expres al celorlalte părți;
- C. se solicită această probă pentru dovedirea motivelor de recuzare.

Răspuns: AB

30 Instanța va dispune repunerea pe rol a cauzei:

- A. în situația în care, după închiderea dezbaterilor, unul din judecătorii care a luat parte la judecată a promovat la instanța superioară până la momentul pronunțării hotărârii;
- B. dacă, în timpul deliberării, constată că are nevoie de lămuriri noi;
- C. dacă, în termenul de amânare a pronunțării, partea care a pretins cheltuieli de judecată depune dovada existenței și întinderii acestora.

Răspuns: B

31 În ceea ce privește încheierea de ședință:

- A. redactarea acesteia de greșier cu depășirea termenului de 3 zile de la data ședinței de judecată atrage nulitatea acesteia;
- B. aceasta va cuprinde întotdeauna calea de atac;
- C. prin care instanța a respins excepția lipsei calității procesual active, ca neîntemeiată, aceasta are caracter interlocutoriu.

Răspuns: C

32 Cererea de strămutare pentru motiv de bănuială legitimă:

- A. nu poate fi formulată direct în căile de atac, dacă motivul exista și era cunoscut încă de la momentul judecății în primă instanță;
- B. dacă se întemeiază pe calitatea de parte a tribunalului, revine în competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se va pronunța printr-o încheiere definitivă;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă atunci când se întemeiază pe calitatea de judecător a reclamantului, dacă pârâtul nu a invocat mai întâi încălcarea normelor de competență facultativă.

Răspuns: B

33 Decăderea:

- A. reclamantului din dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată poate fi invocată și de instanță, din oficiu;
- B. nu intervine atunci când partea nu îndeplinește obligațiile stabilite de instanță privind avansarea cheltuielilor referitoare la administrarea probelor, dacă prin aceasta nu se amână judecata;
- C. din dreptul de a invoca nerespectarea normelor privind competența teritorială de drept comun într-o cerere privind ordonanța președințială intervine dacă pârâtul nu a invocat excepția necompetenței prin întâmpinare.

Răspuns: AB

34 Excepția de necompetență:

- A. odată admisă are ca efect anularea necondiționată de vătămare a actelor de procedură efectuate, inclusiv a procedurii de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, care se va relua la instanța în favoarea căreia a operat declinarea de competență;
- B. teritorială, atunci când unul dintre pârâți a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, poate fi invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, de oricare dintre pârâți sau de instanță din oficiu;
- C. teritorială, în cazul unei cereri formulate de un profesionist împotriva unui consumator, la o altă instanță decât cea a domiciliului consumatorului, poate fi invocată chiar și de instanță, din oficiu.

Răspuns: C

35 Este admisibilă proba cu martori:

- A. în cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, dacă partea dovedește că s-a aflat în imposibilitate morală de întocmire a unui înscris;
- B. pentru dovedirea faptului că starea sănătății unui soț face imposibilă continuarea căsătoriei;
- C. pentru dovedirea unor fapte contrare celor constatate personal de agentul procedural care a întocmit procesul-verbal de înmânare a citației.

Răspuns: B

36 Cererea de intervenție voluntară principală formulată în primă instanță prin care un terț solicită să i se lase în deplină proprietate un bun ce face obiectul procesului de partaj:

- A. nu poate fi formulată după pronunțarea încheierii de admitere în principiu a cererii de partaj judiciar;
- B. după ce a fost admisă în principiu, ar putea fi disjunsă, dacă judecata acesteia ar întârzia judecata în cererea principală;
- C. dacă este respinsă ca inadmisibilă, încheierea de respingere poate fi atacată de cel care a formulat cerere de intervenție odată cu fondul.

Răspuns: C

37 Este executorie provizoriu de drept:

- A. încheierea de admitere a cererii de asigurare a probelor;
- B. orice hotărâre de primă instanță prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de un minor;
- C. hotărârea de admitere a cererii pronunțată în primă instanță în procedura ordonanței președințiale.

Răspuns: AC

38 Nulitatea actelor de procedură este necondiționată de vătămare:

- A. atunci când o cerere de asigurare a probelor s-a judecat în ședință publică;
- B. în cazul lipsei dovezii calității de reprezentant;
- C. în cazul nerespectării normelor de competență teritorială de drept comun.

Răspuns: BC

39 Se poate formula recurs:

- A. împotriva unei hotărâri date în apel ce privește o cerere care are ca obiect grănițuire;
- B. împotriva unei hotărâri date ca urmare a renunțării la dreptul pretins, chiar dacă hotărârea este pronunțată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, chiar dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de instanță într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este definitivă, cu excepția situației în care încheierea a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Răspuns: BC

40 Cererea reconvențională:

- A. este inadmisibilă într-o cerere privind evacuarea, formulată în procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
- B. în legătură cu pretențiile din cererea de intervenție principală se va formula până la primul termen de judecată după admiterea în principiu a cererii de intervenție;
- C. nu este supusă procedurii de verificare și regularizare, în afară de situația în care prin aceasta sunt chemate în judecată în calitate de pârâți și alte persoane decât reclamantul.

Răspuns: A

41 Pentru înființarea sechestrului asigurator:

- A. este obligatorie deținerea de creditor a unei creanțe constatate prin act scris;
- B. este obligatorie individualizarea de creditor a bunurilor asupra cărora solicită să se înființeze sechestrul;
- C. instanța decide de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere executorie.

Răspuns: C

42 Poate declara apel principal:

- A. reclamantul, în situația în care prima instanță a omis să se pronunțe asupra cererii sale de acordare a cheltuielilor de judecată;
- B. procurorul care a participat la judecată în procesul civil, deși participarea acestuia nu era obligatorie potrivit legii;
- C. pârâtul care a executat în tot hotărârea de primă instanță prin care s-a dispus obligarea sa la strămutarea hotărului.

Răspuns: B

43 Instanța poate reveni asupra probei testimoniale încuviințate:

- A. în situația în care, după administrarea probei cu interogatoriu, apreciază că aceasta nu mai este necesară;
- B. în situația în care martorul nu s-a putut prezenta la termenul la care a fost citat și a dovedit cu acte medicale imposibilitatea prezentării la acel termen de judecată;
- C. în situația în care partea se obligă să aducă martorul la termen și, în mod imputabil, nu își îndeplinește această obligație.

Răspuns: A

44 Cererea de revizuire:

- A. este inadmisibilă, dacă se invocă faptul că prima instanță a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, atunci când partea nu a formulat cerere de completare a hotărârii;
- B. se soluționează printr-o hotărâre care este în toate cazurile supusă căilor de atac prevăzute pentru hotărârea atacată;
- C. pe motiv că obiectul pricinii nu se află în ființă se poate exercita în termen de o lună de la cel din urmă act de executare.

Răspuns: C

45 Perimarea cererii de chemare în judecată:

- A. la fel ca perimarea executării silite, lipsește de efecte toate actele efectuate anterior constatării perimării, indiferent de efectele produse de acestea;
- B. nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanța de apel;
- C. la fel ca perimarea instanței, presupune lăsarea în nelucrare a cererii din motive imputabile părții.

Răspuns: B

46 Introducerea cererii de chemare în judecată:

- A. întrerupe prescripția dreptului la acțiune, chiar dacă a fost introdusă la o instanță necompetentă absolut;
- B. fără parcurgerea unei proceduri prealabile, atunci când aceasta este obligatorie potrivit legii, determină anularea cererii de chemare în judecată, excepția putând fi invocată și de instanță din oficiu;
- C. în cazul competenței teritoriale alternative exprimă alegerea reclamantului, acesta nemaiputând reveni ulterior pentru a solicita judecarea de o altă instanță deopotrivă competentă.

Răspuns: AC

47 Este incompatibil absolut:

- A. judecătorul care, pronunțând o hotărâre asupra fondului în primă instanță, este chemat să rejudece aceeași cauză ca urmare a trimiterii spre rejudecare, în urma admiterii căii de atac, pe motiv că judecata la prima instanță a avut loc fără legala citare a părților;
- B. procurorul care, participând la judecata cauzei în primă instanță, pune concluzii în apelul formulat în respectiva cauză;
- C. judecătorul care este investit să judece apelul împotriva hotărârii prin care a respins cererea de chemare în judecată având ca obiect o cerere de partaj, fără a se pronunța pe fond, deoarece părțile nu au solicitat introducerea în cauză a terțului care avea calitatea de coproprietar al bunurilor supuse împărțelii.

Răspuns: AC

48 La încuviințarea de executare silită, instanța verifică:

- A. dacă au fost respectate dispozițiile legale privind competența organului de executare sesizat;
- B. dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul prezentat, constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
- C. prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Răspuns: AB

49 Are termen în cunoștință:

- A. partea care a depus cererea prin mandatar și a luat termenul în cunoștință;
- B. partea care a fost citată pentru un termen la domiciliul ales, la cabinetul avocatului său, iar citația pentru acel termen a fost primită de persoana însărcinată cu primirea corespondenței;
- C. deținutul care a fost prezent personal la un termen de judecată.

Răspuns: AB

50 Reprezentarea convențională:

- A. poate înceta prin revocarea mandatului în cursul termenului pentru exercitarea căilor de atac;
- B. a persoanei juridice se poate realiza numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii;
- C. poate conferi mandatarului dreptul de a răspunde la interogatoriu în locul părții, dacă procura autentică cuprinde o mențiune expresă în acest sens, iar partea, persoana fizică, se află în străinătate.

Răspuns: AB

51 Instigare:

- A. se reține în cazul lui X care, aflând că Y a decis să comită un furt simplu, îl sfătuiește că ar fi mai bine să comită fapta în timpul nopții și, în consecință, Y comite un furt calificat;
- B. se poate comite cu intenție spontană (repentină);
- C. atrage reținerea în sarcina instigatorului a unei tentative de omor atunci când, deși el instigase la uciderea victimei, a fost informat de către autor că victima a supraviețuit tentativei, cu toate că, în realitate, victima decedase pe loc.

Răspuns: B**52 În cazul infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență:**

- A. elementul material poate consta și în acceptarea promisiunii unor foloase materiale, indirect, pentru o altă persoană decât autorul;
- B. subiectul activ este necircumstanțiat (general);
- C. nu se poate dispune confiscarea bunurilor pretinse de autor, dacă ulterior acestea nu au fost primite.

Răspuns: AC**53 În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu:**

- A. paguba cauzată prin comiterea faptei se poate produce și în patrimoniul unei persoane juridice;
- B. se va aplica, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică;
- C. subiect activ poate fi și persoana care exercită, temporar, fără remunerație, o însărcinare în cadrul unei persoane juridice de drept privat.

Răspuns: AC**54 Vom fi în prezența unei legi de dezincriminare atunci când în cursul procesului penal intră în vigoare o lege nouă care:**

- A. prevede că fapta pentru care inculpatul minor a fost trimis în judecată este tipică doar dacă a fost comisă de un major;
- B. prevede o cauză de nepedepsire incidentă în speță, care nu era reglementată de legea veche;
- C. extinde sfera de aplicare a unei cauze justificative generale, astfel încât aceasta devine incidentă cu privire la fapta comisă de inculpat.

Răspuns: A**55 Infracțiunile de viol și agresiune sexuală:**

- A. au același element material;
- B. pot fi reținute în concurs real, chiar dacă sunt comise împotriva aceluiași subiect pasiv;
- C. se rețin în variantă agravată atunci când au fost comise față de un minor, chiar dacă autorul nu are antecedente penale.

Răspuns: BC**56 Infracțiunea de abandon de familie:**

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești în cazul neexecutării, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni de ucidere din culpă;
- B. săvârșită prin neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea celor 3 copii ai inculpatului, constituie o infracțiune unică;
- C. poate fi comisă și prin alungarea, de către persoana care are obligația legală de întreținere, a celui îndreptățit la întreținere, expunându-l pe acesta din urmă la suferințe morale.

Răspuns: BC**57 Împăcarea:**

- A. împiedică luarea măsurii de siguranță a confiscării extinse în raport de infracțiunea în privința căreia a intervenit;
- B. nu mai poate interveni în cursul urmăririi penale dacă anterior a intrat în vigoare o lege care grațiază total și necondiționat pedepsele cel mult egale cu maximumul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă de inculpat;
- C. în cazul în care persoana vătămată este un minor, produce efecte doar dacă este însoțită de procuror.

Răspuns: A

58 În materia influențării declarațiilor:

- A. nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre persoana vătămată și autorul unei tentative la infracțiunea de omor;
- B. se va reține infracțiunea și dacă B îi oferă o sumă de bani lui C, pârât într-o cauză civilă în care fratele lui B era reclamant, pentru ca C să nu prezinte probe, chiar dacă acesta refuză respectiva sumă și nu dă curs rugăminții lui B;
- C. infracțiunea se va reține în concurs cu cea de hărțuire, dacă autorul, pentru a determina victima să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, o urmărește în mod repetat, fără drept sau interes legitim, cauzându-i astfel o stare de temere.

Răspuns: BC**59 În cazul infracțiunii comise prin omisiune, obligația de a acționa:**

- A. nu poate reveni unei persoane care nu are capacitate deplină de exercițiu;
- B. poate fi doar o obligație legală în cazul în care subiectul activ este un minor care răspunde penal;
- C. poate privi și protecția unei valori sociale ce nu aparține unei persoane fizice.

Răspuns: C**60 Infracțiunea de distrugere:**

- A. poate avea ca obiect material un înscris sub semnătură privată care aparține altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, chiar dacă prin distrugerea respectivului înscris nu s-a produs o pagubă;
- B. se va reține în variantă agravată dacă are ca obiect material un dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale;
- C. nu poate fi reținută dacă are ca obiect material un bun al făptuitorului, chiar dacă bunul face parte din patrimoniul cultural.

Răspuns: B**61 Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:**

- A. se pedepsește și în forma tentativei;
- B. se reține în concurs real cu infracțiunea de uz de fals dacă, ulterior falsificării unei diplome de bacalaureat, autorul o arată unui prieten pentru a se lăuda;
- C. se reține în variantă agravată dacă este săvârșită de un funcționar public, chiar dacă acesta nu se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu la momentul comiterii faptei.

Răspuns: A**62 În cazul infracțiunilor de abuz de încredere și gestiune frauduloasă:**

- A. obiectul material constă doar în bunuri mobile corporale;
- B. persoana juridică nu poate fi subiect activ;
- C. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Răspuns: C**63 Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale se va reține:**

- A. în concurs real cu infracțiunea de înșelăciune în variantă agravată dacă autorul, pretinzând că este funcționar la Primărie, îi solicită unei persoane suma de 500 de lei pentru a nu o amenda pentru încălcarea autorizației de construire a unei case;
- B. în variantă agravată dacă un funcționar public continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii;
- C. în variantă agravată în cazul în care X, șomer, de plictiseală, îmbracă o uniformă de polițist de la Brigada Rutieră și dirijează circulația într-o intersecție din oraș.

Răspuns: C**64 Vom fi în prezența unei pluralități intermediare dacă autorul comite o infracțiune din culpă:**

- A. în termenul de reabilitare judecătorească aferent condamnării pentru o infracțiune intenționată comisă anterior;
- B. în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei dispuse pentru o infracțiune intenționată;
- C. în timpul executării pedepsei închisorii care a înlocuit o pedeapsă cu amenda aplicată pentru o infracțiune intenționată.

Răspuns: C

65 Termenul de prescripție a executării unei pedepse principale aplicate persoanei fizice începe să curgă concomitent cu:

- A. termenul de supraveghere în cazul în care s-a dispus condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere;
- B. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, atunci când pedeapsa principală este amenda;
- C. termenul de încercare (definitivare) al grațierii totale și condiționate a pedepsei principale.

Răspuns: B

66 Constituie infracțiunea de omor calificat omorul comis în situația în care:

- A. X s-a gândit să o ucidă pe Y, colega sa de serviciu, din răzbunare pentru că aceasta fusese promovată înaintea lui, motiv pentru care X s-a documentat timp de câteva zile cu privire la diverse substanțe letale, iar apoi a cumpărat o astfel de substanță pe care a administrat-o timp de o săptămână în cafeaua lui Y, până ce substanța și-a făcut efectul, Y decedând, raportul de expertiză medico-legală arătând că Y era însărcinată în 10 săptămâni, aspect necunoscut de X;
- B. T, care executase anterior o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru infracțiunea de ucidere la cererea victimei, a ucis-o pe W, persoană minoră de sex feminin, iar ulterior, pentru ca fapta să nu fie descoperită, a secționat cadavrul și a incendiat părțile astfel rezultate, cenușa fiind ascunsă într-un recipient amplasat într-o groapă din pădure;
- C. la ora 20.30, Z a aflat că vecinul său V a retras de la bancomat o sumă importantă de bani, astfel încât a luat un cuțit din casă și a mers să-l aștepte pe V la un colț de stradă, pentru a-i lua banii, iar la ora 20.40, văzând că se apropie o persoană despre care a crezut că este V, a înjunghiat-o cu putere, de mai multe ori, în zona inimii, cu consecința decesului acesteia, luându-i portofelul, ulterior descoperindu-se că persoana înjunghiată nu era, în realitate, V.

Răspuns: AC

67 Măsura educativă a internării într-un centru educativ:

- A. se aplică în limite reduse la jumătate, dacă infracțiunea a rămas în forma tentativei pedepsibile;
- B. atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse aplicate pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană după majorat, dacă infracțiunea care a atras luarea măsurii educative a fost descoperită în termenul de supraveghere al suspendării;
- C. luată de instanță pe o perioadă de un an și 6 luni, se prescrie într-un termen de 2 ani.

Răspuns: C

68 În cazul revocării liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață ca urmare a comiterii, de către condamnatul în vârstă de 50 de ani, a unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, infracțiune pentru care instanța aplică pedeapsa închisorii:

- A. revocarea este facultativă dacă noua infracțiune este din culpă;
- B. pedeapsa rezultantă se determină prin cumul juridic între noua pedeapsă și termenul de supraveghere al liberării condiționate (10 ani);
- C. pedeapsa principală rezultantă nu se stabilește potrivit sistemului cumulului aritmetic.

Răspuns: C

69 În cazul în care o infracțiune sancționată de lege cu închisoarea de la unu la 5 ani este comisă în condițiile unei circumstanțe agravante legale generale și rămâne în forma tentativei (incriminate), este legal aplicată o pedeapsă cu închisoarea de:

- A. 6 luni;
- B. 4 ani;
- C. 4 ani și 6 luni.

Răspuns: A

70 În cazul infracțiunii de șantaj:

- A. constituie variantă agravată amenințarea cu darea în vileag a unei fapte imaginare, compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, comisă în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial;
- B. împăcarea înlătură răspunderea penală;
- C. mobilul nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii.

Răspuns: C

71 Infrațiunea de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat:

- A. se reține în concurs formal cu infrațiunea de vătămare corporală din culpă dacă H, conducând neatent pe drumul public un autoturism neînmatriculat, lovește un pieton, cauzându-i leziuni ușoare, care nu necesită zile de îngrijiri medicale;
- B. poate fi reținută în concurs formal cu infrațiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere;
- C. poate viza și o remorcă.

Răspuns: BC**72 Reabilitarea de drept nu poate interveni dacă o persoană a executat o pedeapsă cu închisoarea:**

- A. din care a fost liberată condiționat și s-a împlinit termenul de supraveghere de doi ani al liberării condiționate precum și termenul de reabilitare de drept;
- B. dacă pentru aceeași faptă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării extinse;
- C. care a înlocuit o pedeapsă de 200 zile-amendă ca urmare a neplății cu rea-credință a acestei amenzi.

Răspuns: A**73 Atât infrațiunea de violare de domiciliu, cât și cea de violare a sediului profesional:**

- A. se rețin în variantă agravată dacă sunt comise prin folosire de calități mincinoase;
- B. se absorb în mod natural în infrațiunea de tâlhărie calificată comisă în aceste modalități;
- C. pot fi comise și prin refuzul de părăsire a spațiului în care a avut loc, cu drept, pătrunderea, manifestat ca urmare a cererii adresate în acest sens de către orice persoană.

Răspuns: A**74 Obiectul material al infrațiunii:**

- A. este întotdeauna supus confiscării speciale;
- B. poate exista și în cazul tentativei;
- C. nu poate exista în cazul infrațiunilor comise prin omisiune.

Răspuns: B**75 Suntem în prezența unei participații improprie reglementate de Codul penal:**

- A. dacă autorul acționează din culpă, iar complicele se află într-o eroare culpabilă cu privire la caracterul ilicit al faptei;
- B. dacă instigatorul acționează cu intenție, iar instigatul este un minor în vârstă de 17 ani care comite o infrațiune intenționată;
- C. dacă autorul comite infrațiunea cu intenție, iar cel care înlesnește săvârșirea acesteia acționează sub imperiul unei erori culpabile (vincibile) asupra unui element constitutiv al infrațiunii.

Răspuns: A

76 Plângerea prealabilă:

- A. formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul judiciar care o primește;
- B. nu este necesar a fi formulată pentru ca organul de cercetare penală să constate săvârșirea infracțiunii flagrante pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă;
- C. va fi respinsă prin ordonanță de către organul de cercetare penală atunci când acesta constată tardivitatea ei.

Răspuns: AB

77 Renunțarea la audierea unui martor:

- A. nu poate fi pusă în dezbatere, din oficiu, de instanța de judecată;
- B. este urmată de citirea, în cursul cercetării judecătorești, a depoziției date de martor în cursul urmăririi penale;
- C. intervine și dacă audierea martorului nu mai este posibilă deoarece acesta nu își mai amintește faptele cu privire la care este întrebat.

Răspuns: A

78 Instanța de judecată:

- A. poate schimba prin sentință încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare, inclusiv în situația în care inculpatul este judecat în procedura recunoașterii învinuirii;
- B. poate dispune reunirea cauzelor în cazul în care constată că pe rolul altei instanțe se află o cauză având ca obiect o infracțiune săvârșită de notarul public X, în calitate de instigator la infracțiunea de uz de fals comisă de Y, minor în vârstă de 17 ani, ce face obiectul cauzei aflate pe rolul său, ambele cauze aflându-se în faza apelului;
- C. constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu în cursul judecătii în primă instanță, dacă durata totală a acesteia (4 ani) a depășit jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării prin acordul de recunoaștere a vinovăției, chiar dacă inculpatul este minor.

Răspuns: C

79 Nerespectarea dispozițiilor legale privind asistența juridică:

- A. a inculpatului persoană juridică, în cursul judecătii, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, poate atrage incidența nulității relative;
- B. a inculpatului, la momentul încheierii cu acesta a acordului de recunoaștere a vinovăției, este sancționată cu nulitatea absolută;
- C. a persoanei vătămate minore care este constituită parte civilă în procesul penal atrage incidența nulității absolute.

Răspuns: BC

80 Este necesară punerea în mișcare a acțiunii penale anterior:

- A. audierii anticipate a unui martor;
- B. dispunerii măsurii supravegherii tehnice;
- C. luării măsurii controlului judiciar pe cauțiune.

Răspuns: C

81 Partea civilă:

- A. poate renunța, în tot sau în parte, la pretențiile civile formulate, doar până la începerea dezbaterilor în apel;
- B. este întotdeauna subiectul pasiv principal al infracțiunii;
- C. poate face apel în ceea ce privește latura penală a cauzei.

Răspuns: C

82 Cererea de revizuire:

- A. formulată după expirarea termenului legal se respinge, prin sentință, ca inadmisibilă;
- B. formulată de procuror nu poate fi întemeiată pe motivul că s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii definitive de achitare pronunțate în cauză;
- C. nu poate privi latura civilă a cauzei.

Răspuns: A

83 Atunci când se dispune încetarea procesului penal ca urmare a:

- A. intervenirii amnistiei, instanța nu poate dispune confiscarea cauțiunii;
- B. împăcării, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă;
- C. decesului inculpatului, se mențin măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor acestuia în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Răspuns: C

84 Contestația:

- A. poate avea ca obiect hotărârea prin care s-a respins cererea condamnatului de a se constata că a intervenit prescripția executării pedepsei;
- B. declarată după expirarea termenului legal este considerată ca fiind făcută în termen doar dacă a fost formulată în cel mult 48 de ore de la încetarea cauzei temeinice de împiedicare, atunci când are ca obiect ordonanța prin care procurorul a dispus luarea măsurii asigurătorii;
- C. declarată personal de inculpatul minor poate fi retrasă de acesta, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Răspuns: A

85 În cursul procedurii de cameră preliminară:

- A. se poate dispune excluderea procesului-verbal întocmit ca urmare a identificării de persoane după fotografii, identificare efectuată de către persoana vătămată, ce s-a desfășurat în lipsa și fără încunoștințarea avocatului din oficiu al inculpatului, care a solicitat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală;
- B. nu pot fi administrate alte mijloace de probă, în afară de proba cu înscrisuri;
- C. judecătorul de cameră preliminară nu poate invoca, din oficiu, nulitatea relativă.

Răspuns: A

86 Suspendarea judecății:

- A. se dispune întotdeauna când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată;
- B. în fața primei instanțe, atunci când s-a cerut extrădarea activă a inculpatului, se dispune prin încheiere care este supusă contestației;
- C. se dispune în situația în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană.

Răspuns: B

87 Reprezintă un act procesual:

- A. citația;
- B. predarea și percheziționarea trimiterilor poștale;
- C. încuviințarea audierii investigatorului sub acoperire.

Răspuns: C

88 Cheltuielile judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal:

- A. sunt suportate de inculpat, atunci când acesta a împiedicat producerea rezultatului infracțiunii și nu a solicitat continuarea procesului penal;
- B. în caz de împăcare sunt suportate în totalitate de persoana vătămată căreia i s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de furt în infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
- C. pot fi reduse în apel doar atunci când privesc cheltuielile efectuate în faza de judecată.

Răspuns: A

89 În cazul acordului de recunoaștere a vinovăției:

- A. inculpatul nu poate reveni niciodată asupra consimțământului său valabil exprimat;
- B. hotărârea definitivă prin care a fost admis acordul este supusă revizuirii atunci când față de același inculpat se pronunțase anterior o altă hotărâre definitivă pentru aceeași faptă;
- C. ședința de judecată este nepublică, dacă unicul inculpat din cauză este minor la data sesizării instanței.

Răspuns: C

90 Termenul de 5 zile în care procurorul trebuie să depună propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei la judecătorul de drepturi și libertăți:

- A. este un termen regresiv și peremptoriu;
- B. este un termen procedural și dilatoriu;
- C. expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare.

Răspuns: AC

91 Contestația formulată împotriva:

- A. măsurii asigurătorii luate de procuror este suspensivă de executare;
- B. sentinței prin care instanța respinge cererea de reabilitare se judecă în ședință nepublică;
- C. încheierii judecătorului de cameră preliminară, prin care se constată că instanța sesizată nu are competența de a judeca în primă instanță respectiva cauză, se poate formula în termen de 3 zile de la comunicare.

Răspuns: B

92 Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației, a avut calitatea de inculpat:

- A. poate fi folosită împotriva sa în altă cauză penală;
- B. nu poate fi luată în considerare pentru pronunțarea unei soluții de condamnare în cazul celorlalți inculpați;
- C. poate fi folosită în favoarea sa, în cazul în care redobândește calitatea de inculpat.

Răspuns: C

93 Redeschiderea urmăririi penale:

- A. se dispune și dacă procurorul care a dispus soluția de clasare constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea și infirmă ordonanța;
- B. se dispune și dacă procurorul constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea și revocă ordonanța;
- C. nu este supusă întotdeauna confirmării judecătorului de cameră preliminară.

Răspuns: BC

94 Atrage incidența nulității absolute:

- A. neîntocmirea referatului de evaluare a inculpatului minor în cursul judecății, atunci când acesta nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- B. judecarea de către curtea de apel, în primă instanță, a cererii de revizuire având ca obiect o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracțiunea de abuz în serviciu comisă de un funcționar bancar, pronunțată într-o cauză în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție, cerere întemeiată pe motivul că procurorul a comis o infracțiune în legătură cu acea cauză, împrejurare care a influențat soluția pronunțată;
- C. menținerea arestării preventive a inculpatului la data de 12.02.2021 de către judecătorul de cameră preliminară, în condițiile în care la data de 11.01.2021 judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a dispus începerea judecății în aceeași cauză.

Răspuns: C

95 Constituie măsuri de supraveghere tehnică:

- A. localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
- B. accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
- C. livrarea supravegheată, utilizarea investigatorilor sub acoperire, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.

Răspuns: B

96 Contestația formulată de către inculpat împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 15 de zile:

- A. poate fi admisă, situație în care se poate dispune respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive;
- B. este suspensivă de executare, dacă este formulată de procuror;
- C. se poate soluționa în lipsa inculpatului minor care lipsește nejustificat, doar dacă este prezent unul dintre părinți sau reprezentantul legal, precum și apărătorul ales sau desemnat din oficiu.

Răspuns: A

97 Reluarea urmăririi penale:

- A. după suspendare este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității;
- B. intervine și în cazul în care suspectul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligația de a cere public scuze persoanei vătămate, obligație impusă prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală;
- C. se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției de clasare și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Răspuns: B

98 Este admisibilă contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță prin care:

- A. se admite în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, chiar dacă contestația vizează exclusiv valoarea cauțiunii;
- B. se dispune revocarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice, înainte de expirarea duratei acesteia, pe motiv că internarea nu mai este necesară;
- C. se respinge cererea formulată de procuror de efectuare a examinării fizice.

Răspuns: A

99 În cursul judecății în primă instanță s-a luat măsura arestării preventive a inculpatului, muncitor necalificat, trimis în judecată pentru comiterea unei tentative la infracțiunea de omor. Instanța, ulterior dispunerii arestării, dar anterior soluționării căii de atac împotriva acesteia, a schimbat încadrarea juridică din tentativă la infracțiunea de omor în infracțiunea de lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 alin. (1) C.pen. În acest caz, calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă:

- A. se soluționează de tribunal;
- B. se soluționează de curtea de apel;
- C. poate fi admisă chiar dacă soluționarea ei are loc după ce prima instanță a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a dispus menținerea acesteia.

Răspuns: BC

100 Poate avea calitatea de martor:

- A. o persoană lipsită de capacitate de exercițiu;
- B. colaboratorul căruia i-a fost atribuită o altă identitate decât cea reală;
- C. sora unuia dintre inculpați, doar cu privire la faptele celorlalți coinculpați.

Răspuns: AB

1 Contractul de vânzare:

- A. este nul absolut dacă prețul este fictiv;
- B. când are ca obiect o moștenire poate conține o clauză prin care este înlăturată obligația vânzătorului de a garanta calitatea sa de moștenitor;
- C. care conține stipulația prin care obligația de garanție contra evicțiunii a vânzătorului este înlăturată, presupune ca, totuși, în cazul în care cumpărătorul a fost evins de întregul bun sau de o parte îndeajuns de însemnată, acesta să poată obține de la vânzător restituirea prețului, chiar dacă cumpărătorul și-a asumat riscul producerii evicțiunii.

Răspuns: B

2 În cazul condiției suspensive:

- A. atunci când aceasta produce efecte retroactive, actele încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile și, în cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data îndeplinirii acesteia;
- B. partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția poate renunța unilateral la aceasta, anterior îndeplinirii ei;
- C. preluarea datoriei care este afectată de condiție și care a fost convenită cu debitorul își va produce efectele numai în cazul în care creditorul își dă acordul.

Răspuns: BC

3 Este indivizibilă:

- A. obligația persoanelor care răspund împreună pentru comiterea unei fapte prejudiciabile în temeiul răspunderii civile delictuale;
- B. obligația de a executa prin echivalent o obligație indivizibilă;
- C. obligația de garanție contra evicțiunii între debitori.

Răspuns: C

4 În cazul contractului de mandat:

- A. fără reprezentare, o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părți, numită mandant, și își asumă față de terți obligațiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștință despre mandat;
- B. creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului, dacă mandatul fără reprezentare are dată certă și aceasta este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare;
- C. cu reprezentare, mandantul va restitui mandatarului toate cheltuielile avansate de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile legale aferente, calculate de la data efectuării cheltuielilor.

Răspuns: AB

5 Creditorii personali:

- A. ai unuia dintre soți nu pot urmări bunurile comune ale acestora;
- B. ai succesibilului pot accepta moștenirea, pe cale oblică, în limita îndeplinirii creanței lor;
- C. ai unui coproprietar nu pot să intervină în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.

Răspuns: AB

6 În materia prescripției extinctive:

- A. renunțarea la beneficiul prescripției, făcută de unul dintre debitori, produce efecte și în privința codebitorilor, în cazul obligațiilor solidare;
- B. părțile care au capacitatea deplină de exercițiu pot, prin acord expres, să convină asupra unei clauze contractuale prin care declară drept imprescriptibilă acțiunea în anularea actului juridic în caz de violență;
- C. când este vorba de prestații succesive, prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data la care fiecare prestație devine exigibilă, iar dacă prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestație devine exigibilă.

Răspuns: C

7 În cazul aplicării în timp a legii civile:

- A. actul juridic afectat de o cauză de ineficacitate sub imperiul legii vechi, alta decât una care atrage nulitatea, este considerat eficace dacă legea nouă înlătură cauza de ineficacitate;
- B. dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din obligația legală a moștenitorului persoanei care a fost obligată la întreținerea unui minor de a continua întreținerea pe perioada cât cel întreținut este minor, dacă părinții acestuia au murit, în limita valorii bunurilor moștenite, dacă această situație juridică subzistă după intrarea în vigoare a legii noi;
- C. prescripția începută sub imperiul legii vechi, neîmplinită la momentul intrării în vigoare a legii noi, este supusă dispozițiilor legale ale legii noi, dacă acestea permit împlinirea prescripției în condiții mai favorabile.

Răspuns: B**8 Dreptul de concesiune corespunzător dreptului de proprietate publică:**

- A. permite concesionarului să înstrăineze bunurile rezultate din realizarea concesiunii pentru a asigura exploatarea bunului;
- B. permite concesionarului să păstreze fructele bunului concesionat;
- C. este apărât, de către concedent, pe calea acțiunii confesorii.

Răspuns: B**9 În materia răspunderii civile delictuale:**

- A. lipsa discernământului nu îl scutește pe autorul prejudiciului de plata unei indemnizații către victimă, ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanei care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l supraveghea;
- B. răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condițiile legii;
- C. proprietarul unui câine nu răspunde de prejudiciul cauzat de acesta dacă dovedește că animalul a scăpat de sub paza sa datorită unui defect de fabricație al lesei.

Răspuns: AB**10 Este lovit de nulitate absolută:**

- A. legatul prin care o persoană cu capacitate deplină de exercițiu dispune cu titlu gratuit de toate bunurile sale în favoarea unei persoane care urmează să fie determinată după anumite criterii care vor fi stabilite ulterior datei decesului dispunătorului;
- B. actul sub semnătură privată prin care au fost enumerate și evaluate bunurile mobile ce fac obiectul unui contract de donație;
- C. contractul de împrumut de consumație încheiat printr-un înscris sub semnătură privată.

Răspuns: A**11 În materia reparării prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:**

- A. în toate cazurile, instanța va putea acorda celui care și-a pierdut parțial mobilitatea o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente;
- B. dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept, dedus judecății, poate face obiectul unui contract de cesiune de creanță în cursul judecății privind stabilirea respectivului drept;
- C. instanța, în caz de deces al victimei, ținând cont de împrejurări, poate acorda despăgubiri pentru repararea prejudiciului nepatrimonial și celui căruia victima îi presta întreținere în mod curent, fără a avea o obligație legală în acest sens, numai dacă dovedește existența unui asemenea prejudiciu.

Răspuns: AC**12 Este de drept în întârziere:**

- A. debitorul, atunci când creditorul a depus împotriva sa o cerere de chemare în judecată la instanța competentă;
- B. debitorul, atunci când a refuzat să își execute obligația cu executare succesivă în mod repetat;
- C. în privința obligației sale de preluare a bunurilor, cumpărătorul care a plătit prețul pentru bunuri mobile supuse deteriorării rapide, însă nu le-a preluat în termenul convenit.

Răspuns: BC

13 Servituțiile:

- A. se sting prin neuz timp de 10 ani, termenul începând să curgă de la data ultimului act contrar în cazul servituților continue;
- B. de trecere se pot stinge prin răscumpărare, atunci când există o disproporție vădită între utilitatea care o procură fondului dominant și inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit;
- C. de a nu construi peste o anumită înălțime sunt servituți aparente.

Răspuns: B**14 În cazul regimului comunității legale:**

- A. sunt bunuri proprii bunurile dobândite prin donație, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- B. în toate cazurile, actele de înstrăinare având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți;
- C. sunt datorii comune ale soților obligațiile pe care aceștia le-au contractat împreună.

Răspuns: C**15 În cazul contractului de locațiune:**

- A. dacă acesta este încheiat prin înscris sub semnătură privată care a fost înregistrat la organele fiscale sau dacă a fost încheiat în formă autentică constituie titlu executoriu pentru toate obligațiile părților, care decurg din acesta;
- B. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință și este încheiat fără determinarea duratei, în lipsa unei convenții contrare, chiriașul poate denunța contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei;
- C. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință, este considerată nescrisă orice clauză în temeiul căreia chiriașul se obligă să recunoască sau să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator.

Răspuns: BC**16 În materia contractului de donație:**

- A. revocarea operează de drept dacă donatarul nu execută, fără justificare, sarcinile la care s-a obligat;
- B. revocarea promisiunii de donație operează de drept când, anterior executării sale, promitentul a devenit insolubil;
- C. se încalcă principiul irevocabilității donațiilor atunci când contractul conține o clauză care prevede întoarcerea bunului donat în cazul când donatarul ar precedea donatorului.

Răspuns: B**17 În materia viciilor de consimțământ:**

- A. eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea contractului;
- B. violența exercitată de un terț poate atrage anularea contractului dacă partea al cărei consimțământ nu a fost viciat cunoștea sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască violența săvârșită de către terț;
- C. contractul de întreținere cu titlu oneros poate fi anulat pentru leziune.

Răspuns: AB**18 Compensația:**

- A. nu poate fi opusă împotriva creditorului popritor (Primus) de către debitorul (Secundus) care, fiind terț poprit, dobândește o creanță asupra creditorului popritor (Primus).
- B. nu operează dacă una dintre cele două datorii compensabile este afectată de un termen de grație neîmplinit încă;
- C. care operează între creditor și unul dintre debitorii ținuți de o obligație indivizibilă, stinge obligația și îi liberează pe ceilalți codebitori, aceștia rămânând însă ținuți să plătească celui dintâi echivalentul părților lor din obligație.

Răspuns: AC

19 În materia dreptului de uzufruct:

- A. dacă bunul care face obiectul acestuia a fost distrus în întregime, din culpa exclusivă a unui terț, dreptul de uzufruct va continua asupra sumei de bani plătite de terț cu titlu de despăgubire;
- B. indiferent de împrejurări, uzufructuarul nu are drept de dispoziție asupra bunului care face obiectul uzufructului;
- C. dreptul de uzufruct constituit până la data la care un terț va ajunge la o anumită vârstă se stinge dacă uzufructuarul decedează înainte de această dată.

Răspuns: AC**20 În materia contractului de vânzare, în lipsa unei stipulații legale sau convenționale contrare:**

- A. proprietatea se transmite de drept cumpărătorului, la momentul încheierii contractului, numai atunci când bunul a fost predat anterior, indiferent dacă prețul a fost sau nu plătit;
- B. vânzătorul datorează cumpărătorului garanție împotriva evicțiunii ce rezultă din pretențiile unui terț, indiferent de data nașterii dreptului terțului;
- C. indiferent dacă le-a cunoscut sau nu, vânzătorul garantează contra acelor vicii ale bunului vândut care, la data predării, nu puteau fi descoperite fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent și care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic;

Răspuns: C**21 În cazul contractului de întreținere:**

- A. acesta se poate încheia prin înscris sub semnătură privată, dacă a fost înregistrat ulterior la organele fiscale;
- B. întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă;
- C. părțile pot stabili că rezoluțiunea poate fi declarată unilateral, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când comportamentul acestuia face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri.

Răspuns: B**22 Acțiunea posesorie:**

- A. nu poate fi introdusă în termenul legal de prescripție de un an de la depozedare de cel care exercită o posesie viciată, chiar dacă depozedarea sa a fost violentă;
- B. nu poate fi introdusă împotriva unui terț de titularul unui drept de uzufruct viager asupra unei locuințe, întrucât acesta are la dispoziție acțiunea confesorie;
- C. poate fi introdusă dacă există motive temeinice să se considere că bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat ca urmare a unor lucrări, precum efectuarea unor săpături pe fondul învecinat.

Răspuns: C**23 Simulația:**

- A. nu permite succesorilor cu titlu universal ai părților să invoce contractul secret împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent;
- B. se aplică atât actelor juridice patrimoniale, cât și celor nepatrimoniale;
- C. poate fi dovedită de părți cu orice mijloc de probă, atunci când pretind că aceasta are caracter ilicit.

Răspuns: AC**24 Poate veni la moștenire descendentul condamnat penal definitiv:**

- A. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, dar care a fost iertat ulterior de acesta printr-o mențiune expresă, cuprinsă în contractul de donație, valabil încheiat, prin care de cujus i-a donat o locuință, împreună cu terenul aferent;
- B. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, faptă pentru care a intervenit reabilitarea judecătorească anterior decesului lui de cujus;
- C. pentru săvârșirea unor fapte grave de violență fizică, cu intenție, asupra celui care lasă moștenirea, în condițiile în care acțiunea în declararea nedemnității judiciare, formulată de către celălalt descendent, a fost respinsă ca tardiv introdusă.

Răspuns: AC

25 În materia autorității părintești:

- A. se prezumă că un părinte are consimțământul celuilalt părinte, atunci când îndeplinește singur un act curent, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, în raport cu terții de bună-credință;
- B. părintele nu este obligat să acorde întreținere copilului său în cazul în care instanța de tutelă a pronunțat decăderea din drepturile părintești;
- C. decăderea din exercițiul drepturilor părintești pronunțată față de unul dintre copii se întinde asupra tuturor copiilor, născuți sau nenăscuți la data pronunțării hotărârii.

Răspuns: A

26 Pentru înființarea sechestrului asigurător:

- A. este obligatorie deținerea de creditor a unei creanțe constatate prin act scris;
- B. este obligatorie individualizarea de creditor a bunurilor asupra cărora solicită să se înființeze sechestrul;
- C. instanța decide de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere executorie.

Răspuns: C

27 Excepția de incompetență:

- A. odată admisă are ca efect anularea necondiționată de vătămă a actelor de procedură efectuate, inclusiv a procedurii de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, care se va relua la instanța în favoarea căreia a operat declinarea de competență;
- B. teritorială, atunci când unul dintre pârâți a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, poate fi invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, de oricare dintre pârâți sau de instanță din oficiu;
- C. teritorială, în cazul unei cereri formulate de un profesionist împotriva unui consumator, la o altă instanță decât cea a domiciliului consumatorului, poate fi invocată chiar și de instanță, din oficiu.

Răspuns: C

28 Este admisibilă proba cu martori:

- A. în cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, dacă partea dovedește că s-a aflat în imposibilitate morală de întocmire a unui înscris;
- B. pentru dovedirea faptului că starea sănătății unui soț face imposibilă continuarea căsătoriei;
- C. pentru dovedirea unor fapte contrare celor constatate personal de agentul procedural care a întocmit procesul-verbal de înmânare a citației.

Răspuns: B

29 Poate declara apel principal:

- A. reclamantul, în situația în care prima instanță a omis să se pronunțe asupra cererii sale de acordare a cheltuielilor de judecată;
- B. procurorul care a participat la judecată în procesul civil, deși participarea acestuia nu era obligatorie potrivit legii;
- C. pârâtul care a executat în tot hotărârea de primă instanță prin care s-a dispus obligarea sa la strămutarea hotărârii.

Răspuns: B

30 În ceea ce privește încheierea de ședință:

- A. redactarea acesteia de greșier cu depășirea termenului de 3 zile de la data ședinței de judecată atrage nulitatea acesteia;
- B. aceasta va cuprinde întotdeauna calea de atac;
- C. prin care instanța a respins excepția lipsei calității procesual active, ca neîntemeiată, aceasta are caracter interlocutoriu.

Răspuns: C

31 Este executorie provizoriu de drept:

- A. încheierea de admitere a cererii de asigurare a probelor;
- B. orice hotărâre de primă instanță prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de un minor;
- C. hotărârea de admitere a cererii pronunțată în primă instanță în procedura ordonanței președințiale.

Răspuns: AC

32 Introducerea cererii de chemare în judecată:

- A. întrerupe prescripția dreptului la acțiune, chiar dacă a fost introdusă la o instanță incompetentă absolut;
- B. fără parcurgerea unei proceduri prealabile, atunci când aceasta este obligatorie potrivit legii, determină anularea cererii de chemare în judecată, excepția putând fi invocată și de instanță din oficiu;
- C. în cazul competenței teritoriale alternative exprimă alegerea reclamantului, acesta nemaiputând reveni ulterior pentru a solicita judecarea de o altă instanță deopotrivă competentă.

Răspuns: AC

33 Nulitatea actelor de procedură este necondiționată de vătămare:

- A. atunci când o cerere de asigurare a probelor s-a judecat în ședință publică;
- B. în cazul lipsei dovezii calității de reprezentant;
- C. în cazul nerespectării normelor de competență teritorială de drept comun.

Răspuns: BC

34 Este incompatibil absolut:

- A. judecătorul care, pronunțând o hotărâre asupra fondului în primă instanță, este chemat să rejudece aceeași cauză ca urmare a trimiterii spre rejudecare, în urma admiterii căii de atac, pe motiv că judecata la prima instanță a avut loc fără legala citare a părților;
- B. procurorul care, participând la judecata cauzei în primă instanță, pune concluzii în apelul formulat în respectiva cauză;
- C. judecătorul care este investit să judece apelul împotriva hotărârii prin care a respins cererea de chemare în judecată având ca obiect o cerere de partaj, fără a se pronunța pe fond, deoarece părțile nu au solicitat introducerea în cauză a terțului care avea calitatea de coproprietar al bunurilor supuse împărțelii.

Răspuns: AC

35 La încuviințarea de executare silită, instanța verifică:

- A. dacă au fost respectate dispozițiile legale privind competența organului de executare sesizat;
- B. dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul prezentat, constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
- C. prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Răspuns: AB

36 Instanța poate încuviința proba cu interogatoriul, în situația în care:

- A. intervenientul principal solicită încuviințarea acestei probe la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu a cererii de intervenție;
- B. reclamantul solicită încuviințarea acestei probe la ultimul termen de judecată, anterior deschiderii dezbaterilor în fond, existând acordul expres al celorlalte părți;
- C. se solicită această probă pentru dovedirea motivelor de recuzare.

Răspuns: AB

37 În legătură cu modul în care se consemnează depoziția martorului se aplică legea de la data:

- A. nașterii raportului juridic dedus judecății;
- B. administrării probei;
- C. începerii procesului.

Răspuns: B

38 Cererea reconvențională:

- A. este inadmisibilă într-o cerere privind evacuarea, formulată în procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
- B. în legătură cu pretențiile din cererea de intervenție principală se va formula până la primul termen de judecată după admiterea în principiu a cererii de intervenție;
- C. nu este supusă procedurii de verificare și regularizare, în afară de situația în care prin aceasta sunt chemate în judecată în calitate de pârâți și alte persoane decât reclamantul.

Răspuns: A

39 Are termen în cunoștință:

- A. partea care a depus cererea prin mandatar și a luat termenul în cunoștință;
- B. partea care a fost citată pentru un termen la domiciliul ales, la cabinetul avocatului său, iar citația pentru acel termen a fost primită de persoana însărcinată cu primirea corespondenței;
- C. deținutul care a fost prezent personal la un termen de judecată.

Răspuns: AB

40 Decăderea:

- A. reclamantului din dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată poate fi invocată și de instanță, din oficiu;
- B. nu intervine atunci când partea nu îndeplinește obligațiile stabilite de instanță privind avansarea cheltuielilor referitoare la administrarea probelor, dacă prin aceasta nu se amână judecata;
- C. din dreptul de a invoca nerespectarea normelor privind competența teritorială de drept comun într-o cerere privind ordonanța președințială intervine dacă pârâtul nu a invocat excepția necompetenței prin întâmpinare.

Răspuns: AB

41 Cererea de strămutare pentru motiv de bănuială legitimă:

- A. nu poate fi formulată direct în căile de atac, dacă motivul exista și era cunoscut încă de la momentul judecării în primă instanță;
- B. dacă se întemeiază pe calitatea de parte a tribunalului, revine în competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se va pronunța printr-o încheiere definitivă;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă atunci când se întemeiază pe calitatea de judecător a reclamantului, dacă pârâtul nu a invocat mai întâi încălcarea normelor de competență facultativă.

Răspuns: B

42 Cererea de intervenție voluntară principală formulată în primă instanță prin care un terț solicită să i se lase în deplină proprietate un bun ce face obiectul procesului de partaj:

- A. nu poate fi formulată după pronunțarea încheierii de admitere în principiu a cererii de partaj judiciar;
- B. după ce a fost admisă în principiu, ar putea fi disjunsă, dacă judecata acesteia ar întârzia judecata în cererea principală;
- C. dacă este respinsă ca inadmisibilă, încheierea de respingere poate fi atacată de cel care a formulat cerere de intervenție odată cu fondul.

Răspuns: C

43 Cererea de revizuire:

- A. este inadmisibilă, dacă se invocă faptul că prima instanță a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, atunci când partea nu a formulat cerere de completare a hotărârii;
- B. se soluționează printr-o hotărâre care este în toate cazurile supusă căilor de atac prevăzute pentru hotărârile atacate;
- C. pe motiv că obiectul pricinii nu se află în ființă se poate exercita în termen de o lună de la cel din urmă act de executare.

Răspuns: C

44 Perimarea cererii de chemare în judecată:

- A. la fel ca perimarea executării silite, lipsește de efecte toate actele efectuate anterior constatării perimării, indiferent de efectele produse de acestea;
- B. nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanța de apel;
- C. la fel ca perimarea instanței, presupune lăsarea în nelucrare a cererii din motive imputabile părții.

Răspuns: B

45 Reprezentarea convențională:

- A. poate înceta prin revocarea mandatului în cursul termenului pentru exercitarea căilor de atac;
- B. a persoanei juridice se poate realiza numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii;
- C. poate conferi mandatarului dreptul de a răspunde la interogatoriu în locul părții, dacă procura autentică cuprinde o mențiune expresă în acest sens, iar partea, persoana fizică, se află în străinătate.

Răspuns: AB

46 Se poate formula recurs:

- A. împotriva unei hotărâri date în apel ce privește o cerere care are ca obiect grănițuire;
- B. împotriva unei hotărâri date ca urmare a renunțării la dreptul pretins, chiar dacă hotărârile este pronunțată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, chiar dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de instanță într-o cauză în care hotărârile ce urmează a se da asupra fondului este definitivă, cu excepția situației în care încheierea a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Răspuns: BC

47 Autoritatea de lucru judecat:

- A. nu se manifestă în privința hotărârii prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată dată în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă;
- B. sub aspectul efectului negativ se invocă pe cale de excepție, care se analizează înaintea excepției prescripției extinctive a dreptului la acțiune;
- C. încetează odată cu forța executorie a hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectului pozitiv, cât și al celui negativ.

Răspuns: B

48 Instanța va dispune repunerea pe rol a cauzei:

- A. în situația în care, după închiderea dezbaterilor, unul din judecătorii care a luat parte la judecată a promovat la instanța superioară până la momentul pronunțării hotărârii;
- B. dacă, în timpul deliberării, constată că are nevoie de lămuriri noi;
- C. dacă, în termenul de amânare a pronunțării, partea care a pretins cheltuieli de judecată depune dovada existenței și întinderii acestora.

Răspuns: B

49 Instanța poate reveni asupra probei testimoniale încuviințate:

- A. în situația în care, după administrarea probei cu interogatoriu, apreciază că aceasta nu mai este necesară;
- B. în situația în care martorul nu s-a putut prezenta la termenul la care a fost citat și a dovedit cu acte medicale imposibilitatea prezentării la acel termen de judecată;
- C. în situația în care partea se obligă să aducă martorul la termen și, în mod imputabil, nu își îndeplinește această obligație.

Răspuns: A

50 Cererea prin care se solicită constatarea cotelor părți ce revin reclamantului și părților din dreptul de proprietate asupra unui bun:

- A. este de competența judecătoriei indiferent de valoarea bunului;
- B. este inadmisibilă, deoarece reclamantul are la dispoziție o acțiune în realizare;
- C. este de competența teritorială a locului situării imobilului, în toate cazurile.

Răspuns: A

51 Obiectul material al infracțiunii:

- A. este întotdeauna supus confiscării speciale;
- B. poate exista și în cazul tentativei;
- C. nu poate exista în cazul infracțiunilor comise prin omisiune.

Răspuns: B**52 Constituie infracțiunea de omor calificat omorul comis în situația în care:**

- A. X s-a gândit să o ucidă pe Y, colega sa de serviciu, din răzbunare pentru că aceasta fusese promovată înaintea lui, motiv pentru care X s-a documentat timp de câteva zile cu privire la diverse substanțe letale, iar apoi a cumpărat o astfel de substanță pe care a administrat-o timp de o săptămână în cafeaua lui Y, până ce substanța și-a făcut efectul, Y decedând, raportul de expertiză medico-legală arătând că Y era însărcinată în 10 săptămâni, aspect necunoscut de X;
- B. T, care executase anterior o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru infracțiunea de ucidere la cererea victimei, a ucis-o pe W, persoană minoră de sex feminin, iar ulterior, pentru ca fapta să nu fie descoperită, a secționat cadavrul și a incendiat părțile astfel rezultate, cenușa fiind ascunsă într-un recipient amplasat într-o groapă din pădure;
- C. la ora 20.30, Z a aflat că vecinul său V a retras de la bancomat o sumă importantă de bani, astfel încât a luat un cuțit din casă și a mers să-l aștepte pe V la un colț de stradă, pentru a-i lua banii, iar la ora 20.40, văzând că se apropie o persoană despre care a crezut că este V, a înjunghiat-o cu putere, de mai multe ori, în zona inimii, cu consecința decesului acesteia, luându-i portofelul, ulterior descoperindu-se că persoana înjunghiată nu era, în realitate, V.

Răspuns: AC**53 În cazul infracțiunii comise prin omisiune, obligația de a acționa:**

- A. nu poate reveni unei persoane care nu are capacitate deplină de exercițiu;
- B. poate fi doar o obligație legală în cazul în care subiectul activ este un minor care răspunde penal;
- C. poate privi și protecția unei valori sociale ce nu aparține unei persoane fizice.

Răspuns: C**54 În cazul infracțiunii de șantaj:**

- A. constituie variantă agravată amenințarea cu darea în vileag a unei fapte imaginare, compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, comisă în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial;
- B. împăcarea înlătură răspunderea penală;
- C. mobilul nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii.

Răspuns: C**55 Vom fi în prezența unei pluralități intermediare dacă autorul comite o infracțiune din culpă:**

- A. în termenul de reabilitare judecătorească aferent condamnării pentru o infracțiune intenționată comisă anterior;
- B. în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei dispuse pentru o infracțiune intenționată;
- C. în timpul executării pedepsei închisorii care a înlocuit o pedeapsă cu amenda aplicată pentru o infracțiune intenționată.

Răspuns: C**56 În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu:**

- A. paguba cauzată prin comiterea faptei se poate produce și în patrimoniul unei persoane juridice;
- B. se va aplica, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică;
- C. subiect activ poate fi și persoana care exercită, temporar, fără remunerație, o însărcinare în cadrul unei persoane juridice de drept privat.

Răspuns: AC

57 În cazul în care o infracțiune sancționată de lege cu închisoarea de la unu la 5 ani este comisă în condițiile unei circumstanțe agravante legale generale și rămâne în forma tentativei (incriminate), este legal aplicată o pedeapsă cu închisoarea de:

- A. 6 luni;
- B. 4 ani;
- C. 4 ani și 6 luni.

Răspuns: A

58 În cazul infracțiunilor de abuz de încredere și gestiune frauduloasă:

- A. obiectul material constă doar în bunuri mobile corporale;
- B. persoana juridică nu poate fi subiect activ;
- C. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Răspuns: C

59 Vom fi în prezența unei legi de dezincriminare atunci când în cursul procesului penal intră în vigoare o lege nouă care:

- A. prevede că fapta pentru care inculpatul minor a fost trimis în judecată este tipică doar dacă a fost comisă de un major;
- B. prevede o cauză de nepedepsire incidentă în speță, care nu era reglementată de legea veche;
- C. extinde sfera de aplicare a unei cauze justificative generale, astfel încât aceasta devine incidentă cu privire la fapta comisă de inculpat.

Răspuns: A

60 Reabilitarea de drept nu poate interveni dacă o persoană a executat o pedeapsă cu închisoarea:

- A. din care a fost liberată condiționat și s-a împlinit termenul de supraveghere de doi ani al liberării condiționate precum și termenul de reabilitare de drept;
- B. dacă pentru aceeași faptă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării extinse;
- C. care a înlocuit o pedeapsă de 200 zile-amendă ca urmare a neplății cu rea-credință a acestei amenzi.

Răspuns: A

61 Infacțiunile de viol și agresiune sexuală:

- A. au același element material;
- B. pot fi reținute în concurs real, chiar dacă sunt comise împotriva aceluiași subiect pasiv;
- C. se rețin în variantă agravată atunci când au fost comise față de un minor, chiar dacă autorul nu are antecedente penale.

Răspuns: BC

62 Infracțiunea de abandon de familie:

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești în cazul neexecutării, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni de ucidere din culpă;
- B. săvârșită prin neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea celor 3 copii ai inculpatului, constituie o infracțiune unică;
- C. poate fi comisă și prin alungarea, de către persoana care are obligația legală de întreținere, a celui îndreptățit la întreținere, expunându-l pe acesta din urmă la suferințe morale.

Răspuns: BC

63 Suntem în prezența unei participații improprii reglementate de Codul penal:

- A. dacă autorul acționează din culpă, iar complicele se află într-o eroare culpabilă cu privire la caracterul ilicit al faptei;
- B. dacă instigatorul acționează cu intenție, iar instigatul este un minor în vârstă de 17 ani care comite o infracțiune intenționată;
- C. dacă autorul comite infracțiunea cu intenție, iar cel care înlesnește săvârșirea acesteia acționează sub imperiul unei erori culpabile (vincibile) asupra unui element constitutiv al infracțiunii.

Răspuns: A

64 Termenul de prescripție a executării unei pedepse principale aplicate persoanei fizice începe să curgă concomitent cu:

- A. termenul de supraveghere în cazul în care s-a dispus condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere;
- B. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, atunci când pedeapsa principală este amenda;
- C. termenul de încercare (definitivare) al grațierii totale și condiționate a pedepsei principale.

Răspuns: B

65 Infracțiunea de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat:

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de vătămare corporală din culpă dacă H, conducând neatent pe drumul public un autoturism neînmatriculat, lovește un pieton, cauzându-i leziuni ușoare, care nu necesită zile de îngrijiri medicale;
- B. poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere;
- C. poate viza și o remorcă.

Răspuns: BC

66 Infracțiunea de distrugere:

- A. poate avea ca obiect material un înscris sub semnătură privată care aparține altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, chiar dacă prin distrugerea respectivului înscris nu s-a produs o pagubă;
- B. se va reține în variantă agravată dacă are ca obiect material un dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale;
- C. nu poate fi reținută dacă are ca obiect material un bun al făptuitorului, chiar dacă bunul face parte din patrimoniul cultural.

Răspuns: B

67 Instigarea:

- A. se reține în cazul lui X care, aflând că Y a decis să comită un furt simplu, îl sfătuiește că ar fi mai bine să comită fapta în timpul nopții și, în consecință, Y comite un furt calificat;
- B. se poate comite cu intenție spontană (repentină);
- C. atrage reținerea în sarcina instigatorului a unei tentative de omor atunci când, deși el instigase la uciderea victimei, a fost informat de către autor că victima a supraviețuit tentativei, cu toate că, în realitate, victima decedase pe loc.

Răspuns: B

68 Împăcarea:

- A. împiedică luarea măsurii de siguranță a confiscării extinse în raport de infracțiunea în privința căreia a intervenit;
- B. nu mai poate interveni în cursul urmăririi penale dacă anterior a intrat în vigoare o lege care grațiază total și necondiționat pedepsele cel mult egale cu maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă de inculpat;
- C. în cazul în care persoana vătămată este un minor, produce efecte doar dacă este însușită de procuror.

Răspuns: A

69 Măsura educativă a internării într-un centru educativ:

- A. se aplică în limite reduse la jumătate, dacă infracțiunea a rămas în forma tentativei pedepsibile;
- B. atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse aplicate pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană după majorat, dacă infracțiunea care a atras luarea măsurii educative a fost descoperită în termenul de supraveghere al suspendării;
- C. luată de instanță pe o perioadă de un an și 6 luni, se prescrie într-un termen de 2 ani.

Răspuns: C

70 În cazul revocării liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață ca urmare a comiterii, de către condamnatul în vârstă de 50 de ani, a unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, infracțiune pentru care instanța aplică pedeapsa închisorii:

- A. revocarea este facultativă dacă noua infracțiune este din culpă;
- B. pedeapsa rezultantă se determină prin cumul juridic între noua pedeapsă și termenul de supraveghere al liberării condiționate (10 ani);
- C. pedeapsa principală rezultantă nu se stabilește potrivit sistemului cumulului aritmetic.

Răspuns: C

71 Atât infracțiunea de violare de domiciliu, cât și cea de violare a sediului profesional:

- A. se rețin în variantă agravată dacă sunt comise prin folosire de calități mincinoase;
- B. se absorb în mod natural în infracțiunea de tâlhărie calificată comisă în aceste modalități;
- C. pot fi comise și prin refuzul de părăsire a spațiului în care a avut loc, cu drept, pătrunderea, manifestat ca urmare a cererii adresate în acest sens de către orice persoană.

Răspuns: A

72 În cazul infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență:

- A. elementul material poate consta și în acceptarea promisiunii unor foloase materiale, indirect, pentru o altă persoană decât autorul;
- B. subiectul activ este necircumstanțiat (general);
- C. nu se poate dispune confiscarea bunurilor pretinse de autor, dacă ulterior acestea nu au fost primite.

Răspuns: AC

73 Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:

- A. se pedepsește și în forma tentativei;
- B. se reține în concurs real cu infracțiunea de uz de fals dacă, ulterior falsificării unei diplome de bacalaureat, autorul o arată unui prieten pentru a se lăuda;
- C. se reține în variantă agravată dacă este săvârșită de un funcționar public, chiar dacă acesta nu se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu la momentul comiterii faptei.

Răspuns: A

74 Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale se va reține:

- A. în concurs real cu infracțiunea de înșelăciune în variantă agravată dacă autorul, pretinzând că este funcționar la Primărie, îi solicită unei persoane suma de 500 de lei pentru a nu o amenda pentru încălcarea autorizației de construire a unei case;
- B. în variantă agravată dacă un funcționar public continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii;
- C. în variantă agravată în cazul în care X, șomer, de plictiseală, îmbracă o uniformă de polițist de la Brigada Rutieră și dirijează circulația într-o intersecție din oraș.

Răspuns: C

75 În materia influențării declarațiilor:

- A. nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre persoana vătămată și autorul unei tentative la infracțiunea de omor;
- B. se va reține infracțiunea și dacă B îi oferă o sumă de bani lui C, pârât într-o cauză civilă în care fratele lui B era reclamant, pentru ca C să nu prezinte probe, chiar dacă acesta refuză respectiva sumă și nu dă curs rugămintii lui B;
- C. infracțiunea se va reține în concurs cu cea de hărțuire, dacă autorul, pentru a determina victima să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, o urmărește în mod repetat, fără drept sau interes legitim, cauzându-i astfel o stare de temere.

Răspuns: BC

76 Reprezintă un act procesual:

- A. citația;
- B. predarea și percheziționarea trimerilor poștale;
- C. încuviințarea audierii investigatorului sub acoperire.

Răspuns: C

77 Cheltuielile judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal:

- A. sunt suportate de inculpat, atunci când acesta a împiedicat producerea rezultatului infracțiunii și nu a solicitat continuarea procesului penal;
- B. în caz de împăcare sunt suportate în totalitate de persoana vătămată căreia i s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de furt în infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
- C. pot fi reduse în apel doar atunci când privesc cheltuielile efectuate în faza de judecată.

Răspuns: A

78 Renunțarea la audierea unui martor:

- A. nu poate fi pusă în dezbateri, din oficiu, de instanța de judecată;
- B. este urmată de citirea, în cursul cercetării judecătorești, a depoziției date de martor în cursul urmăririi penale;
- C. intervine și dacă audierea martorului nu mai este posibilă deoarece acesta nu își mai amintește faptele cu privire la care este întrebat.

Răspuns: A

79 Contestația:

- A. poate avea ca obiect hotărârea prin care s-a respins cererea condamnatului de a se constata că a intervenit prescripția executării pedepsei;
- B. declarată după expirarea termenului legal este considerată ca fiind făcută în termen doar dacă a fost formulată în cel mult 48 de ore de la încetarea cauzei temeinice de împiedicare, atunci când are ca obiect ordonanța prin care procurorul a dispus luarea măsurii asigurătorii;
- C. declarată personal de inculpatul minor poate fi retrasă de acesta, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Răspuns: A

80 Atrage incidența nulității absolute:

- A. neîntocmirea referatului de evaluare a inculpatului minor în cursul judecății, atunci când acesta nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- B. judecarea de către curtea de apel, în primă instanță, a cererii de revizuire având ca obiect o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracțiunea de abuz în serviciu comisă de un funcționar bancar, pronunțată într-o cauză în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție, cerere întemeiată pe motivul că procurorul a comis o infracțiune în legătură cu acea cauză, împrejurare care a influențat soluția pronunțată;
- C. menținerea arestării preventive a inculpatului la data de 12.02.2021 de către judecătorul de cameră preliminară, în condițiile în care la data de 11.01.2021 judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a dispus începerea judecății în aceeași cauză.

Răspuns: C

81 În cursul procedurii de cameră preliminară:

- A. se poate dispune excluderea procesului-verbal întocmit ca urmare a identificării de persoane după fotografii, identificare efectuată de către persoana vătămată, ce s-a desfășurat în lipsa și fără încunoștințarea avocatului din oficiu al inculpatului, care a solicitat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală;
- B. nu pot fi administrate alte mijloace de probă, în afară de proba cu înscrisuri;
- C. judecătorul de cameră preliminară nu poate invoca, din oficiu, nulitatea relativă.

Răspuns: A

82 Contestația formulată de către inculpat împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 15 de zile:

- A. poate fi admisă, situație în care se poate dispune respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive;
- B. este suspensivă de executare, dacă este formulată de procuror;
- C. se poate soluționa în lipsa inculpatului minor care lipsește nejustificat, doar dacă este prezent unul dintre părinți sau reprezentantul legal, precum și apărătorul ales sau desemnat din oficiu.

Răspuns: A

83 Reluarea urmăririi penale:

- A. după suspendare este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității;
- B. intervine și în cazul în care suspectul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligația de a cere public scuze persoanei vătămate, obligație impusă prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală;
- C. se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției de clasare și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Răspuns: B

84 Termenul de 5 zile în care procurorul trebuie să depună propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei la judecătorul de drepturi și libertăți:

- A. este un termen regresiv și peremptoriu;
- B. este un termen procedural și dilatoriu;
- C. expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare.

Răspuns: AC

85 Este admisibilă contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță prin care:

- A. se admite în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, chiar dacă contestația vizează exclusiv valoarea cauțiunii;
- B. se dispune revocarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice, înainte de expirarea duratei acesteia, pe motiv că internarea nu mai este necesară;
- C. se respinge cererea formulată de procuror de efectuare a examinării fizice.

Răspuns: A

86 În cazul acordului de recunoaștere a vinovăției:

- A. inculpatul nu poate reveni niciodată asupra consimțământului său valabil exprimat;
- B. hotărârea definitivă prin care a fost admis acordul este supusă revizuirii atunci când față de același inculpat se pronunțase anterior o altă hotărâre definitivă pentru aceeași faptă;
- C. ședința de judecată este nepublică, dacă unicul inculpat din cauză este minor la data sesizării instanței.

Răspuns: C

87 Cererea de revizuire:

- A. formulată după expirarea termenului legal se respinge, prin sentință, ca inadmisibilă;
- B. formulată de procuror nu poate fi întemeiată pe motivul că s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii definitive de achitare pronunțate în cauză;
- C. nu poate privi latura civilă a cauzei.

Răspuns: A

88 Atunci când se dispune încetarea procesului penal ca urmare a:

- A. intervenirii amnistiei, instanța nu poate dispune confiscarea cauțiunii;
- B. împăcării, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă;
- C. decesului inculpatului, se mențin măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor acestuia în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Răspuns: C

89 Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației, a avut calitatea de inculpat:

- A. poate fi folosită împotriva sa în altă cauză penală;
- B. nu poate fi luată în considerare pentru pronunțarea unei soluții de condamnare în cazul celorlalți inculpați;
- C. poate fi folosită în favoarea sa, în cazul în care redobândește calitatea de inculpat.

Răspuns: C

90 Este necesară punerea în mișcare a acțiunii penale anterior:

- A. audierii anticipate a unui martor;
- B. dispunerii măsurii supravegherii tehnice;
- C. luării măsurii controlului judiciar pe cauțiune.

Răspuns: C

91 Plângerea prealabilă:

- A. formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul judiciar care o primește;
- B. nu este necesar a fi formulată pentru ca organul de cercetare penală să constate săvârșirea infracțiunii flagrante pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă;
- C. va fi respinsă prin ordonanță de către organul de cercetare penală atunci când acesta constată tardivitatea ei.

Răspuns: AB

92 Poate avea calitatea de martor:

- A. o persoană lipsită de capacitate de exercițiu;
- B. colaboratorul căruia i-a fost atribuită o altă identitate decât cea reală;
- C. sora unuia dintre inculpați, doar cu privire la faptele celorlalți coinculpați.

Răspuns: AB

93 În cursul judecății în primă instanță s-a luat măsura arestării preventive a inculpatului, muncitor necalificat, trimis în judecată pentru comiterea unei tentative la infracțiunea de omor. Instanța, ulterior dispunerii arestării, dar anterior soluționării căii de atac împotriva acesteia, a schimbat încadrarea juridică din tentativă la infracțiunea de omor în infracțiunea de lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 alin. (1) C.pen. În acest caz, calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă:

- A. se soluționează de tribunal;
- B. se soluționează de curtea de apel;
- C. poate fi admisă chiar dacă soluționarea ei are loc după ce prima instanță a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a dispus menținerea acesteia.

Răspuns: BC

94 Instanța de judecată:

- A. poate schimba prin sentință încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare, inclusiv în situația în care inculpatul este judecat în procedura recunoașterii învinuirii;
- B. poate dispune reunirea cauzelor în cazul în care constată că pe rolul altei instanțe se află o cauză având ca obiect o infracțiune săvârșită de notarul public X, în calitate de instigator la infracțiunea de uz de fals comisă de Y, minor în vârstă de 17 ani, ce face obiectul cauzei aflate pe rolul său, ambele cauze aflându-se în faza apelului;
- C. constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță, dacă durata totală a acesteia (4 ani) a depășit jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării prin acordul de recunoaștere a vinovăției, chiar dacă inculpatul este minor.

Răspuns: C

95 Nerespectarea dispozițiilor legale privind asistența juridică:

- A. a inculpatului persoană juridică, în cursul judecății, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, poate atrage incidența nulității relative;
- B. a inculpatului, la momentul încheierii cu acesta a acordului de recunoaștere a vinovăției, este sancționată cu nulitatea absolută;
- C. a persoanei vătămate minore care este constituită parte civilă în procesul penal atrage incidența nulității absolute.

Răspuns: BC

96 Partea civilă:

- A. poate renunța, în tot sau în parte, la pretențiile civile formulate, doar până la începerea dezbaterilor în apel;
- B. este întotdeauna subiectul pasiv principal al infracțiunii;
- C. poate face apel în ceea ce privește latura penală a cauzei.

Răspuns: C

97 Redeschiderea urmăririi penale:

- A. se dispune și dacă procurorul care a dispus soluția de clasare constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea și infirmă ordonanța;
- B. se dispune și dacă procurorul constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea și revocă ordonanța;
- C. nu este supusă întotdeauna confirmării judecătorului de cameră preliminară.

Răspuns: BC

98 Contestația formulată împotriva:

- A. măsurii asigurătorii luate de procuror este suspensivă de executare;
- B. sentinței prin care instanța respinge cererea de reabilitare se judecă în ședință nepublică;
- C. încheierii judecătorului de cameră preliminară, prin care se constată că instanța sesizată nu are competența de a judeca în primă instanță respectiva cauză, se poate formula în termen de 3 zile de la comunicare.

Răspuns: B

99 Constituie măsuri de supraveghere tehnică:

- A. localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
- B. accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
- C. livrarea supravegheată, utilizarea investigatorilor sub acoperire, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.

Răspuns: B

100 Suspendarea judecății:

- A. se dispune întotdeauna când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată;
- B. în fața primei instanțe, atunci când s-a cerut extrădarea activă a inculpatului, se dispune prin încheiere care este supusă contestației;
- C. se dispune în situația în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană.

Răspuns: B

1 Este de drept în întârziere:

- A. debitorul, atunci când creditorul a depus împotriva sa o cerere de chemare în judecată la instanța competentă;
- B. debitorul, atunci când a refuzat să își execute obligația cu executare succesivă în mod repetat;
- C. în privința obligației sale de preluare a bunurilor, cumpărătorul care a plătit prețul pentru bunuri mobile supuse deteriorării rapide, însă nu le-a preluat în termenul convenit.

Răspuns: BC

2 În cazul contractului de locațiune:

- A. dacă acesta este încheiat prin înscris sub semnătură privată care a fost înregistrat la organele fiscale sau dacă a fost încheiat în formă autentică constituie titlu executoriu pentru toate obligațiile părților, care decurg din acesta;
- B. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință și este încheiat fără determinarea duratei, în lipsa unei convenții contrare, chiriașul poate denunța contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei;
- C. dacă obiectul acestuia îl constituie o locuință, este considerată nescrisă orice clauză în temeiul căreia chiriașul se obligă să recunoască sau să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator.

Răspuns: BC

3 În materia prescripției extinctive:

- A. renunțarea la beneficiul prescripției, făcută de unul dintre debitori, produce efecte și în privința codebitorilor, în cazul obligațiilor solidare;
- B. părțile care au capacitatea deplină de exercițiu pot, prin acord expres, să convină asupra unei clauze contractuale prin care declară drept imprescriptibilă acțiunea în anularea actului juridic în caz de violență;
- C. când este vorba de prestații succesive, prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data la care fiecare prestație devine exigibilă, iar dacă prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestație devine exigibilă.

Răspuns: C

4 În materia contractului de vânzare, în lipsa unei stipulații legale sau convenționale contrare:

- A. proprietatea se transmite de drept cumpărătorului, la momentul încheierii contractului, numai atunci când bunul a fost predat anterior, indiferent dacă prețul a fost sau nu plătit;
- B. vânzătorul datorează cumpărătorului garanție împotriva evicțiunii ce rezultă din pretențiile unui terț, indiferent de data nașterii dreptului terțului;
- C. indiferent dacă le-a cunoscut sau nu, vânzătorul garantează contra acelor vicii ale bunului vândut care, la data predării, nu puteau fi descoperite fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent și care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic;

Răspuns: C

5 Este indivizibilă:

- A. obligația persoanelor care răspund împreună pentru comiterea unei fapte prejudiciabile în temeiul răspunderii civile delictuale;
- B. obligația de a executa prin echivalent o obligație indivizibilă;
- C. obligația de garanție contra evicțiunii între debitori.

Răspuns: C

6 În cazul condiției suspensive:

- A. atunci când aceasta produce efecte retroactive, actele încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile și, în cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data îndeplinirii acesteia;
- B. partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția poate renunța unilateral la aceasta, anterior îndeplinirii ei;
- C. preluarea datoriei care este afectată de condiție și care a fost convenită cu debitorul își va produce efectele numai în cazul în care creditorul își dă acordul.

Răspuns: BC**7 În materia viciilor de consimțământ:**

- A. eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea contractului;
- B. violența exercitată de un terț poate atrage anularea contractului dacă partea al cărei consimțământ nu a fost viciat cunoștea sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască violența săvârșită de către terț;
- C. contractul de întreținere cu titlu oneros poate fi anulat pentru leziune.

Răspuns: AB**8 Compensația:**

- A. nu poate fi opusă împotriva creditorului popritor (Primus) de către debitorul (Secundus) care, fiind terț poprit, dobândește o creanță asupra creditorului popritor (Primus).
- B. nu operează dacă una dintre cele două datorii compensabile este afectată de un termen de grație neîmplinit încă;
- C. care operează între creditor și unul dintre debitorii ținuți de o obligație indivizibilă, stinge obligația și îi liberează pe ceilalți codebitori, aceștia rămânând însă ținuți să plătească celui dintâi echivalentul părților lor din obligație.

Răspuns: AC**9 Servituțiile:**

- A. se sting prin neuz timp de 10 ani, termenul începând să curgă de la data ultimului act contrar în cazul servituțiilor continue;
- B. de trecere se pot stinge prin răscumpărare, atunci când există o disproporție vădită între utilitatea care o procură fondului dominant și inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit;
- C. de a nu construi peste o anumită înălțime sunt servituții aparente.

Răspuns: B**10 Dreptul de concesiune corespunzător dreptului de proprietate publică:**

- A. permite concesionarului să înstrăineze bunurile rezultate din realizarea concesiunii pentru a asigura exploatarea bunului;
- B. permite concesionarului să păstreze fructele bunului concesionat;
- C. este apărât, de către concedent, pe calea acțiunii confesorii.

Răspuns: B**11 Contractul de vânzare:**

- A. este nul absolut dacă prețul este fictiv;
- B. când are ca obiect o moștenire poate conține o clauză prin care este înlăturată obligația vânzătorului de a garanta calitatea sa de moștenitor;
- C. care conține stipulația prin care obligația de garanție contra evicțiunii a vânzătorului este înlăturată, presupune ca, totuși, în cazul în care cumpărătorul a fost evins de întregul bun sau de o parte îndeajuns de însemnată, acesta să poată obține de la vânzător restituirea prețului, chiar dacă cumpărătorul și-a asumat riscul producerii evicțiunii.

Răspuns: B

12 În materia autorității părintești:

- A. se prezumă că un părinte are consimțământul celuilalt părinte, atunci când îndeplinește singur un act curent, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, în raport cu terții de bună-credință;
- B. părintele nu este obligat să acorde întreținere copilului său în cazul în care instanța de tutelă a pronunțat decăderea din drepturile părintești;
- C. decăderea din exercițiul drepturilor părintești pronunțată față de unul dintre copii se întinde asupra tuturor copiilor, născuți sau nenăscuți la data pronunțării hotărârii.

Răspuns: A**13 În materia contractului de donație:**

- A. revocarea operează de drept dacă donatarul nu execută, fără justificare, sarcinile la care s-a obligat;
- B. revocarea promisiunii de donație operează de drept când, anterior executării sale, promitentul a devenit insolubil;
- C. se încalcă principiul irevocabilității donațiilor atunci când contractul conține o clauză care prevede întoarcerea bunului donat în cazul când donatarul ar precedea donatorului.

Răspuns: B**14 În cazul aplicării în timp a legii civile:**

- A. actul juridic afectat de o cauză de ineficacitate sub imperiul legii vechi, alta decât una care atrage nulitatea, este considerat eficace dacă legea nouă înlătură cauza de ineficacitate;
- B. dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din obligația legală a moștenitorului persoanei care a fost obligată la întreținerea unui minor de a continua întreținerea pe perioada cât cel întreținut este minor, dacă părinții acestuia au murit, în limita valorii bunurilor moștenite, dacă această situație juridică subzistă după intrarea în vigoare a legii noi;
- C. prescripția începută sub imperiul legii vechi, neîmplinită la momentul intrării în vigoare a legii noi, este supusă dispozițiilor legale ale legii noi, dacă acestea permit împlinirea prescripției în condiții mai favorabile.

Răspuns: B**15 În materia dreptului de uzufruct:**

- A. dacă bunul care face obiectul acestuia a fost distrus în întregime, din culpa exclusivă a unui terț, dreptul de uzufruct va continua asupra sumei de bani plătite de terț cu titlu de despăgubire;
- B. indiferent de împrejurări, uzufructuarul nu are drept de dispoziție asupra bunului care face obiectul uzufructului;
- C. dreptul de uzufruct constituit până la data la care un terț va ajunge la o anumită vârstă se stinge dacă uzufructuarul decedează înainte de această dată.

Răspuns: AC**16 În cazul contractului de mandat:**

- A. fără reprezentare, o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părți, numită mandant, și își asumă față de terți obligațiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștință despre mandat;
- B. creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului, dacă mandatul fără reprezentare are dată certă și aceasta este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare;
- C. cu reprezentare, mandantul va restitui mandatarului toate cheltuielile avansate de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile legale aferente, calculate de la data efectuării cheltuielilor.

Răspuns: AB**17 Este lovit de nulitate absolută:**

- A. legatul prin care o persoană cu capacitate deplină de exercițiu dispune cu titlu gratuit de toate bunurile sale în favoarea unei persoane care urmează să fie determinată după anumite criterii care vor fi stabilite ulterior datei decesului dispunătorului;
- B. actul sub semnătură privată prin care au fost enumerate și evaluate bunurile mobile ce fac obiectul unui contract de donație;
- C. contractul de împrumut de consumație încheiat printr-un înscris sub semnătură privată.

Răspuns: A

18 În materia reparării prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:

- A. în toate cazurile, instanța va putea acorda celui care și-a pierdut parțial mobilitatea o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente;
- B. dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept, dedus judecătii, poate face obiectul unui contract de cesiune de creanță în cursul judecătii privind stabilirea respectivului drept;
- C. instanța, în caz de deces al victimei, ținând cont de împrejurări, poate acorda despăgubiri pentru repararea prejudiciului nepatrimonial și celui căruia victima îi presta întreținere în mod curent, fără a avea o obligație legală în acest sens, numai dacă dovedește existența unui asemenea prejudiciu.

Răspuns: AC**19 Creditorii personali:**

- A. ai unuia dintre soți nu pot urmări bunurile comune ale acestora;
- B. ai succesibilului pot accepta moștenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanței lor;
- C. ai unui coproprietar nu pot să intervină în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.

Răspuns: AB**20 Poate veni la moștenire descendentul condamnat penal definitiv:**

- A. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, dar care a fost iertat ulterior de acesta printr-o mențiune expresă, cuprinsă în contractul de donație, valabil încheiat, prin care de cujus i-a donat o locuință, împreună cu terenul aferent;
- B. pentru tentativă de omor asupra celui care lasă moștenirea, faptă pentru care a intervenit reabilitarea judecătorească anterior decesului lui de cujus;
- C. pentru săvârșirea unor fapte grave de violență fizică, cu intenție, asupra celui care lasă moștenirea, în condițiile în care acțiunea în declararea nedemnității judiciare, formulată de către celălalt descendent, a fost respinsă ca tardiv introdusă.

Răspuns: AC**21 Acțiunea posesorie:**

- A. nu poate fi introdusă în termenul legal de prescripție de un an de la depozedare de cel care exercită o posesie viciată, chiar dacă depozedarea sa a fost violentă;
- B. nu poate fi introdusă împotriva unui terț de titularul unui drept de uzufruct viager asupra unei locuințe, întrucât acesta are la dispoziție acțiunea confesorie;
- C. poate fi introdusă dacă există motive temeinice să se considere că bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat ca urmare a unor lucrări, precum efectuarea unor săpături pe fondul învecinat.

Răspuns: C**22 Simulația:**

- A. nu permite succesorilor cu titlu universal ai părților să invoce contractul secret împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent;
- B. se aplică atât actelor juridice patrimoniale, cât și celor nepatrimoniale;
- C. poate fi dovedită de părți cu orice mijloc de probă, atunci când pretind că aceasta are caracter ilicit.

Răspuns: AC**23 În cazul contractului de întreținere:**

- A. acesta se poate încheia prin înscris sub semnătură privată, dacă a fost înregistrat ulterior la organele fiscale;
- B. întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă;
- C. părțile pot stabili că rezoluțiunea poate fi declarată unilateral, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când comportamentul acestuia face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri.

Răspuns: B

24 În cazul regimului comunității legale:

- A. sunt bunuri proprii bunurile dobândite prin donație, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- B. în toate cazurile, actele de înstrăinare având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți;
- C. sunt datorii comune ale soților obligațiile pe care aceștia le-au contractat împreună.

Răspuns: C**25 În materia răspunderii civile delictuale:**

- A. lipsa discernământului nu îl scutește pe autorul prejudiciului de plata unei indemnizații către victimă, ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanei care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l supraveghea;
- B. răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condițiile legii;
- C. proprietarul unui câine nu răspunde de prejudiciul cauzat de acesta dacă dovedește că animalul a scăpat de sub paza sa datorită unui defect de fabricație al lesei.

Răspuns: AB

26 Se poate formula recurs:

- A. împotriva unei hotărâri date în apel ce privește o cerere care are ca obiect grănițuire;
- B. împotriva unei hotărâri date ca urmare a renunțării la dreptul pretins, chiar dacă hotărârea este pronunțată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, chiar dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de instanță într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este definitivă, cu excepția situației în care încheierea a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Răspuns: BC

27 Are termen în cunoștință:

- A. partea care a depus cererea prin mandatar și a luat termenul în cunoștință;
- B. partea care a fost citată pentru un termen la domiciliul ales, la cabinetul avocatului său, iar citația pentru acel termen a fost primită de persoana însărcinată cu primirea corespondenței;
- C. deținutul care a fost prezent personal la un termen de judecată.

Răspuns: AB

28 Cererea prin care se solicită constatarea cotelor părți ce revin reclamantului și părților din dreptul de proprietate asupra unui bun:

- A. este de competența judecătorei indiferent de valoarea bunului;
- B. este inadmisibilă, deoarece reclamantul are la dispoziție o acțiune în realizare;
- C. este de competența teritorială a locului situării imobilului, în toate cazurile.

Răspuns: A

29 În ceea ce privește încheierea de ședință:

- A. redactarea acesteia de greșier cu depășirea termenului de 3 zile de la data ședinței de judecată atrage nulitatea acesteia;
- B. aceasta va cuprinde întotdeauna calea de atac;
- C. prin care instanța a respins excepția lipsei calității procesual active, ca neîntemeiată, aceasta are caracter interlocutoriu.

Răspuns: C

30 Este incompatibil absolut:

- A. judecătorul care, pronunțând o hotărâre asupra fondului în primă instanță, este chemat să rejudece aceeași cauză ca urmare a trimiterii spre rejudecare, în urma admiterii căii de atac, pe motiv că judecata la prima instanță a avut loc fără legala citare a părților;
- B. procurorul care, participând la judecata cauzei în primă instanță, pune concluzii în apelul formulat în respectiva cauză;
- C. judecătorul care este investit să judece apelul împotriva hotărârii prin care a respins cererea de chemare în judecată având ca obiect o cerere de partaj, fără a se pronunța pe fond, deoarece părțile nu au solicitat introducerea în cauză a terțului care avea calitatea de coproprietar al bunurilor supuse împărțelii.

Răspuns: AC

31 Instanța poate încuviința proba cu interogatoriul, în situația în care:

- A. intervenientul principal solicită încuviințarea acestei probe la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu a cererii de intervenție;
- B. reclamantul solicită încuviințarea acestei probe la ultimul termen de judecată, anterior deschiderii dezbaterilor în fond, existând acordul expres al celorlalte părți;
- C. se solicită această probă pentru dovedirea motivelor de recuzare.

Răspuns: AB

32 Introducerea cererii de chemare în judecată:

- A. întrerupe prescripția dreptului la acțiune, chiar dacă a fost introdusă la o instanță incompetentă absolut;
- B. fără parcurgerea unei proceduri prealabile, atunci când aceasta este obligatorie potrivit legii, determină anularea cererii de chemare în judecată, excepția putând fi invocată și de instanță din oficiu;
- C. în cazul competenței teritoriale alternative exprimă alegerea reclamantului, acesta nemaiputând reveni ulterior pentru a solicita judecarea de o altă instanță deopotrivă competentă.

Răspuns: AC

33 Excepția de necompetență:

- A. odată admisă are ca efect anularea necondiționată de vătămarea a actelor de procedură efectuate, inclusiv a procedurii de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, care se va relua la instanța în favoarea căreia a operat declinarea de competență;
- B. teritorială, atunci când unul dintre părți a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, poate fi invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, de oricare dintre părți sau de instanță din oficiu;
- C. teritorială, în cazul unei cereri formulate de un profesionist împotriva unui consumator, la o altă instanță decât cea a domiciliului consumatorului, poate fi invocată chiar și de instanță, din oficiu.

Răspuns: C

34 În legătură cu modul în care se consemnează depoziția martorului se aplică legea de la data:

- A. nașterii raportului juridic dedus judecătii;
- B. administrării probei;
- C. începerii procesului.

Răspuns: B

35 La încuviințarea de executare silită, instanța verifică:

- A. dacă au fost respectate dispozițiile legale privind competența organului de executare sesizat;
- B. dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul prezentat, constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
- C. prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Răspuns: AB

36 Pentru înființarea sechestrului asigurator:

- A. este obligatorie deținerea de creditor a unei creanțe constatate prin act scris;
- B. este obligatorie individualizarea de creditor a bunurilor asupra cărora solicită să se înființeze sechestrul;
- C. instanța decide de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere executorie.

Răspuns: C

37 Este executorie provizoriu de drept:

- A. încheierea de admitere a cererii de asigurare a probelor;
- B. orice hotărâre de primă instanță prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de un minor;
- C. hotărârea de admitere a cererii pronunțată în primă instanță în procedura ordonanței președințiale.

Răspuns: AC

38 Decăderea:

- A. reclamantului din dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată poate fi invocată și de instanță, din oficiu;
- B. nu intervine atunci când partea nu îndeplinește obligațiile stabilite de instanță privind avansarea cheltuielilor referitoare la administrarea probelor, dacă prin aceasta nu se amână judecata;
- C. din dreptul de a invoca nerespectarea normelor privind competența teritorială de drept comun într-o cerere privind ordonanța președințială intervine dacă pârâtul nu a invocat excepția necompetenței prin întâmpinare.

Răspuns: AB

39 Cererea de revizuire:

- A. este inadmisibilă, dacă se invocă faptul că prima instanță a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, atunci când partea nu a formulat cerere de completare a hotărârii;
- B. se soluționează printr-o hotărâre care este în toate cazurile supusă căilor de atac prevăzute pentru hotărârea atacată;
- C. pe motiv că obiectul pricinii nu se află în ființă se poate exercita în termen de o lună de la cel din urmă act de executare.

Răspuns: C

40 Reprezentarea convențională:

- A. poate înceta prin revocarea mandatului în cursul termenului pentru exercitarea căilor de atac;
- B. a persoanei juridice se poate realiza numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii;
- C. poate conferi mandatarului dreptul de a răspunde la interogatoriu în locul părții, dacă procura autentică cuprinde o mențiune expresă în acest sens, iar partea, persoana fizică, se află în străinătate.

Răspuns: AB

41 Cererea de strămutare pentru motiv de bănuială legitimă:

- A. nu poate fi formulată direct în căile de atac, dacă motivul exista și era cunoscut încă de la momentul judecării în primă instanță;
- B. dacă se întemeiază pe calitatea de parte a tribunalului, revine în competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se va pronunța printr-o încheiere definitivă;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă atunci când se întemeiază pe calitatea de judecător a reclamantului, dacă pârâtul nu a invocat mai întâi încălcarea normelor de competență facultativă.

Răspuns: B

42 Nulitatea actelor de procedură este necondiționată de vătămare:

- A. atunci când o cerere de asigurare a probelor s-a judecat în ședință publică;
- B. în cazul lipsei dovezii calității de reprezentant;
- C. în cazul nerespectării normelor de competență teritorială de drept comun.

Răspuns: BC

43 Cererea reconvențională:

- A. este inadmisibilă într-o cerere privind evacuarea, formulată în procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
- B. în legătură cu pretențiile din cererea de intervenție principală se va formula până la primul termen de judecată după admiterea în principiu a cererii de intervenție;
- C. nu este supusă procedurii de verificare și regularizare, în afară de situația în care prin aceasta sunt chemate în judecată în calitate de pârâți și alte persoane decât reclamantul.

Răspuns: A

44 Este admisibilă proba cu martori:

- A. în cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, dacă partea dovedește că s-a aflat în imposibilitate morală de întocmire a unui înscris;
- B. pentru dovedirea faptului că starea sănătății unui soț face imposibilă continuarea căsătoriei;
- C. pentru dovedirea unor fapte contrare celor constatate personal de agentul procedural care a întocmit procesul-verbal de înmânare a citației.

Răspuns: B

45 Autoritatea de lucru judecat:

- A. nu se manifestă în privința hotărârii prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată dată în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă;
- B. sub aspectul efectului negativ se invocă pe cale de excepție, care se analizează înaintea excepției prescripției extinctive a dreptului la acțiune;
- C. încetează odată cu forța executorie a hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectului pozitiv, cât și al celui negativ.

Răspuns: B

46 Poate declara apel principal:

- A. reclamantul, în situația în care prima instanță a omis să se pronunțe asupra cererii sale de acordare a cheltuielilor de judecată;
- B. procurorul care a participat la judecată în procesul civil, deși participarea acestuia nu era obligatorie potrivit legii;
- C. pârâtul care a executat în tot hotărârea de primă instanță prin care s-a dispus obligarea sa la strămutarea hotărârii.

Răspuns: B

47 Instanța va dispune repunerea pe rol a cauzei:

- A. în situația în care, după închiderea dezbaterilor, unul din judecătorii care a luat parte la judecată a promovat la instanța superioară până la momentul pronunțării hotărârii;
- B. dacă, în timpul deliberării, constată că are nevoie de lămuriri noi;
- C. dacă, în termenul de amânare a pronunțării, partea care a pretins cheltuieli de judecată depune dovada existenței și întinderii acestora.

Răspuns: B

48 Cererea de intervenție voluntară principală formulată în primă instanță prin care un terț solicită să i se lase în deplină proprietate un bun ce face obiectul procesului de partaj:

- A. nu poate fi formulată după pronunțarea încheierii de admitere în principiu a cererii de partaj judiciar;
- B. după ce a fost admisă în principiu, ar putea fi disjunsă, dacă judecata acesteia ar întârzia judecata în cererea principală;
- C. dacă este respinsă ca inadmisibilă, încheierea de respingere poate fi atacată de cel care a formulat cererea de intervenție odată cu fondul.

Răspuns: C

49 Instanța poate reveni asupra probei testimoniale încuviințate:

- A. în situația în care, după administrarea probei cu interogatoriu, apreciază că aceasta nu mai este necesară;
- B. în situația în care martorul nu s-a putut prezenta la termenul la care a fost citat și a dovedit cu acte medicale imposibilitatea prezentării la acel termen de judecată;
- C. în situația în care partea se obligă să aducă martorul la termen și, în mod imputabil, nu își îndeplinește această obligație.

Răspuns: A

50 Perimarea cererii de chemare în judecată:

- A. la fel ca perimarea executării silite, lipsește de efecte toate actele efectuate anterior constatării perimării, indiferent de efectele produse de acestea;
- B. nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanța de apel;
- C. la fel ca perimarea instanței, presupune lăsarea în nelucrare a cererii din motive imputabile părții.

Răspuns: B

51 Vom fi în prezența unei pluralități intermediare dacă autorul comite o infracțiune din culpă:

- A. în termenul de reabilitare judecătorească aferent condamnării pentru o infracțiune intenționată comisă anterior;
- B. în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei dispuse pentru o infracțiune intenționată;
- C. în timpul executării pedepsei închisorii care a înlocuit o pedeapsă cu amenda aplicată pentru o infracțiune intenționată.

Răspuns: C**52 În materia influențării declarațiilor:**

- A. nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre persoana vătămată și autorul unei tentative la infracțiunea de omor;
- B. se va reține infracțiunea și dacă B îi oferă o sumă de bani lui C, pârât într-o cauză civilă în care fratele lui B era reclamant, pentru ca C să nu prezinte probe, chiar dacă acesta refuză respectiva sumă și nu dă curs rugăminții lui B;
- C. infracțiunea se va reține în concurs cu cea de hărțuire, dacă autorul, pentru a determina victima să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, o urmărește în mod repetat, fără drept sau interes legitim, cauzându-i astfel o stare de temere.

Răspuns: BC**53 Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:**

- A. se pedepsește și în forma tentativei;
- B. se reține în concurs real cu infracțiunea de uz de fals dacă, ulterior falsificării unei diplome de bacalaureat, autorul o arată unui prieten pentru a se lăuda;
- C. se reține în variantă agravată dacă este săvârșită de un funcționar public, chiar dacă acesta nu se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu la momentul comiterii faptei.

Răspuns: A**54 În cazul infracțiunii de șantaj:**

- A. constituie variantă agravată amenințarea cu darea în vileag a unei fapte imaginare, compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, comisă în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial;
- B. împăcarea înlătură răspunderea penală;
- C. mobilul nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii.

Răspuns: C**55 Măsura educativă a internării într-un centru educativ:**

- A. se aplică în limite reduse la jumătate, dacă infracțiunea a rămas în forma tentativei pedepsibile;
- B. atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse aplicate pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană după majorat, dacă infracțiunea care a atras luarea măsurii educative a fost descoperită în termenul de supraveghere al suspendării;
- C. luată de instanță pe o perioadă de un an și 6 luni, se prescrie într-un termen de 2 ani.

Răspuns: C**56 Împăcarea:**

- A. împiedică luarea măsurii de siguranță a confiscării extinse în raport de infracțiunea în privința căreia a intervenit;
- B. nu mai poate interveni în cursul urmăririi penale dacă anterior a intrat în vigoare o lege care grațiază total și necondiționat pedepsele cel mult egale cu maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă de inculpat;
- C. în cazul în care persoana vătămată este un minor, produce efecte doar dacă este însușită de procuror.

Răspuns: A

57 Infracțiunea de distrugere:

- A. poate avea ca obiect material un înscris sub semnătură privată care aparține altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, chiar dacă prin distrugerea respectivului înscris nu s-a produs o pagubă;
- B. se va reține în variantă agravată dacă are ca obiect material un dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale;
- C. nu poate fi reținută dacă are ca obiect material un bun al făptuitorului, chiar dacă bunul face parte din patrimoniul cultural.

Răspuns: B**58 Constituie infracțiunea de omor calificat omorul comis în situația în care:**

- A. X s-a gândit să o ucidă pe Y, colega sa de serviciu, din răzbunare pentru că aceasta fusese promovată înaintea lui, motiv pentru care X s-a documentat timp de câteva zile cu privire la diverse substanțe letale, iar apoi a cumpărat o astfel de substanță pe care a administrat-o timp de o săptămână în cafeaua lui Y, până ce substanța și-a făcut efectul, Y decedând, raportul de expertiză medico-legală arătând că Y era însărcinată în 10 săptămâni, aspect necunoscut de X;
- B. T, care executase anterior o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru infracțiunea de ucidere la cererea victimei, a ucis-o pe W, persoană minoră de sex feminin, iar ulterior, pentru ca fapta să nu fie descoperită, a secționat cadavrul și a incendiat părțile astfel rezultate, cenușa fiind ascunsă într-un recipient amplasat într-o groapă din pădure;
- C. la ora 20.30, Z a aflat că vecinul său V a retras de la bancomat o sumă importantă de bani, astfel încât a luat un cuțit din casă și a mers să-l aștepte pe V la un colț de stradă, pentru a-i lua banii, iar la ora 20.40, văzând că se apropie o persoană despre care a crezut că este V, a înjunghiat-o cu putere, de mai multe ori, în zona inimii, cu consecința decesului acesteia, luându-i portofelul, ulterior descoperindu-se că persoana înjunghiată nu era, în realitate, V.

Răspuns: AC**59 În cazul infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență:**

- A. elementul material poate consta și în acceptarea promisiunii unor foloase materiale, indirect, pentru o altă persoană decât autorul;
- B. subiectul activ este necircumstanțiat (general);
- C. nu se poate dispune confiscarea bunurilor pretinse de autor, dacă ulterior acestea nu au fost primite.

Răspuns: AC**60 Vom fi în prezența unei legi de dezincriminare atunci când în cursul procesului penal intră în vigoare o lege nouă care:**

- A. prevede că fapta pentru care inculpatul minor a fost trimis în judecată este tipică doar dacă a fost comisă de un major;
- B. prevede o cauză de nepedepsire incidentă în speță, care nu era reglementată de legea veche;
- C. extinde sfera de aplicare a unei cauze justificative generale, astfel încât aceasta devine incidentă cu privire la fapta comisă de inculpat.

Răspuns: A**61 Infracțiunea de abandon de familie:**

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești în cazul neexecutării, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni de ucidere din culpă;
- B. săvârșită prin neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea celor 3 copii ai inculpatului, constituie o infracțiune unică;
- C. poate fi comisă și prin alungarea, de către persoana care are obligația legală de întreținere, a celui îndreptățit la întreținere, expunându-l pe acesta din urmă la suferințe morale.

Răspuns: BC**62 Obiectul material al infracțiunii:**

- A. este întotdeauna supus confiscării speciale;
- B. poate exista și în cazul tentativei;
- C. nu poate exista în cazul infracțiunilor comise prin omisiune.

Răspuns: B

63 Termenul de prescripție a executării unei pedepse principale aplicate persoanei fizice începe să curgă concomitent cu:

- A. termenul de supraveghere în cazul în care s-a dispus condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere;
- B. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, atunci când pedeapsa principală este amenda;
- C. termenul de încercare (definitivare) al grațierii totale și condiționate a pedepsei principale.

Răspuns: B

64 În cazul revocării liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață ca urmare a comiterii, de către condamnatul în vârstă de 50 de ani, a unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, infracțiune pentru care instanța aplică pedeapsa închisorii:

- A. revocarea este facultativă dacă noua infracțiune este din culpă;
- B. pedeapsa rezultantă se determină prin cumul juridic între noua pedeapsă și termenul de supraveghere al liberării condiționate (10 ani);
- C. pedeapsa principală rezultantă nu se stabilește potrivit sistemului cumulului aritmetic.

Răspuns: C

65 Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale se va reține:

- A. în concurs real cu infracțiunea de înșelăciune în variantă agravată dacă autorul, pretinzând că este funcționar la Primărie, îi solicită unei persoane suma de 500 de lei pentru a nu o amenda pentru încălcarea autorizației de construire a unei case;
- B. în variantă agravată dacă un funcționar public continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii;
- C. în variantă agravată în cazul în care X, șomer, de plictiseală, îmbracă o uniformă de polițist de la Brigada Rutieră și dirijează circulația într-o intersecție din oraș.

Răspuns: C

66 În cazul infracțiunilor de abuz de încredere și gestiune frauduloasă:

- A. obiectul material constă doar în bunuri mobile corporale;
- B. persoana juridică nu poate fi subiect activ;
- C. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Răspuns: C

67 Atât infracțiunea de violare de domiciliu, cât și cea de violare a sediului profesional:

- A. se rețin în variantă agravată dacă sunt comise prin folosire de calități mincinoase;
- B. se absorb în mod natural în infracțiunea de tâlhărie calificată comisă în aceste modalități;
- C. pot fi comise și prin refuzul de părăsire a spațiului în care a avut loc, cu drept, pătrunderea, manifestat ca urmare a cererii adresate în acest sens de către orice persoană.

Răspuns: A

68 Reabilitarea de drept nu poate interveni dacă o persoană a executat o pedeapsă cu închisoarea:

- A. din care a fost liberată condiționat și s-a împlinit termenul de supraveghere de doi ani al liberării condiționate precum și termenul de reabilitare de drept;
- B. dacă pentru aceeași faptă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării extinse;
- C. care a înlocuit o pedeapsă de 200 zile-amendă ca urmare a neplății cu rea-credință a acestei amenzi.

Răspuns: A

69 Suntem în prezența unei participații improprie reglementate de Codul penal:

- A. dacă autorul acționează din culpă, iar complicele se află într-o eroare culpabilă cu privire la caracterul ilicit al faptei;
- B. dacă instigatorul acționează cu intenție, iar instigatul este un minor în vârstă de 17 ani care comite o infracțiune intenționată;
- C. dacă autorul comite infracțiunea cu intenție, iar cel care înlesnește săvârșirea acesteia acționează sub imperiul unei erori culpabile (vincibile) asupra unui element constitutiv al infracțiunii.

Răspuns: A

70 În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu:

- A. paguba cauzată prin comiterea faptei se poate produce și în patrimoniul unei persoane juridice;
- B. se va aplica, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică;
- C. subiect activ poate fi și persoana care exercită, temporar, fără remunerație, o însărcinare în cadrul unei persoane juridice de drept privat.

Răspuns: AC**71 În cazul infracțiunii comise prin omisiune, obligația de a acționa:**

- A. nu poate reveni unei persoane care nu are capacitate deplină de exercițiu;
- B. poate fi doar o obligație legală în cazul în care subiectul activ este un minor care răspunde penal;
- C. poate privi și protecția unei valori sociale ce nu aparține unei persoane fizice.

Răspuns: C**72 Infracțiunile de viol și agresiune sexuală:**

- A. au același element material;
- B. pot fi reținute în concurs real, chiar dacă sunt comise împotriva aceluiași subiect pasiv;
- C. se rețin în variantă agravată atunci când au fost comise față de un minor, chiar dacă autorul nu are antecedente penale.

Răspuns: BC**73 În cazul în care o infracțiune sancționată de lege cu închisoarea de la unu la 5 ani este comisă în condițiile unei circumstanțe agravante legale generale și rămâne în forma tentativei (incriminate), este legal aplicată o pedeapsă cu închisoarea de:**

- A. 6 luni;
- B. 4 ani;
- C. 4 ani și 6 luni.

Răspuns: A**74 Instigare:**

- A. se reține în cazul lui X care, aflând că Y a decis să comită un furt simplu, îl sfătuiește că ar fi mai bine să comită fapta în timpul nopții și, în consecință, Y comite un furt calificat;
- B. se poate comite cu intenție spontană (repentină);
- C. atrage reținerea în sarcina instigatorului a unei tentative de omor atunci când, deși el instigase la uciderea victimei, a fost informat de către autor că victima a supraviețuit tentativei, cu toate că, în realitate, victima decedase pe loc.

Răspuns: B**75 Infracțiunea de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat:**

- A. se reține în concurs formal cu infracțiunea de vătămare corporală din culpă dacă H, conducând neatent pe drumul public un autoturism neînmatriculat, lovește un pieton, cauzându-i leziuni ușoare, care nu necesită zile de îngrijiri medicale;
- B. poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere;
- C. poate viza și o remorcă.

Răspuns: BC

76 Contestația formulată de către inculpat împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 15 de zile:

- A. poate fi admisă, situație în care se poate dispune respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive;
- B. este suspensivă de executare, dacă este formulată de procuror;
- C. se poate soluționa în lipsa inculpatului minor care lipsește nejustificat, doar dacă este prezent unul dintre părinți sau reprezentantul legal, precum și apărătorul ales sau desemnat din oficiu.

Răspuns: A

77 În cazul acordului de recunoaștere a vinovăției:

- A. inculpatul nu poate reveni niciodată asupra consimțământului său valabil exprimat;
- B. hotărârea definitivă prin care a fost admis acordul este supusă revizuirii atunci când față de același inculpat se pronunțase anterior o altă hotărâre definitivă pentru aceeași faptă;
- C. ședința de judecată este nepublică, dacă unicul inculpat din cauză este minor la data sesizării instanței.

Răspuns: C

78 În cursul judecății în primă instanță s-a luat măsura arestării preventive a inculpatului, muncitor necalificat, trimis în judecată pentru comiterea unei tentative la infracțiunea de omor. Instanța, ulterior dispunerii arestării, dar anterior soluționării căii de atac împotriva acesteia, a schimbat încadrarea juridică din tentativă la infracțiunea de omor în infracțiunea de lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 alin. (1) C.pen. În acest caz, calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă:

- A. se soluționează de tribunal;
- B. se soluționează de curtea de apel;
- C. poate fi admisă chiar dacă soluționarea ei are loc după ce prima instanță a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a dispus menținerea acesteia.

Răspuns: BC

79 Termenul de 5 zile în care procurorul trebuie să depună propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei la judecătorul de drepturi și libertăți:

- A. este un termen regresiv și peremptoriu;
- B. este un termen procedural și dilatoriu;
- C. expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare.

Răspuns: AC

80 Plângerea prealabilă:

- A. formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul judiciar care o primește;
- B. nu este necesar a fi formulată pentru ca organul de cercetare penală să constate săvârșirea infracțiunii flagrante pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă;
- C. va fi respinsă prin ordonanță de către organul de cercetare penală atunci când acesta constată tardivitatea ei.

Răspuns: AB

81 În cursul procedurii de cameră preliminară:

- A. se poate dispune excluderea procesului-verbal întocmit ca urmare a identificării de persoane după fotografii, identificare efectuată de către persoana vătămată, ce s-a desfășurat în lipsa și fără încunoștințarea avocatului din oficiu al inculpatului, care a solicitat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală;
- B. nu pot fi administrate alte mijloace de probă, în afară de proba cu înscrisuri;
- C. judecătorul de cameră preliminară nu poate invoca, din oficiu, nulitatea relativă.

Răspuns: A

82 Este necesară punerea în mișcare a acțiunii penale anterior:

- A. audierii anticipate a unui martor;
- B. dispunerii măsurii supravegherii tehnice;
- C. luării măsurii controlului judiciar pe cauțiune.

Răspuns: C

83 Partea civilă:

- A. poate renunța, în tot sau în parte, la pretențiile civile formulate, doar până la începerea dezbaterilor în apel;
- B. este întotdeauna subiectul pasiv principal al infracțiunii;
- C. poate face apel în ceea ce privește latura penală a cauzei.

Răspuns: C

84 Contestația:

- A. poate avea ca obiect hotărârea prin care s-a respins cererea condamnatului de a se constata că a intervenit prescripția executării pedepsei;
- B. declarată după expirarea termenului legal este considerată ca fiind făcută în termen doar dacă a fost formulată în cel mult 48 de ore de la încetarea cauzei temeinice de împiedicare, atunci când are ca obiect ordonanța prin care procurorul a dispus luarea măsurii asigurătorii;
- C. declarată personal de inculpatul minor poate fi retrasă de acesta, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Răspuns: A

85 Contestația formulată împotriva:

- A. măsurii asigurătorii luate de procuror este suspensivă de executare;
- B. sentinței prin care instanța respinge cererea de reabilitare se judecă în ședință nepublică;
- C. încheierii judecătorului de cameră preliminară, prin care se constată că instanța sesizată nu are competența de a judeca în primă instanță respectiva cauză, se poate formula în termen de 3 zile de la comunicare.

Răspuns: B

86 Redeschiderea urmăririi penale:

- A. se dispune și dacă procurorul care a dispus soluția de clasare constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea și infirmă ordonanța;
- B. se dispune și dacă procurorul constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea și revocă ordonanța;
- C. nu este supusă întotdeauna confirmării judecătorului de cameră preliminară.

Răspuns: BC

87 Constituie măsuri de supraveghere tehnică:

- A. localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
- B. accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
- C. livrarea supravegheată, utilizarea investigatorilor sub acoperire, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.

Răspuns: B

88 Este admisibilă contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță prin care:

- A. se admite în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, chiar dacă contestația vizează exclusiv valoarea cauțiunii;
- B. se dispune revocarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice, înainte de expirarea duratei acesteia, pe motiv că internarea nu mai este necesară;
- C. se respinge cererea formulată de procuror de efectuare a examinării fizice.

Răspuns: A

89 Cererea de revizuire:

- A. formulată după expirarea termenului legal se respinge, prin sentință, ca inadmisibilă;
- B. formulată de procuror nu poate fi întemeiată pe motivul că s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii definitive de achitare pronunțate în cauză;
- C. nu poate privi latura civilă a cauzei.

Răspuns: A

90 Reluarea urmăririi penale:

- A. după suspendare este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității;
- B. intervine și în cazul în care suspectul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligația de a cere public scuze persoanei vătămate, obligație impusă prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală;
- C. se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției de clasare și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Răspuns: B

91 Poate avea calitatea de martor:

- A. o persoană lipsită de capacitate de exercițiu;
- B. colaboratorul căruia i-a fost atribuită o altă identitate decât cea reală;
- C. sora unuia dintre inculpați, doar cu privire la faptele celorlalți coinculpați.

Răspuns: AB

92 Instanța de judecată:

- A. poate schimba prin sentință încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare, inclusiv în situația în care inculpatul este judecat în procedura recunoașterii învinuirii;
- B. poate dispune reunirea cauzelor în cazul în care constată că pe rolul altei instanțe se află o cauză având ca obiect o infracțiune săvârșită de notarul public X, în calitate de instigator la infracțiunea de uz de fals comisă de Y, minor în vârstă de 17 ani, ce face obiectul cauzei aflate pe rolul său, ambele cauze aflându-se în faza apelului;
- C. constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță, dacă durata totală a acesteia (4 ani) a depășit jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării prin acordul de recunoaștere a vinovăției, chiar dacă inculpatul este minor.

Răspuns: C

93 Reprezintă un act procesual:

- A. citația;
- B. predarea și percheziționarea trimiterilor poștale;
- C. încuviințarea audierii investigatorului sub acoperire.

Răspuns: C

94 Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației, a avut calitatea de inculpat:

- A. poate fi folosită împotriva sa în altă cauză penală;
- B. nu poate fi luată în considerare pentru pronunțarea unei soluții de condamnare în cazul celorlalți inculpați;
- C. poate fi folosită în favoarea sa, în cazul în care redobândește calitatea de inculpat.

Răspuns: C

95 Cheltuielile judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal:

- A. sunt suportate de inculpat, atunci când acesta a împiedicat producerea rezultatului infracțiunii și nu a solicitat continuarea procesului penal;
- B. în caz de împăcare sunt suportate în totalitate de persoana vătămată căreia i s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de furt în infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
- C. pot fi reduse în apel doar atunci când privesc cheltuielile efectuate în faza de judecată.

Răspuns: A

96 Nerespectarea dispozițiilor legale privind asistența juridică:

- A. a inculpatului persoană juridică, în cursul judecății, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, poate atrage incidența nulității relative;
- B. a inculpatului, la momentul încheierii cu acesta a acordului de recunoaștere a vinovăției, este sancționată cu nulitatea absolută;
- C. a persoanei vătămate minore care este constituită parte civilă în procesul penal atrage incidența nulității absolute.

Răspuns: BC

97 Suspendarea judecății:

- A. se dispune întotdeauna când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată;
- B. în fața primei instanțe, atunci când s-a cerut extrădarea activă a inculpatului, se dispune prin încheiere care este supusă contestației;
- C. se dispune în situația în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană.

Răspuns: B

98 Atrage incidența nulității absolute:

- A. neîntocmirea referatului de evaluare a inculpatului minor în cursul judecății, atunci când acesta nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- B. judecarea de către curtea de apel, în primă instanță, a cererii de revizuire având ca obiect o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracțiunea de abuz în serviciu comisă de un funcționar bancar, pronunțată într-o cauză în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție, cerere întemeiată pe motivul că procurorul a comis o infracțiune în legătură cu acea cauză, împrejurare care a influențat soluția pronunțată;
- C. menținerea arestării preventive a inculpatului la data de 12.02.2021 de către judecătorul de cameră preliminară, în condițiile în care la data de 11.01.2021 judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a dispus începerea judecății în aceeași cauză.

Răspuns: C

99 Renunțarea la audierea unui martor:

- A. nu poate fi pusă în dezbatere, din oficiu, de instanța de judecată;
- B. este urmată de citirea, în cursul cercetării judecătorești, a depoziției date de martor în cursul urmăririi penale;
- C. intervine și dacă audierea martorului nu mai este posibilă deoarece acesta nu își mai amintește faptele cu privire la care este întrebat.

Răspuns: A

100 Atunci când se dispune încetarea procesului penal ca urmare a:

- A. intervenirii amnistiei, instanța nu poate dispune confiscarea cauțiunii;
- B. împăcării, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă;
- C. decesului inculpatului, se mențin măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor acestuia în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Răspuns: C

Admitere la INM si admitere in magistratura
25 septembrie 2022

G1



	A	B	C
1	☐	☒	☐
2	☐	☒	☒
3	☒	☐	☐
4	☒	☒	☐
5	☐	☐	☒
6	☒	☐	☒
7	☐	☒	☐
8	☒	☐	☒
9	☐	☐	☒
10	☒	☐	☒
11	☐	☒	☐
12	☐	☒	☐
13	☐	☐	☒
14	☒	☐	☐
15	☒	☒	☐
16	☒	☐	☒
17	☐	☐	☒
18	☐	☐	☒
19	☐	☒	☒
20	☒	☒	☐
21	☐	☒	☐
22	☒	☐	☒
23	☒	☒	☐
24	☐	☒	☒
25	☐	☒	☐

	A	B	C
26	☐	☒	☐
27	☒	☐	☒
28	☐	☐	☒
29	☒	☒	☐
30	☒	☐	☐
31	☐	☐	☒
32	☐	☒	☐
33	☐	☒	☒
34	☒	☒	☐
35	☒	☐	☒
36	☒	☐	☐
37	☒	☒	☐
38	☐	☐	☒
39	☒	☒	☐
40	☒	☐	☐
41	☒	☐	☒
42	☐	☒	☐
43	☐	☒	☒
44	☐	☒	☐
45	☐	☒	☐
46	☐	☒	☐
47	☐	☒	☐
48	☒	☒	☐
49	☐	☐	☒
50	☐	☐	☒

	A	B	C
51	☒	☐	☐
52	☒	☐	☒
53	☐	☐	☒
54	☐	☐	☒
55	☐	☐	☒
56	☒	☐	☐
57	☒	☐	☐
58	☐	☐	☒
59	☐	☐	☒
60	☐	☒	☐
61	☐	☒	☐
62	☐	☒	☒
63	☒	☐	☐
64	☐	☐	☒
65	☐	☒	☐
66	☐	☒	☒
67	☒	☐	☐
68	☒	☐	☒
69	☐	☒	☐
70	☒	☐	☒
71	☐	☐	☒
72	☒	☐	☐
73	☒	☐	☐
74	☐	☒	☒
75	☐	☒	☒

	A	B	C
76	☐	☐	☒
77	☐	☒	☒
78	☐	☒	☒
79	☒	☒	☐
80	☐	☐	☒
81	☐	☐	☒
82	☒	☐	☐
83	☐	☒	☐
84	☒	☐	☐
85	☒	☐	☐
86	☐	☒	☐
87	☒	☒	☐
88	☐	☒	☐
89	☐	☒	☒
90	☐	☐	☒
91	☐	☐	☒
92	☐	☐	☒
93	☒	☐	☐
94	☐	☐	☒
95	☒	☐	☐
96	☒	☐	☐
97	☐	☐	☒
98	☐	☒	☐
99	☒	☐	☒
100	☒	☐	☐



[Handwritten signature]



Admitere la INM si admitere in magistratura
25 septembrie 2022

G2



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	(A)	●	(C)	26	(A)	●	(C)	51	(A)	●	(C)	76	●	●	(C)
2	●	(B)	(C)	27	●	(B)	(C)	52	●	(B)	●	77	●	(B)	(C)
3	●	(B)	●	28	(A)	●	(C)	53	●	(B)	●	78	(A)	(B)	●
4	(A)	●	(C)	29	●	●	(C)	54	●	(B)	(C)	79	(A)	●	●
5	(A)	(B)	●	30	(A)	●	(C)	55	(A)	●	●	80	(A)	(B)	●
6	(A)	(B)	●	31	(A)	(B)	●	56	(A)	●	●	81	(A)	(B)	●
7	(A)	●	●	32	(A)	●	(C)	57	●	(B)	(C)	82	●	(B)	(C)
8	(A)	●	(C)	33	●	●	(C)	58	(A)	●	●	83	(A)	(B)	●
9	(A)	●	●	34	(A)	(B)	●	59	(A)	(B)	●	84	●	(B)	(C)
10	●	(B)	●	35	(A)	●	(C)	60	(A)	●	(C)	85	●	(B)	(C)
11	●	●	(C)	36	(A)	(B)	●	61	●	(B)	(C)	86	(A)	●	(C)
12	(A)	(B)	●	37	●	(B)	●	62	(A)	(B)	●	87	(A)	(B)	●
13	●	●	(C)	38	(A)	●	●	63	(A)	(B)	●	88	●	(B)	(C)
14	●	(B)	●	39	(A)	●	●	64	(A)	(B)	●	89	(A)	(B)	●
15	●	●	(C)	40	●	(B)	(C)	65	(A)	●	(C)	90	●	(B)	●
16	●	(B)	●	41	(A)	(B)	●	66	●	(B)	●	91	(A)	●	(C)
17	●	●	(C)	42	(A)	●	(C)	67	(A)	(B)	●	92	(A)	(B)	●
18	●	(B)	(C)	43	●	(B)	(C)	68	(A)	(B)	●	93	(A)	●	●
19	●	(B)	●	44	(A)	(B)	●	69	●	(B)	(C)	94	(A)	(B)	●
20	(A)	●	(C)	45	(A)	●	(C)	70	(A)	(B)	●	95	(A)	●	(C)
21	(A)	●	(C)	46	●	(B)	●	71	(A)	●	●	96	●	(B)	(C)
22	(A)	(B)	●	47	●	(B)	●	72	●	(B)	(C)	97	(A)	●	(C)
23	(A)	●	(C)	48	●	●	(C)	73	●	(B)	(C)	98	●	(B)	(C)
24	(A)	(B)	●	49	●	●	(C)	74	(A)	●	(C)	99	(A)	●	●
25	(A)	●	●	50	●	●	(C)	75	●	(B)	(C)	100	●	●	(C)



[Handwritten signature]



Admitere la INM si admitere in magistratura
25 septembrie 2022

G3



	A	B	C
1	☐	☒	☐
2	☐	☒	☒
3	☐	☐	☒
4	☒	☒	☐
5	☒	☒	☐
6	☐	☐	☒
7	☐	☒	☐
8	☐	☒	☐
9	☒	☒	☐
10	☒	☐	☐
11	☒	☐	☒
12	☐	☒	☒
13	☐	☒	☐
14	☐	☐	☒
15	☐	☒	☒
16	☐	☒	☐
17	☒	☒	☐
18	☒	☐	☒
19	☒	☐	☒
20	☐	☐	☒
21	☐	☒	☐
22	☐	☐	☒
23	☒	☐	☒
24	☒	☐	☒
25	☒	☐	☐

	A	B	C
26	☐	☐	☒
27	☐	☐	☒
28	☐	☒	☐
29	☐	☒	☐
30	☐	☐	☒
31	☒	☐	☒
32	☒	☐	☒
33	☐	☒	☒
34	☒	☐	☒
35	☒	☒	☐
36	☒	☒	☐
37	☐	☒	☐
38	☒	☐	☐
39	☒	☒	☐
40	☒	☒	☐
41	☐	☒	☐
42	☐	☐	☒
43	☐	☐	☒
44	☐	☒	☐
45	☒	☒	☐
46	☐	☒	☒
47	☐	☒	☐
48	☐	☒	☐
49	☒	☐	☐
50	☒	☐	☐

	A	B	C
51	☐	☒	☐
52	☒	☐	☒
53	☐	☐	☒
54	☐	☐	☒
55	☐	☐	☒
56	☒	☐	☒
57	☒	☐	☐
58	☐	☐	☒
59	☒	☐	☐
60	☒	☐	☐
61	☐	☒	☒
62	☐	☒	☒
63	☒	☐	☐
64	☐	☒	☐
65	☐	☒	☒
66	☐	☒	☐
67	☐	☒	☐
68	☒	☐	☐
69	☐	☐	☒
70	☐	☐	☒
71	☒	☐	☐
72	☒	☐	☒
73	☒	☐	☐
74	☐	☐	☒
75	☐	☒	☒

	A	B	C
76	☐	☐	☒
77	☒	☐	☐
78	☒	☐	☐
79	☒	☐	☐
80	☐	☐	☒
81	☒	☐	☐
82	☒	☐	☐
83	☐	☒	☐
84	☒	☐	☒
85	☒	☐	☐
86	☐	☐	☒
87	☒	☐	☐
88	☐	☐	☒
89	☐	☐	☒
90	☐	☐	☒
91	☒	☒	☐
92	☒	☒	☐
93	☐	☒	☒
94	☐	☐	☒
95	☐	☒	☒
96	☐	☐	☒
97	☐	☒	☒
98	☐	☒	☐
99	☐	☒	☐
100	☐	☒	☐



[Handwritten signature]



Admitere la INM si admitere in magistratura
25 septembrie 2022

G4



	A	B	C
1	☐	☒	☒
2	☐	☒	☒
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☒
5	☐	☐	☒
6	☐	☒	☒
7	☒	☒	☐
8	☒	☐	☒
9	☐	☒	☐
10	☐	☒	☐
11	☐	☒	☐
12	☒	☐	☐
13	☐	☒	☐
14	☐	☒	☐
15	☒	☐	☒
16	☒	☒	☐
17	☒	☐	☐
18	☒	☐	☒
19	☒	☒	☐
20	☒	☐	☒
21	☐	☐	☒
22	☒	☐	☒
23	☐	☒	☐
24	☐	☐	☒
25	☒	☒	☐

	A	B	C
26	☐	☒	☒
27	☒	☒	☐
28	☒	☐	☐
29	☐	☐	☒
30	☒	☐	☒
31	☒	☒	☐
32	☒	☐	☒
33	☐	☐	☒
34	☐	☒	☐
35	☒	☒	☐
36	☐	☐	☒
37	☒	☐	☒
38	☒	☒	☐
39	☐	☐	☒
40	☒	☒	☐
41	☐	☒	☐
42	☐	☒	☒
43	☒	☐	☐
44	☐	☒	☐
45	☐	☒	☐
46	☐	☒	☐
47	☐	☒	☐
48	☐	☐	☒
49	☒	☐	☐
50	☐	☒	☐

	A	B	C
51	☐	☐	☒
52	☐	☒	☒
53	☒	☐	☐
54	☐	☐	☒
55	☐	☐	☒
56	☒	☐	☐
57	☐	☒	☐
58	☒	☐	☒
59	☒	☐	☒
60	☒	☐	☐
61	☐	☒	☒
62	☐	☒	☐
63	☐	☒	☐
64	☐	☐	☒
65	☐	☐	☒
66	☐	☐	☒
67	☒	☐	☐
68	☒	☐	☐
69	☒	☐	☐
70	☒	☐	☒
71	☐	☐	☒
72	☐	☒	☒
73	☒	☐	☐
74	☐	☒	☐
75	☐	☒	☒

	A	B	C
76	☒	☐	☐
77	☐	☐	☒
78	☐	☒	☒
79	☒	☐	☒
80	☒	☒	☐
81	☒	☐	☐
82	☐	☐	☒
83	☐	☐	☒
84	☒	☐	☐
85	☐	☒	☐
86	☐	☒	☒
87	☐	☒	☐
88	☒	☐	☐
89	☒	☐	☐
90	☐	☒	☐
91	☒	☒	☐
92	☐	☐	☒
93	☐	☐	☒
94	☐	☐	☒
95	☒	☐	☐
96	☐	☒	☒
97	☐	☒	☐
98	☐	☐	☒
99	☒	☐	☐
100	☐	☐	☒



[Handwritten signature]



Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2022-2023

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
8 octombrie 2022

VARIANTA NR. 1

Subiectul I

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 2 București, la data de 21.04.2022, reclamantul A. a solicitat, pe calea dreptului comun, evacuarea pârâtului B. din imobilul situat în București, sector 2, str. Speranței nr.1, reprezentând vilă cu 3 etaje și teren aferent de 1.000 mp.

În motivarea acțiunii reclamantul a arătat că, în calitate de proprietar, la data de 01.03.2019, a încheiat cu pârâtul, printr-un act sub semnătură privată neînregistrat la Administrația Financiară, un contract de închiriere având ca obiect imobilul sus-menționat, pentru o durată de 2 ani, chiria fiind stabilită la nivelul sumei de 17.000 lei/lună.

Reclamantul a menționat că a trimis o notificare pârâtului, cu 3 zile înainte de expirarea termenului contractual, prin care a solicitat eliberarea la termen a imobilului și a menționat că nu este de acord cu prelungirea contractului în nicio modalitate.

Având în vedere că pârâtul nu s-a conformat solicitării, reclamantul a formulat prezenta cerere de chemare în judecată, atașând la dosar contractul de închiriere și notificarea sus-menționate.

Pârâtul a formulat, în termen legal, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată având în vedere că nu a încetat contractul de închiriere întrucât, deși a primit notificarea, nu a fost respectat termenul de preaviz. A mai arătat pârâtul că locuiește în imobil cu acordul reclamantului, deoarece, după expirarea termenului contractual, a existat acordul tacit al părților în vederea continuării raporturilor locative, acord rezultat din faptul că în lunile martie și aprilie 2022 pârâtul a continuat să plătească chiria, iar reclamantul a încasat această sumă de bani.

Odată cu întâmpinarea pârâtul a formulat și cerere reconvențională, prin care a solicitat ca, în situația în care instanța va admite cererea de evacuare, să dispună obligarea reclamantului la plata sumei de 210.000 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de el în legătură cu imobilul închiriat, precum și recunoașterea dreptului său de retenție asupra imobilului până la achitarea despăgubirilor de către reclamant.

A arătat pârâtul – reclamant că, pe durata închirierii, a efectuat o reparație la imobil (în cuantum de 1.000 lei), respectiv a înlocuit bateria de duș, care s-a uzat în timpul închirierii și a adus imobilului îmbunătățiri (în cuantum de 209.000 lei), respectiv a construit un șemineu în living și piscină în curte, îmbunătățiri pentru care nu a avut acordul reclamantului, dar care măresc evident și semnificativ valoarea bunului.

Pârâtul – reclamant a atașat întâmpinării și cererii reconvenționale chitanțe privind plata chiriei pe lunile martie și aprilie 2022, precum și înscrisuri atestând cheltuielile menționate. A solicitat efectuarea unei expertize tehnice privind evaluarea lucrărilor pretinse prin cererea reconvențională.

Reclamantul – pârât a formulat întâmpinare la cererea reconvențională, prin care a recunoscut existența lucrărilor pretinse de pârâtul – reclamant, dar a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată.

La primul termen de judecată, pârâtul – reclamant a invocat excepția necompetenței materiale a judecătorei, motivat de faptul că, în cererile privitoare la restituirea bunului închiriat, valoarea cererii se socotește după chiria anuală, valoarea obiectului litigiului depășind așadar suma de 200.000 lei.

A mai menționat în susținerea excepției invocate că a formulat cerere reconvențională, iar obiectul acesteia este o pretenție ce depășește suma de 200.000 lei, fiind necesar ca judecata acesteia să urmeze același regim juridic ca și când ar fi fost formulată pe cale separată.

Instanța a respins excepția necompetenței materiale, ca neîntemeiată și a încuviințat probele, astfel cum au fost propuse de părți.

La al doilea termen de judecată a fost depus raportul de expertiză, care a confirmat valoarea de 1.000 lei a reparației și cea de 209.000 lei a îmbunătățirilor, precum și faptul că, prin aceste îmbunătățiri valoarea bunului imobil a crescut cu suma de 50.000 euro.

Instanța, reținând că părțile nu au obiecțiuni la raportul de expertiză, a constatat închisă cercetarea judecătorească și a acordat cuvântul în dezbateri, reținând cauza în pronunțare pe fond.

Cerințe de drept civil:

1. Indicați motivat dacă apărările pârâtului B. din întâmpinare cu privire la cererea de chemare în judecată sunt întemeiate. (1,25 p.)

2. Independent de modalitatea de soluționare a apărărilor pârâtului B. din întâmpinare cu privire la cererea de chemare în judecată și presupunând că instanța a admis cererea de chemare în judecată, indicați motivat dacă este întemeiată cererea reconvențională formulată de pârâtul – reclamant B. (1,25 p.)

Cerințe de drept procesual civil:

1. Independent de modalitatea de soluționare de instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției necompetenței materiale invocate de pârâtul – reclamant la primul termen de judecată, atât în ceea ce privește cererea de chemare în judecată, cât și cererea reconvențională. (1 p.)

2. Indicați care este termenul legal în care trebuie depus raportul de expertiză. (0,25 p.)

Presupunând că judecătoria a omis să se pronunțe cu privire la cererea de majorare a onorariului formulată de expert în termen, indicați mijlocul procedural ce poate fi folosit de expert pentru soluționarea cererii după pronunțarea sentinței. (0,25 p.)

3. Presupunând că reclamantul a căzut în pretenții prin sentința judecătorei și susține că poate dovedi că a pierdut termenul legal de apel din motive temeinic justificate, indicați actele procedurale ce trebuie îndeplinite de reclamant pentru a evita intervenirea sancțiunii decăderii sale din dreptul de a exercita apelul, termenul în care acestea trebuie îndeplinite și instanța competentă să se pronunțe asupra lor. (1 p.)

Punctaj: 5 puncte

Timp recomandat: 2 ore



Subiectul II

Prin cererea de chemare în judecată depusă personal la serviciul registratură și înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 29.09.2021, reclamantul A. a chemat în judecată pârâții Societatea D. S.R.L. și B., solicitând obligarea acestora la plata, în solidar, a următoarelor sume:

- 3.000 de lei, prejudiciu material ce reprezintă contravaloarea reparației motocicletei, proprietatea sa;

- 9.000 de lei, prejudiciu material reprezentând 500 lei pe lună, începând de la data accidentului și până la introducerea cererii de chemare în judecată, precum și 500 lei pe lună pentru viitor, atât timp cât va lucra la Societatea A.B.C. S.A., actualul său angajator, ca livrator de pizza.

În motivare, a arătat că în timp ce se întorcea de la facultatea de drept, unde era student în anul I, a fost implicat într-un accident cauzat de B., angajatul pârâtei Societatea D. S.R.L., în urma căruia motocicleta sa a fost avariata, reparațiile ridicându-se la nivelul sumei de 3.000 de lei.

În ceea ce privește suma de 500 de lei pe lună, a arătat că aceasta reprezintă suma pe care ar fi primit-o în plus la salariu dacă ar fi fost promovat. A mai arătat că la locul său de muncă exista un post vacant pentru persoane cu studii superioare, de director la direcția juridică, pe care îl viza pentru promovare, însă accidentul l-a afectat psihic atât de tare încât l-a privat de posibilitatea de a se evidenția și de a depune eforturile necesare în acest sens. A mai arătat că prejudiciul este deja creat întrucât, în prezent, nu ar mai putea promova, postul fiind ocupat de un coleg al lui, iar el a pierdut această șansă din cauza accidentului.

Pârâta Societatea D. S.R.L. a formulat, în termen legal, întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Pârâta Societatea D. S.R.L. a formulat, în termen legal, și cerere de chemare în garanție împotriva chematului în garanție, pârâțul B., solicitând ca, în situația în care va fi admis primul capăt de cerere, să se dispună obligarea acestuia la plata către ea a sumei de 3.000 de lei.

La primul termen de judecată, din data de 15.10.2021, după verificarea și stabilirea competenței materiale și teritoriale, instanța a admis în principiu cererea de chemare în garanție și a acordat cuvântul asupra probatoriului.

Reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului B. și proba testimonială cu martorul M. care este în vârstă de 12 ani, indicat în cererea de chemare în judecată.

Pârâții au arătat că nu propun probe proprii și că sunt de acord cu proba cu înscrisuri propusă de reclamant.

Pârâții s-au opus solicitării reclamantului de a audia martorul propus, deoarece acesta este minor, neavând capacitate procesuală de exercițiu, deși au recunoscut că în afara martorului propus de reclamant nu au fost alte persoane prezente la locul accidentului.

Instanța a încuviințat proba cu înscrisuri și a respins proba testimonială cu martorul M., raportat la vârsta sa, acesta neavând capacitate procesuală de exercițiu.

La al doilea termen de judecată, din data de 01.11.2021, instanța a dispus suspendarea judecății deoarece părțile, deși aveau termen în cunoștință, au lipsit la strigarea cauzei și nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Reclamantul a formulat cerere de redeschidere a judecății la data de 02.03.2022. Instanța a acordat termen la data de 16.05.2022.

La termen, reclamantul a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru indicate de instanță și a solicitat reluarea judecății.

Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol.

În continuare, reclamantul a solicitat pe cale de excepție constatarea perimării cererii de chemare în garanție, el neavând vreun interes în legătură cu această cerere. A afirmat că pârâta nu a formulat vreo cerere de repunere pe rol a cauzei, iar cererea de redeschidere a judecății formulată de el nu a produs efecte favorabile acesteia, în privința cererii de chemare în garanție.

Instanța a respins, ca neîntemeiată, excepția de perimare a cererii de chemare în garanție.

La termenul din 14.06.2022, la care a lipsit reclamantul și s-au prezentat pârâții, pârâtul B. a arătat că recunoaște în parte pretențiile reclamantului, respectiv pe cele solicitate de acesta în primul capăt de cerere (3.000 lei).

Instanța, luând act de această declarație, a pronunțat o hotărâre în măsura recunoașterii, continuând procesul cu privire la celelalte aspecte.

La termenul următor, din data de 27.06.2022, după administrarea probei cu interogatoriul lui B., reclamantul a formulat, în scris, o cerere prin care a solicitat să se ia act că pretinde plata sumei de 4.500 lei, reprezentând 500 lei pe lună pe durata procesului, de la data introducerii cererii de chemare în judecată.

Pârâții B. și Societatea D. S.R.L. s-au opus, solicitând respingerea cererii ca tardiv formulată, iar, în subsidiar, au solicitat acordarea unui termen pentru a formula apărări cu privire la aceasta.

Instanța a respins excepția tardivității formulării cererii, precum și cererea de acordare a unui termen pentru formularea de apărări cu privire la cererea reclamantului, ca neîntemeiate, iar după închiderea cercetării judecătorești și acordarea cuvântului în dezbateri, a rămas în pronunțare asupra fondului cauzei.

Din probatoriul administrat în cauză s-a reținut că, la data de 28.03.2020, în jurul orei 11.15, pe str. YYY din Cluj nr. 222, reclamantul A., conducând regulamentar motocicletă marca Honda cu număr de înmatriculare B 00 XXX, a intrat în coliziune cu un scaun de bucătărie din fier, căzut pe carosabil dintr-un autocamion aflat în proprietatea Societății D. S.R.L.

S-a mai reținut că B., angajat al Societății D. S.R.L., se afla în timpul serviciului, având de transportat și livrat mobilă unui client al societății, potrivit sarcinilor de serviciu trasate acestuia de pârâta Societatea D. S.R.L. În cadrul operațiunilor de descărcare a pieselor sale de mobilier, scaunul i-a alunecat lui B. din mâini, căzând astfel pe carosabil unde a fost lovit de reclamantul A., aflat pe motocicletă.

În chiar ziua accidentului, cu ocazia sosirii la fața locului a organelor de poliție, reclamantul a aflat datele de identificare ale lui B. și că acesta lucra pentru Societatea D. S.R.L.

Cerinte de drept civil:

1. Indicați motivat dacă există raport de prepușenie între Societatea D. S.R.L., în calitate de comitent, și B. în calitate de prepus. (0,5 p.)

2. Presupunând că celelalte condiții ale răspunderii civile delictuale sunt îndeplinite și că cele afirmate de reclamant cu privire la postul vacant de director la direcția juridică, la diferența de salariu și la ocuparea postului de un alt coleg corespund realității, indicați motivat dacă prejudiciul pretins prin al doilea capăt al cererii poate fi reparat. (0,75 p.)

3. În situația ipotetică în care pârâții ar fi invocat în termen legal excepția prescripției dreptului material la acțiune cu privire la primul capăt din cererea de chemare în judecată (privind plata sumei de 3.000 lei, contravaloarea reparației motocicletei), susținând nerespectarea termenului legal de 18 luni, indicați motivat soluția asupra acestei excepții, arătând și modalitatea de calcul al termenului de prescripție. (1 p.)



Cerințe de drept procesual civil:

1. Arătați argumentat dacă este legală soluția instanței prin care a respins proba testimonială cu martorul M., raportat la motivele reținute de instanță. (0,5 p.)

2. Arătați motivat, având în vedere și argumentele reclamantului, dacă este legală soluția instanței de la termenul de judecată din data de 16.05.2022, prin care a respins ca neîntemeiată excepția perimării cererii de chemare în garanție. (0,5 p.)

3. Arătați argumentat dacă este legală soluția instanței de pronunțare a unei hotărâri parțiale în măsura recunoașterii pârâtului. (0,5 p.)

4. Arătați argumentat dacă sunt legale soluțiile instanței de respingere, ca neîntemeiată, a excepției tardivității cererii depuse de reclamant la termenul de judecată din data de 27.06.2022 și de respingere a cererii de amânare formulate de pârâți, în vederea luării la cunoștință de cererea depusă la data de 27.06.2022. (0,75 p.)

Punctaj: 4,5 puncte

Timp recomandat: 2 ore

Total: 10 puncte, din care 0,5 puncte se acordă pentru coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie

Timp: 4 ore

Notă:

Nu este obligatorie indicarea textelor de lege, acestea nefiind punctate distinct în barem.

Nu se vor avea în vedere la rezolvarea cerințelor eventuale neregularități de ordin procedural care nu rezultă în mod expres din enunțul subiectelor.

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor



Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2022-2023

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
8 octombrie 2022

BAREM

VARIANTA NR. 1

Subiectul I

Cerințe de drept civil:

1. Indicați motivat dacă apărările pârâtului B. din întâmpinare cu privire la cererea de chemare în judecată sunt întemeiate. (1,25 p.)

Apărarea pârâtului prin care a susținut că nu a încetat contractul de închiriere, nefiind respectat termenul de preaviz, este neîntemeiată, deoarece contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului prevăzut de părți, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă (*art. 1809 C.civ.*).

Apărarea pârâtului prin care a susținut existența acordului tacit al părților în vederea continuării raporturilor locative nu este întemeiată, tacita relocațiune neputând opera în situația în care locatorul a indicat în notificare, anterior expirării contractului cu termen, că nu dorește prelungirea contractului în nicio modalitate. (*art. 1810 alin.1 C.civ.*)

2. Independent de modalitatea de soluționare a apărărilor pârâtului B. din întâmpinare cu privire la cererea de chemare în judecată și presupunând că instanța a admis cererea de chemare în judecată, indicați motivat dacă este întemeiată cererea reconvențională formulată de pârâtul – reclamant B. (1,25 p.)

Cererea reconvențională formulată de pârâtul – reclamant este neîntemeiată, întrucât:

- înlocuirea bateriei de duș se încadrează în categoria reparațiilor locative care sunt în sarcina locatarului (*art.1788 alin.2 C.civ. + art.1802 C.civ.*)

- șemineul din living și piscina din curte se încadrează în noțiunea de îmbunătățiri aduse de locatar, însă acesta nu poate cere contravaloarea acestor îmbunătățiri deoarece au fost efectuate fără acordul locatorului (*art.1823 alin.2 C.civ.*);

- locatarul nu poate invoca dreptul de retenție, deoarece nu a avut acordul locatorului / nu are un drept de creanță principal (*art. 1823 alin.3 C.civ.*)



Cerințe de drept procesual civil:

1. Independent de modalitatea de soluționare de instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției necompetenței materiale invocate de pârâțul – reclamant la primul termen de judecată, atât în ceea ce privește cererea de chemare în judecată, cât și cererea reconvențională (1 p.)

Soluția asupra excepției necompetenței materiale este de respingere a acesteia, ca neîntemeiată, raportat la următoarele argumente:

- cererea de chemare în judecată are ca obiect o cerere de evacuare, care este de competența materială în primă instanță a judecătoriei (art. 94 lit.d C.proc.civ.);

- cererea reconvențională este o cerere incidentală care se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar atrage competența materială a altei instanțe. (art. 123 alin.1 C.proc.civ.)

2. Indicați care este termenul legal în care trebuie depus raportul de expertiză. (0,25 p.)

Presupunând că judecătoria a omis să se pronunțe cu privire la cererea de majorare a onorariului formulată de expert în termen, indicați mijlocul procedural ce poate fi folosit de expert pentru soluționarea cererii după pronunțarea sentinței.(0,25 p.)

Raportul de expertiză va fi depus cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. (336 alin.1 C.proc.civ.)

În situația în care instanța a omis să se pronunțe cu privire la cererea de majorare a onorariului de expert, expertul poate face cerere de completare a hotărârii (art. 444 alin.3 C.proc.civ.)

3. Presupunând că reclamantul a căzut în pretenții prin sentința judecătoriei și susține că poate dovedi că a pierdut termenul legal de apel din motive temeinic justificate, indicați actele procedurale ce trebuie îndeplinite de reclamant pentru a evita intervenirea sancțiunii decăderii sale din dreptul de a exercita apelul, termenul în care acestea trebuie îndeplinite și instanța competentă să se pronunțe asupra lor. (1 p.)

Reclamantul va trebui să declare apel, în termen de 30 de zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată/în același termen și repunerea sa în termenul de apel. (art. 186 alin.2 C.proc.civ.)

Instanța competentă să soluționeze aceste cereri este instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen/cererea de apel/ Tribunalul București.

(art. 186 alin.3 C.proc.civ.)

Punctaj: 5 puncte

Timp recomandat: 2 ore

Subiectul II

Cerințe de drept civil:

1. Indicați motivat dacă există raport de prepușenie între Societatea D. S.R.L., în calitate de comitent, și B. în calitate de prepus. (0,5 p.)



Există raport de prepușenie între Societatea D. S.R.L., în calitate de comitent, și B. în calitate de prepus, întrucât B. este angajat al pârâtei Societatea D. S.R.L., aceasta având aptitudinea de a exercita direcția, supravegherea și controlul lui (*art. 1373 alin. (1) C.civ.*)

2. Presupunând că celelalte condiții ale răspunderii civile delictuale sunt îndeplinite și că cele afirmate de reclamant cu privire la postul vacant de director la direcția juridică, la diferența de salariu și la ocuparea postului de un alt coleg corespund realității, indicați motivat dacă prejudiciul pretins prin al doilea capăt al cererii poate fi reparat. (0,75 p.)

Prejudiciul pretins prin capătul al doilea al cererii nu poate fi reparat, întrucât, în speță, posibilitatea obținerii avantajului afirmat nu există, reclamantul neavând calificarea necesară la data faptei. (*art. 1385 alin.4 C.proc.civ.*)

3. În situația ipotetică în care pârâtii ar fi invocat în termen legal excepția prescripției dreptului material la acțiune cu privire la primul capăt din cererea de chemare în judecată (privind plata sumei de 3.000 lei, contravaloarea reparației motocicletei), susținând nerespectarea termenului legal de 18 luni, indicați motivat soluția asupra acestei excepții, arătând și modalitatea de calcul al termenului de prescripție. (1 p.)

Soluția este de respingere a excepției prescripției dreptului material la acțiune cu privire la primul capăt de cerere, ca neîntemeiată.

În cazul acțiunii având ca obiect repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită (răspunderii civile delictuale) este incident termenul general de prescripție de 3 ani (*art. 2517 C.civ.*), care a început să curgă la data când păgubitul a cunoscut atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea (*art.2528 C.civ.*), respectiv la data de 28.03.2020.

În cazul termenului pe ani, acesta se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an, ultima zi a termenului fiind 28.03.2023, (*art. 2552 alin.1 C.civ.*), nefiind împlinit la data formulării cererii de chemare în judecată.

Cerințe de drept procesual civil:

1. Arătați argumentat dacă este legală soluția instanței prin care a respins proba testimonială cu martorul M., raportat la motivele reținute de instanță. (0,5 p.)

Soluția instanței prin care a respins proba testimonială cu martorul M. nu este legală, minorul lipsit de capacitate de exercițiu/copilul care nu a împlinit vârsta de 14 ani putând fi audiat ca martor. (*art. 320 C.proc.civ.*)

2. Arătați motivat, având în vedere și argumentele reclamantului, dacă este legală soluția instanței de la termenul de judecată din data de 16.05.2022, prin care a respins ca neîntemeiată excepția perimării cererii de chemare în garanție. (0,5 p.)

Soluția instanței de la termenul de judecată din data de 16.05.2022, prin care a respins excepția perimării cererii de chemare în garanție este legală, întrucât perimarea operează indivizibil / reluarea judecării se dispune cu privire la cauză în întregul ei / cerererea de redeschidere a judecării formulată de reclamant are efect întreruptiv al cursului perimării pentru toate părțile, indiferent de poziția lor procesuală. (*art. 415 C.proc.civ., art. 417 C.proc.civ., art. 419 C.proc.civ.*)



3. Arătați argumentat dacă este legală soluția instanței de pronunțare a unei hotărâri parțiale în măsura recunoașterii pârâtului. (0,5 p.)

Soluția instanței de pronunțare a unei hotărâri parțiale în măsura recunoașterii pârâtului nu este legală întrucât a fost pronunțată fără a exista o cerere din partea reclamantului. (art. 436 alin. 1 C.proc.civ.)

4. Arătați argumentat dacă sunt legale soluțiile instanței de respingere, ca neîntemeiată, a excepției tardivității cererii depuse de reclamant la termenul de judecată din data de 27.06.2022 și de respingere a cererii de amânare formulate de pârâți, în vederea luării la cunoștință de cererea depusă la data de 27.06.2022. (0,75 p.)

Soluția instanței de respingere, ca neîntemeiată, a excepției tardivității cererii depuse de reclamant la termenul de judecată din data de 27.06.2022 este legală, la fel și soluția de respingere a cererii de amânare formulate de pârâți, întrucât cererea formulată de reclamant nu este o cerere modificatoare a cererii de chemare în judecată/este o cerere de precizare a cuantumului obiectului cererii (art. 204 C.proc.civ.)

Punctaj: 4,5 puncte

Timp recomandat: 2 ore

Total: 10 puncte, din care 0,5 puncte se acordă pentru coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie

Timp: 4 ore

Notă: Orice formulări echivalente care exprimă aceeași idee cu cea inserată în barem se iau în considerare și se punctează potrivit acestuia.

Textele de lege menționate în cuprinsul baremului nu se punctează distinct.

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor





Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2022-2023

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
9 octombrie 2022

VARIANTA NR. 1.

Subiectul I – Arătați deosebirile dintre infracțiunile de furt simplu [art. 228 alin. (1) C.pen.] și delapidare în varianta tip (art. 295 C.pen.) în modalitatea însușirii, săvârșite de o persoană fizică, din perspectiva obiectului, subiecților și a laturii obiective.

Notă: nu va fi avută în vedere și infracțiunea de furt în scop de folosință (art. 230 C.pen.).

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat: 30 minute

Subiectul II – La data de 26 iunie 2021, în cursul unei întâlniri în oraș, inculpatul AA (22 de ani) a fost anunțat de prietena sa VV (19 ani) că aceasta dorește să pună capăt relației lor, întrucât s-a îndrăgostit de un alt bărbat, care îi poate oferi mai multe satisfacții în plan sexual. AA i-a spus că este decizia ei și el o va respecta, după care s-au despărțit, întorcându-se fiecare la locuința sa. În zilele următoare, profund afectat de despărțire, AA a consumat băuturi alcoolice în diferite baruri, ocazie cu care l-a reîntâlnit pe BB (25 de ani), un prieten din copilărie, căruia i-a povestit cele întâmplate. Acesta i-a spus că o va pedepsi pe VV pentru ceea ce i-a făcut și i-a cerut lui AA să îi spună unde locuiește VV, asigurându-l că va merge într-o seară, când este singură acasă, pentru a-i oferi „mai multă satisfacție decât i-ar putea oferi vreodată noul prieten”. AA i-a mulțumit și l-a atenționat că victima locuiește împreună cu părinții. BB i-a solicitat lui AA ca, în seara în care va merge să o „viziteze” pe victimă, să fie și el în zonă pentru a asigura paza. AA a acceptat, iar în următoarele zile cei doi au supravegheat locuința pentru a vedea când victima este singură acasă și au decis ca BB să intre în locuința victimei în seara zilei de 9 iulie 2021.

În după-amiaza zilei de 9 iulie, BB l-a sunat pe fratele său mai mic CC (17 ani), care locuia cu părinții, căruia i-a povestit ce urmează să facă și l-a rugat să vină și el să stea de pază pe trotuar în apropierea casei, întrucât nu știe dacă se va putea baza pe sprijinul lui AA, care pare că încă o mai iubește pe VV. CC a fost de acord și a promis că la ora convenită își va plimba câinele pe strada unde se află casa victimei.

În aceeași seară, în jurul orelor 22.30, în timp ce CC își plimba câinele pe trotuarul din fața porții casei victimei, i-a văzut pe AA și BB sosind împreună și pătrunzând în curte prin escaladarea gardului. Imediat după aceea, AA s-a așezat pe o bancă din curte, iar BB a pătruns în casă, ușa de la intrare fiind descuiată. În tot acest timp, CC, pe care inculpatul AA nu îl observase, a rămas pe trotuar în preajma casei.

Ajuns în locuință, BB a urcat la etaj, unde a găsit-o pe victima VV stând întinsă pe o canapea și urmărind o emisiune la televizor. Profitând de faptul că victima nu îi sesizase prezența, BB s-a aruncat peste

ea pe canapea și, spunându-i că a venit să îi ofere ceea ce îi place ei cel mai mult, a introdus mâna în pantalonii de pijama, i-a rupt lenjeria intimă și i-a introdus două degete în vagin. Victima a început să țipe, să îl lovească cu putere pe BB și să îl zgârie pe față, reușind să se elibereze și alergând spre scara interioară, în încercarea de a ajunge la parter. Inculpatul s-a ridicat și a pornit în urmărirea ei, reușind să o ajungă din urmă și, pentru a o împiedica să iasă din imobil și să ceară ajutor, a prins-o cu mâinile de gât, strângând-o cu putere până când aceasta a încetat să mai miște și să mai respire. În acel moment a abandonat victima și a ieșit în curte, unde îl aștepta AA, căruia i-a spus râzând că „am făcut-o fericită, așa cum ar fi trebuit să o faci tu”. Imediat, cei doi au părăsit curtea și, ajunși în stradă, BB i-a făcut un semn discret lui CC că totul este în regulă și poate să plece. CC a plecat spre casă, iar AA și BB au mers într-un bar unde au consumat băuturi alcoolice până spre dimineață, întorcându-se apoi fiecare la domiciliul său.

Victima VV a fost găsită decedată în dimineața zilei de 10 iulie, când tatăl său s-a întors acasă de la serviciu. Potrivit Raportului medico-legal de necropsie, moartea victimei a fost violentă și s-a datorat asfixiei mecanice prin comprimarea regiunii cervicale (gâtului) cu mâinile și degetele (sugrumare).

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA, BB și CC, cu referire inclusiv la formele pluralității de infractori.
2. Pentru una dintre infracțiunile săvârșite de AA, legea prevedea la data comiterii pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau amenda, iar acțiunea penală se punea în mișcare din oficiu. Înainte de începerea urmăririi penale intră în vigoare o lege nouă, care prevede pentru aceeași faptă doar pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani, iar acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă (celelalte dispoziții ale Codului penal incidente rămân nemodificate). Arătați cum se va determina legea penală mai favorabilă, presupunând că în speță respectiva infracțiune ar fi fost singura reținută în sarcina lui AA.
3. Cunoscând că BB săvârșise la data de 28 decembrie 2019 o infracțiune de distrugere, pentru care i s-a stabilit, prin hotărâre definitivă, la data de 20 ianuarie 2021 o pedeapsă de 2 ani închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, arătați motivat cum se va proceda pentru determinarea pedepsei principale rezultante, presupunând că toate pedepsele ce vor fi stabilite pentru infracțiunile din speță sunt pedepse cu închisoarea.

Punctaj: 3,75 puncte

Timp recomandat 1 oră și 30 minute

Subiectul III - Arătați deosebiriile dintre reținere și control judiciar, ca măsuri preventive privative/restrictive de libertate luate în cursul urmăririi penale față de o persoană majoră.

Punctaj: 1,4 puncte

Timp recomandat: 30 minute

Subiectul IV – Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul X, întocmit la data de 12.07.2022, și confirmat potrivit dispozițiilor legale, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților A.A., născut la data de 19.05.2004, și B.B., născut la data de 25.03.1985, pentru săvârșirea, în calitate de coautori, a infracțiunii de vătămare corporală, prevăzută de art. 194 alin. (1) lit. e) C.pen. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei X la data de 20.07.2022.

Prin actul de sesizare s-a reținut în sarcina inculpaților că, la data de 12.02.2022, în timp ce se aflau în incinta unui club, au lovit victima V.V., majoră, pe fondul unui conflict spontan. Astfel, inculpatul A.A. i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii la nivelul toracelui și al feței și o lovitură cu o sticlă spartă, la nivelul capului, iar după ce victima a căzut, inculpatul B.B. i-a aplicat acesteia lovituri la nivelul capului, cu picioarele. În urma efectuării raportului de expertiză medico-legală a rezultat că victima a prezentat multiple



leziuni, pentru care au fost necesare 60 de zile de îngrijiri medicale, viața acesteia fiind pusă în primejdie. Organele de urmărire penală au fost sesizate ca urmare a plângerii adresate de V.V. Parchetului de pe lângă Judecătoria X, ulterior cauza fiind preluată, în condițiile legii, de Parchetul de pe lângă Tribunalul X.

În cursul urmăririi penale, făptuitorii au fost identificați la data de 01.06.2022, iar ulterior, față de aceștia s-a dispus, cu respectarea dispozițiilor legale, efectuarea în continuare a urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale. Prin încheierea judecătorească de drepturi și libertăți din data de 14.06.2022 s-a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpați, care a fost prelungită la data de 10.07.2022 pe o nouă durată de 30 de zile. Ulterior, măsura preventivă a fost verificată, sub aspectul legalității și temeiniciei, fiind menținută, cu respectarea dispozițiilor legale, prin încheierea judecătorească de cameră preliminară din data de 21.07.2022.

La termenul din data de 10.08.2022 stabilit în procedura camerei preliminare, termen pentru care au fost legal citați inculpații, judecătorul, în cameră de consiliu, a pus în discuția părților, din oficiu, excepția de necompetență materială, pe motiv că urmărirea penală a fost efectuată de parchetul de pe lângă tribunal. Procurorul și inculpații au solicitat respingerea excepției invocate, apreciind că instanța sesizată este competentă să soluționeze cauza.

La același termen de judecată, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice date faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, din infracțiunea de vătămare corporală, prevăzută de art. 194 alin. (1) lit. e) C.pen. în tentativă la infracțiunea de omor, prevăzută de art. 32 rap. la art. 188 C.pen., pentru fiecare dintre inculpați, judecătorul rămânând în pronunțare cu privire la aspectele invocate.

Prin încheierea din data de 12.08.2022, dată în cameră de consiliu, judecătorul de cameră preliminară a respins cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice, reținând că excedează obiectului verificărilor în cameră preliminară. De asemenea, prin aceeași încheiere, judecătorul de cameră preliminară a admis excepția de necompetență materială și a dispus comunicarea încheierii către procuror, în vederea remedierii acestei neregularități a actului de sesizare și pentru a comunica dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. În termenul prevăzut de lege, procurorul a comunicat judecătorului de cameră preliminară că menține dispoziția de trimitere în judecată și că, în opinia Parchetului, urmărirea penală s-a efectuat cu respectarea dispozițiilor legale privind competența.

La termenul din data de 18.08.2022, cu respectarea dispozițiilor legale privind citarea, în cameră de consiliu, judecătorul de cameră preliminară a pus în discuție răspunsul Parchetului și, după luarea concluziilor, a pronunțat o încheiere prin care a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului X. Încheierea s-a comunicat procurorului, părților și persoanei vătămate, cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Încheierea nu a fost contestată.

După declinare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului X la data de 24.08.2022. Prin încheierea din data de 26.08.2022, cu respectarea dispozițiilor privind citarea și desfășurarea ședinței, judecătorul de cameră preliminară din cadrul acestei instanțe a constatat încetată de drept măsura arestării preventive privindu-i pe inculpați, observând că a expirat termenul stabilit de lege pentru verificarea acesteia, dispunând luarea față de inculpați, după ascultarea lor și dezbateri contradictorie, a măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 60 de zile, având în vedere aceleași temeiuri pentru care s-a dispus inițial măsura arestării preventive. În cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății măsura preventivă a fost verificată și menținută, potrivit dispozițiilor legale.

În faza camerei preliminare nu au fost formulate cereri sau excepții de către inculpați, de persoana vătămată ori de apărătorii acestora și nici din oficiu, iar judecătorul a constatat competența și legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și a dispus începerea judecării cauzei, încheierea astfel pronunțată rămânând definitivă prin necontestare.

În data de 28.09.2022, la primul termen de judecată în fața instanței, în ședință nepublică față de împrejurarea că inculpatul AA era minor la data săvârșirii presupusei fapte, s-au prezentat, fiind legal citați, inculpații și persoana vătămată. După verificarea identității inculpaților, instanța a dispus ca grefierul să dea citire actului de sesizare și le-a explicat inculpaților învinuirea, i-a înștiințat cu privire la dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-le atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva lor, precum și cu privire la dreptul de a pune întrebări coinaltaților, persoanei vătămate, celorlalte părți, martorilor, experților și de a da explicații în tot cursul cercetării judecătorești, când socotesc că este necesar.



Instanța a luat act de manifestarea de voință a persoanei vătămate care a comunicat că nu are pretenții față de inculpați și că nu înțelege să se constituie parte civilă în procesul penal. Instanța a pus în discuție, din oficiu, schimbarea încadrării juridice date faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, din infracțiunea de vătămare corporală, prevăzută de art. 194 alin. (1) lit. e) C.pen. în tentativă la infracțiunea de omor, prevăzută de art.32 rap. la art. 188 C.pen., pentru fiecare dintre inculpați. După ascultarea concluziilor procurorului și ale părților, instanța a dispus, în ședință, schimbarea încadrării juridice în sensul arătat.

La același termen de judecată, instanța a adus la cunoștința inculpaților că pot solicita judecarea cauzei potrivit procedurii de recunoaștere a învinuirii (procedura simplificată), comunicându-le acestora condițiile și efectele procedurii. Fiecare dintre inculpați a arătat că recunoaște fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și că dorește aplicarea procedurii simplificate, dând o declarație în acest sens, cu respectarea dispozițiilor legale. Întrebați fiind de către instanță cu privire la acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații au arătat că sunt de acord. Având cuvântul, persoana vătămată a arătat că este de acord cu aplicarea procedurii simplificate, iar procurorul a solicitat acordarea unui termen de judecată pentru a se cita reprezentantul legal al inculpatului A.A., fiind necesară încuviințarea acestuia în cazul solicitării aplicării procedurii simplificate, apreciind că, în rest, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aplicarea acestei proceduri. Totodată, procurorul a arătat că, întrucât în cursul urmăririi penale nu s-a efectuat referatul de evaluare cu privire la inculpatul A.A., solicită instanței să dispună întocmirea acestuia. După ascultarea concluziilor părților și ale persoanei vătămate sub aceste aspecte, instanța a apreciat că, deși nu a fost efectuat referatul de evaluare în cursul urmăririi penale, nu mai este necesară întocmirea acestuia întrucât A.A. este deja major, dar că este necesară citarea reprezentantului legal al lui AA pentru motivul arătat, acordând un termen în acest sens.

Notă: Instanțele au fost legal constituite, procurorul fiind prezent la toate termenele de judecată și punând concluzii asupra tuturor aspectelor dezbătute. Au fost respectate dispozițiile legale privind asistența juridică a inculpaților, iar toate încheierile au fost motivate în drept și în fapt.

1. Pornind de la datele prezentate în speță, identificați, motivat, trei încălcări ale dispozițiilor procedurale realizate de către judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria X.
2. Arătați motivat dacă judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul X a dispus în mod legal cu privire la măsurile preventive prin încheierea din data de 26.08.2022.

Notă: Nu vor fi avute în vedere aspecte referitoare la competența Tribunalului X.

3. Identificați, motivat și în raport de datele speței, cinci încălcări ale dispozițiilor procedurale realizate de către instanță la primul termen de judecată.

Notă: Nu vor fi avute în vedere aspecte referitoare la competența Tribunalului X.

Punctaj: 3,35 puncte

Temp recomandat 1 oră și 30 minute

Se acordă 0,5 puncte pentru coerență în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

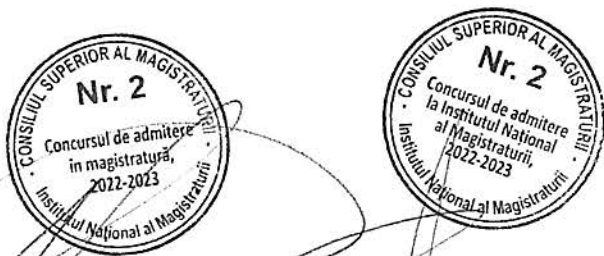
Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidați a temeiurilor de drept.

Total: 10 puncte

Temp: 4 ore

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor





Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2022-2023

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
9 octombrie 2022

BAREM

VARIANTA NR. 1

Subiectul I – Arătați deosebirile dintre infracțiunile de furt simplu [art. 228 alin. (1) C.pen.] și delapidare în varianta tip (art. 295 C.pen.) în modalitatea însușirii, săvârșite de o persoană fizică, din perspectiva obiectului, subiecților și a laturii obiective.

Se va acorda punctaj integral (5x0,2p=1 punct) pentru identificarea oricăror cinci dintre următoarele deosebiri:

- **obiectul juridic** al celor două infracțiuni este diferit: în cazul infracțiunii de furt acesta constă în relațiile patrimoniale care protejează posesia sau dețința, pe când în cazul infracțiunii de delapidare se protejează relațiile de serviciu (și numai în subsidiar patrimoniul); **0,2p**

Notă 1: Se va puncta orice formulare din care să rezulte diferența de obiect juridic, de exemplu indicarea faptului că infracțiunea de furt este prevăzută în titlul intitulat „Infracțiuni contra patrimoniului”, iar delapidarea este prevăzută în capitolul denumit „Infracțiuni de serviciu”.

- **obiectul material** al celor două infracțiuni poate fi diferit: la infracțiunea de furt acesta este un bun mobil care se află în posesia sau dețința altuia, pe când la infracțiunea de delapidare bunul (obiect material subsidiar/adiacent) poate să se afle și în posesia/dețința autorului (în special în cazul în care acesta este gestionar); **0,2p**

Notă 2: Nu atrage punctare sau depunctare indicarea faptului că, în cazul delapidării în modalitatea însușirii, obiectul material poate consta și într-un bun imobil prin natura sa, față de opinia contrară exprimată în doctrină, majoritară în această privință și nici referirea la posibila calitate de proprietar a autorului infracțiunii de furt.

- **subiectul activ** al infracțiunii de furt este necircumstanțiat (general), pe când în cazul delapidării acesta este dublu calificat (special) - doar un funcționar public care este și administrator sau gestionar al bunurilor; **0,2p**
- **subiectul pasiv** al infracțiunii de furt este necircumstanțiat (general – persoană fizică sau juridică), în timp ce în cazul infracțiunii de delapidare acesta poate fi doar instituția (entitatea) unde își desfășoară activitatea funcționarul public; **0,2p**

- **urmarearea imediată** a celor două infracțiuni este diferită: în cazul infracțiunii de furt, aceasta este atingerea adusă patrimoniului prin schimbarea stării de fapt a bunului/producerea unei pagube, iar în cazul delapidării este atingerea adusă relațiilor de serviciu (doar în mod subsidiar fiind afectate relațiile patrimoniale). **0,2p**
- **consimțământul** cu privire la luare/însușire înlătură tipicitatea faptei de furt, în timp ce la delapidare poate constitui doar o cauză justificativă. **0,2p**

Notă 3: Nu atrage punctare sau depunctare indicarea ca deosebire a elementului material (luarea în scopul însușirii vs. însușire), întrucât, pe de o parte, elementul material este indicat în enunț, iar pe de altă parte, cele două noțiuni sunt similare.

Notă 4: Nu atrage punctare sau depunctare referirea la împrejurările care determină reținerea unui furt calificat.

Punctaj: 1 punct

Subiectul II

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA, BB și CC, cu referire inclusiv la formele pluralității de infractori – 2,15 p.

- Inculpatul BB este **coautor al infracțiunii de violare de domiciliu în variantă agravată** (art. 224 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a pătruns ilegal în locuința victimei VV, în timpul nopții; **0,25p**

Notă 1: Nu atrage punctare sau depunctare reținerea unei pluralități de infracțiuni în funcție de numărul subiecților pasivi (persoanele care locuiau în imobil).

- Pentru această infracțiune se reține și circumstanța agravantă generală a:
 - săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art. 77 lit.a C.pen); **0,1p**
 - săvârșirii infracțiunii de un major împreună cu un minor (art. 77 lit.d C.pen); **0,1p**

- Inculpatul BB este **autor al infracțiunii de viol** (art. 218 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a realizat prin constrângere un act de penetrare vaginală cu degetele asupra victimei VV; **0,35p**

- Pentru această infracțiune se reține: **0,15p**
 - fie varianta agravată constând în săvârșirea faptei de două sau mai multe persoane împreună (art. 218 alin. (3) lit.f) C.pen.);
 - fie săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art.77 lit.a C.pen);

- Pentru această infracțiune se reține și circumstanța agravantă generală a săvârșirii infracțiunii de un major împreună cu un minor (art. 77 lit.d C.pen); **0,1p**

- Inculpatul BB este **autor al infracțiunii de omor calificat** (art. 188, 189 alin. (1) lit.d) teza a II-a, C.pen.), întrucât a suprimat cu intenție viața victimei VV pentru ca infracțiunea de viol comisă asupra acesteia să nu fie descoperită; **0,25p**

Nota 2: Nu se rețin alte elemente circumstanțiale agravante ale infracțiunii de omor calificat, nefiind îndeplinite condițiile acestora. Nu atrage punctare sau depunctare eventuala reținere a circumstanțelor agravante generale privind săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună, respectiv săvârșirea infracțiunii de către un major

[Handwritten signatures]

2



împreună cu un minor.

- Inculpatul AA este **coautor al infracțiunii de violare de domiciliu în variantă agravată** 0,15p (art. 48 rap. la art. 224 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a pătruns fără drept în domiciliul victimei VV, în timpul nopții;
A se vedea Nota 1 de mai sus.

- Inculpatul AA este **complice la infracțiunea de viol** (art. 48 rap. la art. 218 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a întărit rezoluția infracțională a lui BB și a asigurat paza în timpul comiterii infracțiunii de către acesta;
Notă 3: Nu atrage punctare sau depunere reținerea complicității în raport de varianta agravată prevăzută de art.218 alin.(3) lit.f) C.pen., față de controversele existente în legătură cu acest subiect.

- Inculpatul CC este **complice la infracțiunea de violare de domiciliu în variantă agravată** (art. 48 rap. la art. 224 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a întărit rezoluția infracțională a lui BB și a asigurat paza în timpul comiterii infracțiunii de către coautori;

- Pentru această infracțiune se reține și circumstanța agravantă generală a săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art.77 lit.a C.pen); 0,05p

- Inculpatul CC este **complice la infracțiunea de viol** (art. 48 rap. la art. 218 alin. (1), (2) C.pen.), întrucât a întărit rezoluția infracțională a lui BB și a ajutat asigurând paza în timpul comiterii faptei de către acesta; 0,15p

- Complicitatea la această infracțiune se va reține: 0,15p
 - fie în raport de varianta agravată constând în săvârșirea faptei de două sau mai multe persoane împreună (art.218 alin.(3) lit.f C.pen.);
 - fie cu aplicarea agravantei săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art.77 lit.a C.pen);

Notă 4: Reținerea complicității la infracțiunea de omor pentru AA sau CC se depunează cu 0.1p fiecare.

Reținerea agravantei generale a săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună sau a comiterii infracțiunii de un major împreună cu un minor, în sarcina lui AA, se depunează fiecare cu 0,1p (indiferent de numărul infracțiunilor în cazul cărora s-au reținut). Depunțile menționate se fac în limita punctajului obținut la subiectul II, pct.1.

Notă 5: Nu atrage punctare sau depunere indicarea la această cerință a existenței și formelor concursului de infracțiuni.

2. Pentru una dintre infracțiunile comise de AA, legea prevedea la data comiterii pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau amenda, iar acțiunea penală se punea în mișcare din oficiu. Înainte de începerea urmăririi penale intră în vigoare o lege nouă, care prevede pentru aceeași faptă doar pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani, iar acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă (celelalte dispoziții ale Codului penal incidente rămân nemodificate). Arătați cum se va determina legea penală mai favorabilă, presupunând că în speță respectiva infracțiune ar fi fost singura reținută în sarcina lui AA - 0,8 p.

Legea penală mai favorabilă se va determina în concret, după cum urmează:

- Dacă, în urma modificării condițiilor de tragere la răspundere penală, procurorul nu exercită 0,2p

3



din oficiu acțiunea penală, legea mai favorabilă este legea nouă;

- Dacă s-a exercitat din oficiu acțiunea penală, iar instanța se orientează spre o pedeapsă cu amendă, va fi mai favorabilă legea veche; 0,2p
- Dacă s-a exercitat din oficiu acțiunea penală, iar instanța se orientează spre o pedeapsă cu închisoarea îndreptată către minimul special, va fi mai favorabilă legea veche; 0,2p
- Dacă s-a exercitat din oficiu acțiunea penală, iar instanța se orientează spre o pedeapsă cu închisoarea îndreptată către maximul special, va fi mai favorabilă legea nouă. 0,2p

3. Cunoscând că BB săvârșise la data de 28 decembrie 2019 o infracțiune de distrugere, pentru care i s-a stabilit, prin hotărâre definitivă, la data de 20 ianuarie 2021 o pedeapsă de 2 ani închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, arătați motivat cum se va proceda pentru determinarea pedepsei principale rezultante, presupunând că toate pedepsele ce vor fi stabilite pentru infracțiunile din speță sunt pedepse cu închisoarea – 0,8 p.

- Infracțiunile fiind intenționate, comise și descoperite în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, se va dispune revocarea obligatorie a amânării și aplicarea pedepsei; 0,4p
- În urma revocării amânării, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni între pedeapsa a cărei aplicare a fost anterior amânată și pedepsele aplicate pentru infracțiunile comise la data de 9 iulie; 0,2p
- Se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse. 0,2p

Punctaj: 3,75 puncte

Subiectul III – Arătați deosebiri dintre reținere și control judiciar, ca măsuri preventive privative/restrictive de libertate luate în cursul urmăririi penale față de o persoană majoră.

Se va acorda punctajul integral (0,2x7=1,4 puncte) pentru indicarea oricăror șapte dintre următoarele deosebiri:

- Măsura reținerii poate fi luată și față de suspect, în timp ce măsura controlului judiciar poate fi luată exclusiv față de inculpat (art.203 alin. (1) și (2) C.pr.pen); 0,2p
- Sub aspectul conținutului, măsura reținerii nu poate fi modificată, în timp ce măsura controlului judiciar poate fi modificată (art. 215 alin. (8) și (8¹) C.pr.pen.); 0,2p
- Măsura reținerii poate fi luată și de către organul de cercetare penală (art. 203 alin. (1) C.pr.pen.), în timp ce măsura controlului judiciar poate fi luată și de către judecătorul de drepturi și libertăți (art. 203 alin. (2) C.pr.pen.); 0,2p
- Măsura reținerii se dispune pentru cel mult 24 de ore (art. 209 alin. (3) C.pr.pen.) în timp ce măsura controlului judiciar se dispune pe o durată de cel mult 60 de zile (art. 215¹ alin. (1) C.pr.pen.); 0,2p
- Măsura reținerii nu poate fi prelungită, în timp ce măsura controlului judiciar poate fi prelungită (art. 215¹ alin. (2) C.pr.pen.); 0,2p
- Împotriva ordonanței de reținere se poate face plângere, în timp ce împotriva încheierii prin care s-a luat măsura controlului judiciar, de către judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță, se poate face contestație; 0,2p
- Competența de soluționare a căii de atac este diferită: plângerea împotriva ordonanței de reținere se soluționează de procurorul care supraveghează urmărirea penală, dacă măsura a fost luată de organul de cercetare penală, sau de prim-procurorul parchetului ori procurorul 0,2p



ierarhic superior, dacă măsura a fost luată de procuror (art. 209 alin. (14) și (15) C.pr.pen.), în timp ce plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar se soluționează de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță (art. 213 alin. (1) C.pr.pen.), iar contestația împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți a luat, în primă instanță, măsura controlului judiciar se soluționează de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța superioară (art. 204 alin. (1) C.pr.pen.);

Notă 1: se acordă 0,05 p. dacă se menționează doar că reținerea se dispune prin ordonanță, respectiv 0,05 p. dacă se menționează doar că măsura controlului judiciar se dispune și prin încheiere.

- Măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive (art. 215 alin. (7) C.pr.pen., art. 242 alin. (2) și (3) C.pr.pen.), în timp ce măsura reținerii nu poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive; **0,2p**
- Măsura reținerii se deduce din durata pedepsei principale (amendă sau închisoare), în timp ce măsura controlului judiciar nu se deduce din durata pedepsei. **0,2p**

Notă 2: Nu se punctează indicarea naturii diferite a celor două măsuri preventive (privativă vs. restrictivă de libertate), întrucât acest aspect a fost deja menționat în enunț și nici referirile la dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate, aspect care excedează tematicii.

Punctaj: 1,4 puncte

Subiectul IV

1. Pornind de la datele prezentate în speță, identificați, motivat, trei încălcări ale dispozițiilor procedurale realizate de către judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria X – 0,9 p.

Se va acorda punctaj integral (0,9 p = 3x0,3p) în cazul identificării oricăror trei dintre următoarele încălcări:

- la termenul din data de 10.08.2022, nu s-a dispus citarea persoanei vătămate, contrar dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. (4) C.pr.pen.; **0,3p**
- judecătorul de cameră preliminară a omis să pună în discuția părților cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice; **0,3p**
- în mod greșit judecătorul de cameră preliminară a comunicat încheierea din data de 12.08.2022 procurorului, în vederea remedierii neregularităților actului de sesizare și pentru a preciza dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, întrucât necompetența instanței nu este o neregularitate a actului de sesizare, judecătorul de cameră preliminară dispunând în acest caz declinarea; **0,3p**
- încheierea de declinare a fost pronunțată, în mod greșit, cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare, deși aceasta este definitivă, potrivit art. 346 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 50 alin. (4) C.pr.pen. **0,3p**
- judecătorul de cameră preliminară a omis să verifice legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaților, în condițiile în care măsura expira a doua zi. **0,3p**

2. Arătați motivat dacă judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul X a dispus în mod legal cu privire la măsurile preventive prin încheierea din data de 26.08.2022. – 0,95 p.

- în mod corect judecătorul a constatat că a intervenit încetarea de drept a măsurii preventive, față de împrejurarea că a fost depășit termenul de 30 de zile de la momentul ultimei **0,35p**



verificări a măsurii arestării preventive de la data de 21.07.2022, potrivit dispozițiilor art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. (6) C.pr.pen.;

- în mod greșit s-a dispus luarea față de inculpați a măsurii arestului la domiciliu, având în vedere împrejurarea că, potrivit art. 220 alin. (1) C.pr.pen., nu se poate dispune această măsură preventivă în situația în care inculpatul a fost arestat preventiv în aceeași cauză în absența unor temeiuri noi; **0,3p**
- în mod greșit a fost dispusă luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o durată mai mare de 30 de zile - art. 222 alin. (12) C.pr.pen. **0,3p**

3. Identificați, motivat și în raport de datele speței, cinci încălcări ale dispozițiilor procedurale realizate de către instanță la primul termen de judecată. – 1,5 p.

Se va acorda punctaj integral (1,5p = 5x0,3p) în cazul identificării oricăror cinci dintre următoarele:

- ședința de judecată trebuia să fie publică întrucât inculpatul AA era major la data sesizării instanței/coinculpatul BB era major; **0,3p**
Notă 1: Se acordă punctajul integral chiar dacă se indică numai unul dintre motive.
- instanța nu a acordat cuvântul persoanei vătămate cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice; **0,3p**
- instanța nu a atras atenția inculpaților, potrivit art. 386 C.pr.pen., că au dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă ori amânarea judecății, pentru a-și pregăti apărarea; **0,3p**
- nu este necesară încuviințarea reprezentantului legal pentru exprimarea manifestării de voință în vederea aplicării procedurii recunoașterii învinuirii dacă inculpatul a devenit major între timp; **0,3p**
- instanța nu trebuia să verifice manifestarea de voință cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, cel puțin în cazul inculpatului AA, acesta fiind minor la data săvârșirii faptei; **0,3p**
Notă 2: Nu atrage punctare sau depunctare identificarea ca greșeală a întrebării inculpatului adresate inculpatului BB cu privire la acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.
- întocmirea referatului de evaluare cu privire la inculpatul minor este obligatorie atunci când nu a fost dispusă în cursul urmăririi penale, chiar dacă la data sesizării instanței inculpatul AA împlinise vârsta de 18 ani. **0,3p**

Punctaj: 3,35 puncte

Se acordă 0,5 puncte pentru coerență în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidați a temeiurilor de drept.

Total: 10 puncte



Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor